課程名稱：行政法01

00:00:05 - 00:00:07
我們等一下35分的時候上課,因為有些同學去洗手間,所以

00:00:09 - 00:00:12
當然35分是極限,他們還沒回來就先不管。

00:00:30 - 00:00:30
好

00:00:30 - 00:00:33
那我們就尊重提前來的同學,我們就開始。

00:00:34 - 00:00:39
然後等一下會簡單跟各位自我介紹一下,然後講一下上課的方式,這個大概

00:00:40 - 00:00:41
佔大家的五分鐘。

00:00:42 - 00:00:46
原因是因為大家要花時間跟花錢來，希望讓大家就是物超所值啦。

00:00:47 - 00:00:48
好，那快速切入重點，那我的藝名是孫權。

00:00:50 - 00:00:52
那我在保成體系教了快十年。

00:00:52 - 00:00:54
那很感謝班內給我機會，那陸續碰的課程就比方說

00:00:56 - 00:00:59
短的課弄解題班，長的課像這樣子，那是

00:02:00 - 00:02:01
律師跟高普考，

00:02:01 - 00:02:05
還有那種考前衝刺，在這邊快十年的時光都待過，

00:02:05 - 00:02:08
所以在行政法這一科，我算是也是經營有一點時間了。

00:02:08 - 00:02:13
然後今天特別高興，也是跟大家碰到面的點是，你們手上的這一份，

00:02:13 - 00:02:17
呃,應該說集結，會是在外面去賣的。

00:02:17 - 00:02:20
一般你們在補習班拿到，有時候你們會說是講義，

00:02:20 - 00:02:24
但這本書就是你們在書店可以買得到的參考書。

00:02:24 - 00:02:28
所以班內這次特別有機會讓我去寫這個東西，

00:02:28 - 00:02:34
那我也趁機把過去七八年的班上的講義，把它變成市面上販售的東西。

00:02:34 - 00:02:38
所以本來你們可能要再另外花錢買參考書也不一定，這看每個人的心情。

00:02:38 - 00:02:42
但是我想這次你們就不用花這個錢了，因為你們來上課就直接有這個東西。

00:02:42 - 00:02:44
好，所以簡單講，

00:02:44 - 00:02:46
我的身分有三個東西，第一個是老師，

00:02:46 - 00:02:49
一個是補習班老師，另外一個是兼課的老師。

00:02:49 - 00:02:54
那兼課的部分，我們可以來看一下書的封面裡面不是有一個內頁嗎？內折的部分。

00:02:55 - 00:02:58
那內折的部分的話，我除了在志光這邊教行政法，

00:02:58 - 00:03:03
你們可以看一下那個簡介的第二行，在東吳啊、靜宜啊、世新啊，也都是教行政法。

00:03:03 - 00:03:07
或是說相關的，像東吳我是教通識還有教社會法，

00:03:07 - 00:03:10
就是你們那個勞動與社會法的那個社會法。

00:03:10 - 00:03:11
靜宜是教行政法這一科,

00:03:11 - 00:03:13
世新是教行政救濟。

00:03:13 - 00:03:15
好，所以跟行政法淵源很深。

00:03:15 - 00:03:17
那另外一個身分是做媒體,

00:03:17 - 00:03:21
那媒體的部分大家可以看一下，比方說，

00:03:22 - 00:03:24
呃，好，我好像沒有放進去。

00:03:24 - 00:03:29
那anyway，你可以看到第一段的倒數第三行，前法律白話文網站主編，

00:03:29 - 00:03:35
對，另外一個身分是在法白這邊之前是當網站主編，然後去企劃或者是編輯很多的法普文章。

00:03:35 - 00:03:39
那我現在法白在去年7月的時候成立一個出版社叫挑釁文化。

00:03:39 - 00:03:40
所以在7月之後，

00:03:40 - 00:03:41
去年7月之後，

00:03:41 - 00:03:43
我也是到出版社這邊

00:03:43 - 00:03:44
當出版的主編，

00:03:44 - 00:03:45
所以大家可以看到

00:03:45 - 00:03:47
很多人文或者是法律

00:03:47 - 00:03:48
的一些普及性的作品，

00:03:48 - 00:03:49
未來在這一年之後

00:03:49 - 00:03:51
會慢慢的出現。

00:03:51 - 00:03:56
像今年8月1號就出版了一本兩公約的書,有機會再跟大家分享。

00:03:56 - 00:03:58
最後一個小身分是寫作的,

00:03:58 - 00:04:00
我個人有寫一些時事評論。

00:04:00 - 00:04:00
散見於下面的這些專欄,天下雜誌是我的乾爹乾媽,他們給我很多機會去寫時事評論。

00:04:06 - 00:04:08
那特別要注意的是跟國考有關,因為國考這一科功法,它很吃所謂的時事評論。

00:04:12 - 00:04:17
所以大家如果在平常的日常之餘覺得說看書啊,不管看憲法、行政法很煩啊。

00:04:17 - 00:04:22
你還是想知道一些時事的東西,特別是老師很喜歡把時事新聞包裝成題目。

00:04:23 - 00:04:24
那你可以來看一下老師寫的專欄。

00:04:25 - 00:04:29
你可以跟得上時事,感覺好像不是那麼純考證,跟社會還是有點互動。

00:04:29 - 00:04:29
好,所以

00:04:30 - 00:04:32
簡單講，三個身分給你參考。

00:04:32 - 00:04:35
第一個是老師，第二個是媒體工作者，第三個是一些專欄的作家。

00:04:36 - 00:04:39
那我們就上課的行政法，或者是平常的時事都歡迎來討論。

00:04:40 - 00:04:42
好，那上課的方式呢，請大家

00:04:42 - 00:04:44
翻開你的這本

00:04:44 - 00:04:45
參考書，請幫我翻到你們的

00:04:47 - 00:04:49
第四頁，頁碼第四頁。

00:04:50 - 00:04:53
這邊給我三分鐘，快速講一下我們課程怎麼上。

00:04:53 - 00:04:54
那接著就要正式開始了。

00:04:55 - 00:04:58
誒，大家可以看到第四頁的最上面的標題：巨觀。

00:04:58 - 00:05:00
這邊有個很重要的念書方法。

00:05:00 - 00:05:04
也是協助我整理出這本講義的一些念書的技巧,這個對你來講會有一些幫助。

00:05:06 - 00:05:08
首先PQST請看下面的表格,你看一下下面的框框,你看P

00:05:11 - 00:05:11
preview。

00:05:12 - 00:05:14
preview過名思義聽起來很蠢。

00:05:14 - 00:05:15
但實際上請你務必要做到一點就是

00:05:17 - 00:05:20
你一定要知道你接下來唸的部分，它大概在幹什麼。

00:05:20 - 00:05:24
所以我上課的時候，我在上課之前也會先跟你講，我大概要幹什麼。

00:05:24 - 00:05:27
你先聽到這個區塊的概論，你才去學細部的東西。

00:05:30 - 00:05:31
你才不會跑掉。

00:05:31 - 00:05:33
好像你以為會學A，不，其實我教的是B。

00:05:33 - 00:05:35
那你就我們就錯過了，再來Q的Q的部分是question。

00:05:38 - 00:05:41
那這個地方請你務必著心中要有個困惑。

00:05:42 - 00:05:47
你不論是上課聽東西，還是你回去自修別的參考書或教科書。

00:05:47 - 00:05:50
你一定在唸某個章節的時候，你要對那個章節有一個問題意識。

00:05:51 - 00:05:54
所以教課的時候口述，我會跟你講問題是在哪邊。

00:05:55 - 00:05:57
請你用問題意識去思考這個問題的答案。

00:05:58 - 00:06:00
然後再把你，想到的東西

00:06:00 - 00:06:02
跟我上課講的東西做對照，這樣你才會進步。

00:06:03 - 00:06:05
因為你想的東西跟我一樣，非常好，恭喜你，可是很多時候也許會不一樣，那你想的跟我不一樣的地方在哪邊，那如何修正，這是你進步的關鍵。

00:06:13 - 00:06:14
再來R的部分喔。

00:06:15 - 00:06:20
你在唸的時候，你就是東西要念進去，這是一個必備的動作。

00:06:20 - 00:06:23
再來S是超級重要，絕對沒唬你喔。

00:06:23 - 00:06:26
S它顧名思義叫state，可是這邊的意思是請你要把書關起來。

00:06:29 - 00:06:34
比方說今天我們上了三小時，你回去的路上搭捷運或是騎車都好。

00:06:35 - 00:06:40
你在路上的時候，你能不能把書關起來，然後去複述，回想你今天學到什麼東西。

00:06:41 - 00:06:47
如果你把書關起來，然後無法回想任何東西，很抱歉，今天的課，你可能沒有頻率對上或吸收不進去。

00:06:47 - 00:06:51
這個對你未來的備考是很大的一個扼傷喔。

00:06:51 - 00:06:58
簡單講，把書關起來，一定要能夠回想你的那顆三小時或是在圖書館蹲的一小時在幹嘛，這件事情超重要。

00:06:59 - 00:07:01
把書關起來，回想，這個部分請務必做到。

00:07:03 - 00:07:07
然後T的部分呢,我們上課一定會講很多考古題啦,練到你不要不要的。

00:07:07 - 00:07:09
所以這是這本書為什麼那麼厚喔。

00:07:10 - 00:07:11
先講一個點喔。

00:07:12 - 00:07:13
我們會有上下兩側。

00:07:13 - 00:07:16
你說天啊,這個磚頭書砸死人,兇器帶得走,不是。

00:07:17 - 00:07:18
這本書之所以厚，一部分原因是因為我們整理了很多期刊論文。

00:07:22 - 00:07:24
把一些深度的東西放進去，會考的。

00:07:25 - 00:07:29
二來就是題目呢，我放了超多題目，然後都放一些解說。

00:07:30 - 00:07:31
所以這真的加了我們的篇幅。

00:07:32 - 00:07:33
所以會有上下兩冊。

00:07:33 - 00:07:35
所以雖然一本大概六七百頁，可是裡面大概有三分之一的篇幅，是考古題的題目，加上一些解說。

00:07:40 - 00:07:42
這個對各位的練習來講超級重要。

00:07:43 - 00:07:44
你回想一下你高中考大學好了。

00:07:45 - 00:07:50
你高中考大學數學的部分，請問你能夠不練任何數學就去考學測嗎，或是指考嗎，不可能嘛。

00:07:51 - 00:07:53
你一定要練那個數學的證明題。

00:07:53 - 00:07:56
所以呢，我們的申論就好比是當年數學證明題，你一定要去練習，再練習。

00:07:58 - 00:07:58
好。

00:07:58 - 00:08:00
那至於說怎麼細部練習，

00:08:00 - 00:08:00
我們到時候

00:08:01 - 00:08:02
上到了再跟你講。

00:08:02 - 00:08:04
好，以上就是上課的一個主軸。

00:08:04 - 00:08:08
我會用PQRST這個東西默默地融在每一堂課的教授。

00:08:09 - 00:08:11
然後更重要的是，請你務必聽到。

00:08:11 - 00:08:13
我上課的tempo每個東西會講兩次。

00:08:13 - 00:08:14
什麼叫講兩次？

00:08:14 - 00:08:19
我會先用黑板當PowerPoint一樣，先跟你講一下這個區塊的重點是什麼地方。

00:08:19 - 00:08:21
所以在第一遍上的時候，請你先專心看這邊。

00:08:22 - 00:08:23
那你說專心看，我沒有辦法抄啊。

00:08:24 - 00:08:26
嘿，為了服務你們，加上老師字不是很好看。

00:08:27 - 00:08:28
所以呢，第一遍先聽仔細，第二遍我會帶你課本。

00:08:30 - 00:08:30
畫重點。

00:08:31 - 00:08:35
這本書都已經是市售參考書了，所以重點都放在裡面了。

00:08:35 - 00:08:38
各位如果不嫌棄的話，只要畫線就可以了。

00:08:38 - 00:08:39
理論上字都不用抄。

00:08:40 - 00:08:45
我們黑板跟口述呢是把重點放在上面，讓你聽進去，聽覺學習法，對吧。

00:08:46 - 00:08:50
然後呢,如果你真的想知道這個聽覺的東西放在講義哪邊,第二遍的時候,我會帶你畫線。

00:08:52 - 00:08:55
所以這就是一個我們要互相合作的地方。

00:08:55 - 00:08:57
一個科普小嘗試分享給你。

00:08:58 - 00:09:01
人類的注意力,當下只有一份作用的部分,什麼意思？

00:09:02 - 00:09:06
我們的視覺跟腦子,大概就是一個區塊的吸收點。

00:09:06 - 00:09:11
你以為你可以快速地來回於這個教科書、課本跟手機，不然。

00:09:11 - 00:09:13
你是快速地移動在這三個地方。

00:09:14 - 00:09:19
所以如果你一邊抄筆記，一邊聽上課講，其實你是快速地移動在筆記跟上課之間。

00:09:19 - 00:09:23
那問題來了，你為什麼不把心力專心地放在黑板上？

00:09:23 - 00:09:27
你用百%的力氣去吸收，然後再用百%的力氣去畫重點呢，這樣不是學習效率更高嗎？

00:09:27 - 00:09:31
你為什麼要把一份力氣拆成各半，然後邊抄那麼辛苦還趕不上。

00:09:31 - 00:09:36
然後在那邊翻頁，然後就忽略老師講的重點，這實在是太可惜了，所以這個在一開始的時候給你講一下。

00:09:39 - 00:09:40
好。

00:09:41 - 00:09:43
所以呢，恭喜你，進到這堂課。

00:09:43 - 00:09:46
我用我的十年功力，把它傳給你，希望能夠幫你些忙。

00:09:46 - 00:09:49
然後這本書是市售參考書，希望讓你不需要再去買別的。

00:09:51 - 00:09:52
好。

00:09:52 - 00:09:53
好。

00:09:53 - 00:09:54
那我們先看看第五頁。

00:09:54 - 00:09:59
看第五頁，你大概只有跟他五秒鐘的緣分，因為我待會要進入一個跳關的節奏。

00:09:59 - 00:10:00
你先理解。

00:10:00 - 00:10:00
看一下第五頁，

00:10:00 - 00:10:02
你看第一節的章節名稱叫什麼名稱？

00:10:02 - 00:10:04
行政的概念。

00:10:04 - 00:10:07
通常在前三年教行政法的時候，

00:10:08 - 00:10:10
我會先跟你講一下什麼是行政的概念,

00:10:11 - 00:10:14
然後再花20分鐘時間跟你去剖析什麼是行政的種類,

00:10:15 - 00:10:15
但這些東西呢,

00:10:16 - 00:10:17
你講實在話,

00:10:17 - 00:10:18
你放到一試,

00:10:18 - 00:10:19
你放到二式,

00:10:19 - 00:10:21
那個就是CP值很低的東西。

00:10:22 - 00:10:24
所以第一堂課大家是興致勃勃來上課,

00:10:24 - 00:10:25
課本全新的,

00:10:25 - 00:10:26
心態也是全新的,

00:10:27 - 00:10:28
然後我跟你講一個CP值超低的東西

00:10:29 - 00:10:30
浪費時間。

00:10:30 - 00:10:32
所以我現在要做一個跳關的動作。

00:10:33 - 00:10:34
那跳關的動作不是說不會教，

00:10:35 - 00:10:40
而是我們先把你現在百分之百的力氣放到最接近考點的東西。

00:10:40 - 00:10:41
然後那些細瑣的,

00:10:41 - 00:10:43
我跳過去的部分,

00:10:43 - 00:10:44
等到我們學完這本之後,

00:10:44 - 00:10:45
上冊之後,

00:10:46 - 00:10:47
我們再回來講

00:10:47 - 00:10:48
會事半功倍。

00:10:48 - 00:10:49
再舉一個例子，

00:10:49 - 00:10:51
比方說這一邊你會學到，

00:10:51 - 00:10:52
跳過去的部分，

00:10:53 - 00:10:55
本來你會學到所謂的雙階理論。

00:10:55 - 00:10:56
我們就跟他見個面好了

00:10:56 - 00:10:57
你翻一下頁數

00:10:58 - 00:10:58
我還不會上

00:10:58 - 00:11:00
但是你跟他sayhello就可以了

00:11:00 - 00:11:01
你翻到49頁

00:11:43 - 00:11:44
我們還不會上,

00:11:44 - 00:11:46
所以你跟他打個招呼就可以了,

00:11:46 - 00:11:47
你看一下49頁。

00:11:47 - 00:11:49
49頁的標題是什麼?

00:11:49 - 00:11:49
來,

00:11:49 - 00:11:50
你看一下小寫五

00:11:50 - 00:11:51
中間

00:11:52 - 00:11:53
行政法事件的切割

00:11:53 - 00:11:54
雙階理論初探

00:11:55 - 00:11:56
也就是說

00:11:56 - 00:11:58
我們的行政是一回事。

00:11:59 - 00:12:00
如果你把法律套用，

00:12:00 - 00:12:00
原因是因為你會有一些基本概念，

00:12:00 - 00:12:00
在回頭看那些所謂的基本概念，

00:12:04 - 00:12:05
你就會事半功倍。

00:12:05 - 00:12:06
這對你來講是好的

00:12:06 - 00:12:09
然後我已經這麼做已經四五次了

00:12:09 - 00:12:10
就是四五年以上這麼做

00:12:10 - 00:12:12
所以其他同學也都是OK的

00:12:12 - 00:12:12
所以應該是沒有問題

00:12:13 - 00:12:14
好，麻煩你看一下節名

00:12:14 - 00:12:15
行政法的法源

00:12:15 - 00:12:17
好，那我們現在來用一下黑板

00:12:17 - 00:12:19
黑板擺著不是擺好看的

00:12:19 - 00:12:20
我們要來用一下

00:12:21 - 00:12:23
所以行政的概念我們先不上

00:12:23 - 00:12:26
但是我想基本上你對行政應該有個朦朧懂懂的印象對吧

00:12:27 - 00:12:28
然後行政法的法源在這邊

00:12:29 - 00:12:31
就是你黃老師要上的

00:12:33 - 00:12:35
行政法之所以很機歪喔

00:12:35 - 00:12:37
就是因為它的法源超級多

00:12:37 - 00:12:39
你想一下，你覺得二試會考哪些法源

00:12:40 - 00:12:41
或你期末考考過哪些法源

00:12:42 - 00:12:43
行政程序法

00:12:43 - 00:12:43
行政執行法

00:12:43 - 00:12:44
行政訴訟法

00:12:44 - 00:12:45
訴願法

00:12:45 - 00:12:47
所以它的法源是很廣的

00:12:47 - 00:12:50
那在一開始的時候，我們要對所有的法源有點認識

00:12:50 - 00:12:53
主要是因為如果你掌握了法源

00:12:53 - 00:12:57
你就會知道行政法的考點，他會平均分配到什麼區塊

00:12:57 - 00:12:58
然後你要去加強哪一塊

00:12:58 - 00:13:00
這個時候你就可以第一堂課就可以掌握

00:13:00 - 00:13:00
好

00:13:00 - 00:13:02
所以驗一必之來看一下

00:13:02 - 00:13:04
會有那些法來控制行政

00:13:04 - 00:13:07
然後那些法會成為我們的標準，成為我們的考點

00:13:07 - 00:13:07
有哪些法

00:13:08 - 00:13:09
好，主要兩個體系喔

00:13:09 - 00:13:11
第一個是成文法體系

00:13:11 - 00:13:12
第二個是不成文法體系

00:13:13 - 00:13:14
那快速定義一下

00:13:15 - 00:13:17
你在學一個任何東西的概念的時候

00:13:17 - 00:13:19
如果它進行了分類

00:13:19 - 00:13:20
請務必對於分類的標準

00:13:21 - 00:13:24
就是一刀兩下去切的這個標準,你要心知肚明

00:13:24 - 00:13:25
請問

00:13:26 - 00:13:29
成文跟不成文一刀切下去的標準是什麼

00:13:29 - 00:13:30
活

00:13:30 - 00:13:33
有沒有經過立法者把它法典化

00:13:33 - 00:13:37
所以在法源之中,如果有經過立法者把它法典化

00:13:37 - 00:13:37
這個叫成文

00:13:38 - 00:13:39
那如果沒有經過這個過程

00:13:39 - 00:13:41
如大法官解釋或憲法判決

00:13:41 - 00:13:44
立法者沒有盡一份力啊,他就直接變出東西來啊

00:13:45 - 00:13:46
這個叫不成文法源

00:13:46 - 00:13:46
OK

00:13:47 - 00:13:47
好

00:13:47 - 00:13:49
那成文法源這邊呢

00:13:50 - 00:13:50
呃

00:13:50 - 00:13:52
我們如果按照一個位階來排的話

00:13:54 - 00:13:55
那你最大位階當然是憲法

00:13:55 - 00:13:56
好

00:13:56 - 00:13:57
那我們自然就會從憲法開始講

00:13:58 - 00:13:58
喔

00:13:58 - 00:14:00
那就一路進到

00:14:00 - 00:14:00
所謂的法律、命令、自治規則、條約，諸如此類的，OK？

00:14:04 - 00:14:04
好，所以快速鳥瞰一下。

00:14:06 - 00:14:09
當你想到行政法的法源的時候，為什麼你要學這個機掰的區塊，原因是因為

00:14:11 - 00:14:14
它是告訴你行政會被什麼法所拘束。

00:14:14 - 00:14:21
那這些法裡面呢,除了拘束行政之外,它更會閃進在不同的成文或不成文法裡面,變成那些考點。

00:14:21 - 00:14:22
再講一次。

00:14:23 - 00:14:26
當這些東西成為了控制行政的一些標準,那麼考試就會在

00:14:27 - 00:14:31
這些標準裡面陸陸續續出那些爭議來考你,懂那個意思嗎?

00:14:32 - 00:14:32
好。

00:14:33 - 00:14:40
那麼接下來我們要上的是成文法的法源，把成文法的法源攤開來看，然後告訴你有哪些要知道的。

00:14:40 - 00:14:42
好，那先跟你講這邊的考情。

00:14:42 - 00:14:43
什麼叫考情啊？

00:14:44 - 00:14:47
法源這個章節，一般都不會進入到二試啦，因為這根本就是考幼資源的東西，所以沒有必要。

00:14:51 - 00:14:53
它最多就是出在一試，也就是選擇題。

00:14:54 - 00:14:56
那各位，選擇題是什麼東西啊？

00:14:56 - 00:14:58
哦，是選擇就選擇，什麼屁話。

00:14:58 - 00:15:00
選擇題在一式，它

00:15:00 - 00:15:00
它是單選題。

00:15:01 - 00:15:01
所以它會怎麼出？

00:15:02 - 00:15:04
正因為只有唯一正解，所以呢，基本上呢，一式只會有

00:15:05 - 00:15:07
三種東西來填充，不然它沒有正確答案。

00:15:09 - 00:15:11
第一個是基本觀念，超基本的。

00:15:12 - 00:15:14
所以比方說成文法的法源有什麼，這是基本觀念，對不對？

00:15:16 - 00:15:17
再來或者是法條，那它會把法條挖空。

00:15:19 - 00:15:21
第二個呢是食物見解。

00:15:22 - 00:15:23
那第三個呢是考古題。

00:15:24 - 00:15:25
好，等到一試總複習的時候，我再來詳細跟你剖析。

00:15:27 - 00:15:34
總之呢，正因為法源它是基本概念，所以我會用考選擇題的方式把這個章節快速帶過去。

00:15:35 - 00:15:36
好，所以未來這個

00:15:36 - 00:15:38
1000多頁裡面,有些章節我會簡單講,因為這個章節它是屬於

00:15:41 - 00:15:44
多半會考選擇題的部分,我們就用背多分的方式輕描淡寫把它帶過去就可以了。

00:15:47 - 00:15:50
可是有些章節它會認真的考申論題,如二式。

00:15:50 - 00:15:54
所以呢,我就會認真跟你講,然後帶很多考古題,希望你能夠融會貫通。

00:15:55 - 00:15:56
談,對了,忘記講一個教學經驗了。

00:15:57 - 00:15:59
呃，應該是班內安排的關係，我有出兩本書。

00:16:00 - 00:16:03
不是業配，一本書在講一試的所有考點的總整理。

00:16:04 - 00:16:06
第二本書是在講二試的考點的總整理。

00:16:06 - 00:16:11
所以那些考古題我都看過了，就是全部的這些十幾二十年來。

00:16:11 - 00:16:13
所以我對怎麼考還是有點感覺的。

00:16:13 - 00:16:14
好，所以拉回來。

00:16:15 - 00:16:18
法源這個章節基本上只會考選擇題最多。

00:16:18 - 00:16:20
所以呢，我們輕描淡寫理解一下就好。

00:16:20 - 00:16:26
就是成文跟不成文裡面有哪些具體的那些規定值得我們去遵守。

00:16:26 - 00:16:27
那第一個是憲法。

00:16:27 - 00:16:29
好，那我們現在來看一下講義。

00:16:29 - 00:16:30
這就是所謂的第二遍。

00:16:31 - 00:16:32
這就是所謂的第二遍。

00:16:32 - 00:16:33
好，所以你來看一下71頁。

00:16:34 - 00:16:36
71頁的，你看一下大寫一。

00:16:37 - 00:16:38
好，法源的概念。

00:16:39 - 00:16:40
那法源的概念你只要理解到第一句話就好。

00:16:41 - 00:16:42
後面是比較偏學術的。

00:16:42 - 00:16:43
第一句話是什麼，我們稍微看一下。

00:16:44 - 00:16:45
法源就是法律的淵源。

00:16:45 - 00:16:47
你要遵循的標準從哪邊來。

00:16:48 - 00:16:51
好，那這些標準呢有很多，所以麻煩你看一下72頁。

00:16:54 - 00:16:56
72頁請你看一下中間的大寫二。

00:16:56 - 00:16:58
這就是我剛才講的話，喔，熊熊就出現了。

00:16:58 - 00:17:01
所以你看一下大寫二，行政法法源的體系。

00:17:02 - 00:17:04
那你看一下第三行的話，你看粗體字。

00:17:04 - 00:17:08
依法規範存在的載體有無法典化，法源可分下列體系。

00:17:09 - 00:17:10
來，小寫一，成文法體系。

00:17:11 - 00:17:12
對不對，他經過立法者把它法典化。

00:17:13 - 00:17:15
首屈一指的就會是括號一，憲法。

00:17:15 - 00:17:16
好。

00:17:16 - 00:17:19
那憲法的話這邊沒什麼好講的，因為這也不是我們的守備範圍。

00:17:19 - 00:17:21
所以輕描淡寫跟你講一個小知識。

00:17:21 - 00:17:22
來，請看第一行。

00:17:22 - 00:17:26
此由支線機關制定，規範基本權利、國家組織跟未來發展方向。

00:17:27 - 00:17:29
請你把基本權利畫一下底線，寫上1。

00:17:30 - 00:17:32
然後國家組織畫一下底線，寫上2。

00:17:33 - 00:17:36
然後國家，然後未來發展方向寫上3。

00:17:36 - 00:17:37
為什麼這麼做？

00:17:38 - 00:17:40
熊熊你有沒有發現一件事情？

00:17:40 - 00:17:42
怎麼會這麼巧，對，就是這麼巧。

00:17:43 - 00:17:45
憲法就是這三塊所組成的。

00:17:45 - 00:17:48
不多不少，沒有多一分浪費的水。

00:17:49 - 00:17:52
我們第一章，扣掉第一章不談，第二章是不是講基本權利？

00:17:53 - 00:17:55
請問第三章以下是不是國家組織？

00:17:55 - 00:17:57
臺灣國家組織完之後是不是基本國策？

00:17:58 - 00:17:59
所以它其實就是這三塊。

00:18:00 - 00:18:01
所以說憲法很難嗎？

00:18:01 - 00:18:02
憲法理解上不難。

00:18:03 - 00:18:05
難的是它後面的填充。

00:18:05 - 00:18:08
就是他的憲法解釋以及大法官判決之類的,

00:18:08 - 00:18:09
那才是難的地方,

00:18:09 - 00:18:10
因為多如牛毛,

00:18:10 - 00:18:11
那拉回來,

00:18:12 - 00:18:13
那我們請看一下黑板喔

00:18:14 - 00:18:17
為了怕大家過度沉浸在講義裡面,我要拉回來一下下。

00:18:18 - 00:18:20
憲法這個東西固然是成文法的法源,

00:18:21 - 00:18:24
那我要問的問題是,請問憲法跟行政的距離呢?

00:18:25 - 00:18:29
各位如果是行政機關,看似與這個憲法很遙遠,

00:18:29 - 00:18:30
但實際上是這樣子的,

00:18:30 - 00:18:33
各位有聽過一個法律解釋方法，叫做合憲性解釋方法嗎？

00:18:34 - 00:18:37
你在解釋法律條文的時候，不可以只看它的文義，

00:18:37 - 00:18:42
如果一個文義有兩個以上的解釋，我們要選擇最搭配憲法精神的。

00:18:42 - 00:18:44
所以你說行政它要不要受到法律的控制？

00:18:44 - 00:18:45
要。

00:18:45 - 00:18:47
那法裡面要不要受到憲法的控制,

00:18:47 - 00:18:47
要。

00:18:48 - 00:18:53
這個地方對他來講，對行政來說看似很遙遠，但他偶爾還是會用到。

00:18:53 - 00:18:54
記得這個小觀念就可以了。

00:18:54 - 00:18:56
好，所以你看一下我們的講義。

00:18:56 - 00:19:00
我講的這個小觀念出現在講義的最後一段,

00:19:01 - 00:19:03
72頁的最後一行，最後一行。

00:19:03 - 00:19:09
對行政機關來說，其適用的主要規範雖然不是憲法，但確實不得違背憲法，

00:19:09 - 00:19:13
甚至在一定條件下要援引憲法，如合憲解釋原則，

00:19:13 - 00:19:13
對不對？

00:19:14 - 00:19:18
這是一個觀念啦，你這邊也不必太把它抓起來背，

00:19:18 - 00:19:18
太辛苦了。

00:19:19 - 00:19:21
好，那我們就緊接著來看喔。

00:19:22 - 00:19:22
請看黑板。

00:19:23 - 00:19:28
那成文法源的第二個區塊呢，精準講它的用詞叫做法律。

00:19:28 - 00:19:29
法律。

00:19:30 - 00:19:38
那這邊的法律呢，是狹義的，也就是說憲法170條所規定的三讀通過，然後總統公佈的那種法律。

00:19:38 - 00:19:43
那至於說廣義的什麼措施性法律或者是預算什麼的，不在我們討論範圍。

00:19:44 - 00:19:50
我們這邊講的是最狹義的，憲法170條，三讀通過總統公佈的這種，叫做法律。

00:19:51 - 00:19:53
好，那順順的講，因為這個東西沒什麼好談的。

00:19:54 - 00:19:55
哦對了,bytheway講一下。

00:19:55 - 00:19:59
法律這邊呢,我們有超多重要的法律會控制行政。

00:20:00 - 00:20:02
而成為一個所謂會考的法律。

00:20:02 - 00:20:05
那我們要怎麼知道這些法律會不會考？

00:20:06 - 00:20:10
兩個簡單的判準，第一個出現在上下兩冊的法律，我會特別提醒你這個很重要喔。

00:20:11 - 00:20:11
再講一次。

00:20:12 - 00:20:15
真實世界裡面控制行政的法律多如牛毛，你們手邊的小六法不是超多的嗎？

00:20:17 - 00:20:20
那在這麼多小六法裡面哪些是特別會考的法律？

00:20:21 - 00:20:23
以上下兩側為準，然後我會特別跟你講。

00:20:23 - 00:20:26
除此之外可能只是舉例，你就不用太擔心。

00:20:27 - 00:20:29
然後第二個如果你真的是視如徵戰。

00:20:30 - 00:20:34
考選部每一年都會針對各大考試公佈考題大綱。

00:20:34 - 00:20:37
那考題大綱上面就會載有一些特定的法規名稱。

00:20:38 - 00:20:40
你就會發現說那些法規就是必考的。

00:20:40 - 00:20:41
他不能超出這個範圍。

00:20:42 - 00:20:45
而那些必考的剛好都被各大參考書包含，我這本也放了進去，所以不用擔心。

00:20:46 - 00:20:46
好，接著講。

00:20:47 - 00:20:49
第三個區塊是命令。

00:20:51 - 00:20:53
那這個命令是指行政命令。

00:20:53 - 00:20:56
但是請注意我的定義，學習的時候第一步最重要的是定義。

00:20:57 - 00:20:59
行政命令這邊是廣義的。

00:20:59 - 00:21:00
喔。

00:21:00 - 00:21:05
按照學者的分類，這邊的行政命令是泛指所有行政機關制定的命令。

00:21:05 - 00:21:07
所以呢，法規命令是不是行政命令？

00:21:08 - 00:21:08
是。

00:21:08 - 00:21:09
行政規則是不是行政命令？

00:21:10 - 00:21:10
是。

00:21:10 - 00:21:11
那請問緊急命令呢？

00:21:11 - 00:21:12
緊急命令誰做的？

00:21:13 - 00:21:14
哦，緊急命令是總統做的，所以這邊也包含在我們的行政命令。

00:21:16 - 00:21:17
所以回到黑板上，等一下講的行政命令呢，

00:21:17 - 00:21:23
就是以行政為首，他去做的各種細部的分類。

00:21:24 - 00:21:27
那第一個分類呢，我們會用所謂的緊急命令。

00:21:27 - 00:21:28
因為黑板寫不下去了，

00:21:28 - 00:21:30
所以呢我想帶大家直接看講義。

00:21:30 - 00:21:31
來。

00:21:32 - 00:21:33
啊。

00:21:33 - 00:21:33
啊。

00:21:33 - 00:21:34
請看一下喔，

00:21:34 - 00:21:35
你的73頁，73頁你看一下括號二。

00:21:37 - 00:21:39
最上面的括號二寫的是法律，它的定義在第一行的170條。

00:21:39 - 00:21:40
稍微念一下，立法院通過第二行總統公佈的等等規範。

00:21:40 - 00:21:44
這樣可以嗎？好，再來括號三行政命令。

00:21:45 - 00:21:46
那從這邊開始呢，就會有一些必考的考點。

00:21:46 - 00:21:47
請聽得懂我現在要定義的意思。

00:21:47 - 00:21:49
所謂背多分考點呢，就是

00:22:00 - 00:22:00
是說，思慮當然是不會考這些背多分的東西。那什麼地方會出現這種背多分呢？

00:22:05 - 00:22:13
如果你考前要練筆，比方說你今年可能熊熊要去考地特，或是明年你放眼關務特考，或者是那些高考。

00:22:13 - 00:22:18
那在廣義的公務員考試裡面就會出現一些背多分申論題，OK。

00:22:18 - 00:22:22
所以接下來會出現一些背多分考點，你就好好慢慢地來聽，我會提醒你。

00:22:23 - 00:22:24
好，所以請看一下阿拉伯數字一。

00:22:25 - 00:22:28
第一種我們要講的這個命令叫做緊急命令，

00:22:28 - 00:22:30
我們看一下第一行，

00:22:30 - 00:22:31
此指國家處於緊急狀態，

00:22:31 - 00:22:34
現有法制不足以應應重大變故，

00:22:34 - 00:22:37
而由特定機關以法令程序所為的急速必要的規範。

00:22:37 - 00:22:40
請把第一行中間的「不足以」三個字圈起來。

00:22:41 - 00:22:43
我上課的時候會幫你圈關鍵字。

00:22:44 - 00:22:47
這個圈起來的部分對你來說是一定要了解的。

00:22:47 - 00:22:51
所以重點來了，緊急命令為什麼要以不足為核心？

00:22:52 - 00:22:53
就是因為，你看一下黑板。

00:22:55 - 00:23:01
我們在法源的結構上，明明有法律，那為什麼還允許行政自己去弄一個緊急命令？

00:23:02 - 00:23:04
就是因為既有的法律，它會有一個漏洞。

00:23:05 - 00:23:08
但是事出緊急，我們才要塞一個緊急命令暫時先擋一下。

00:23:09 - 00:23:14
所以在中華民國憲政史上最常見的例子就是921，當然921的時候大家應該還是一個精子。

00:23:15 - 00:23:15
所以。

00:23:15 - 00:23:19
921的那一年，我們的緊急救災的法律還是非常不足的。

00:23:19 - 00:23:26
可是呢，南投擴大出去的災區，其實這個滿目瘡痍非常需要有動用國家資源的需求。

00:23:26 - 00:23:30
因此呢，那個時候的總統李登輝就下了中華民國憲政。

00:23:30 - 00:23:33
史上當代最靠近的緊急命令。

00:23:33 - 00:23:34
你說往前有沒有？

00:23:34 - 00:23:34
往前有啊。

00:23:35 - 00:23:37
中華民國退出聯合國的時候。

00:23:38 - 00:23:44
當時的總統蔣經國也下了緊急命令，然後讓當時的增額選舉立委選舉暫停。

00:23:45 - 00:23:47
當然已經是夠紮實準確，我們先不談。

00:23:47 - 00:23:50
所以靠近的就是這個李登輝的緊急命令。

00:23:50 - 00:23:52
也就是說當時的救災法律不足。

00:23:53 - 00:23:55
所以發布了這個救災的緊急命令。

00:23:55 - 00:23:59
調動國軍及相關資源來實施相關的這些維護。

00:24:00 - 00:24:00
它解決了很多當時的困境。

00:24:02 - 00:24:03
好，那拉回來。

00:24:04 - 00:24:11
緊急命令的核心，來大家再看一次講義，你的那個第一行的中間，它是因為現有的法律不足，才蹦出來的產物。

00:24:11 - 00:24:15
那這個不足是誰讓他去做的呢？

00:24:15 - 00:24:16
誰讓他去做的呢？

00:24:16 - 00:24:17
在下一段第一行。

00:24:18 - 00:24:20
依憲法增修條文二條三。

00:24:21 - 00:24:21
好。

00:24:21 - 00:24:22
那你看一下第二行。

00:24:23 - 00:24:29
當總統為避免國家人民遭遇緊急危難或應付財經的重大變故。

00:24:30 - 00:24:33
得經行政院決議發布緊急命令為必要之處置。

00:24:33 - 00:24:33
好。

00:24:34 - 00:24:35
那我們先順著唸完喔。

00:24:35 - 00:24:40
並於發布命令後十日內提交追認，如不同意時緊急命令失效。

00:24:40 - 00:24:44
所以這幾邊，這個段落，有兩個東西要再繼續提醒你。

00:24:44 - 00:24:46
你看一下第三行中間。

00:24:47 - 00:24:48
為什麼要上下引號？

00:24:48 - 00:24:51
任何作者用引號都是有意義的，要提醒你注意一下。

00:24:52 - 00:24:52
好。

00:24:53 - 00:24:57
請問我們在臺灣，你覺得我們比較像是內閣制還是偏向總統制？

00:24:58 - 00:25:00
這個是你們在憲法課會學到的。

00:25:00 - 00:25:00
大哉問。

00:25:00 - 00:25:02
也是一個經典的老爭議。

00:25:02 - 00:25:04
但是如果我們用粗略的話來講的話，

00:25:04 - 00:25:07
你覺得在臺灣，卓榮泰跟賴清德誰大？

00:25:07 - 00:25:09
哦，沒有人會說卓榮泰比較大吧。

00:25:09 - 00:25:10
所以以

00:25:10 - 00:25:14
偏向來講，我們是相對偏向總統制。

00:25:14 - 00:25:17
但是定論我不跟你下結論，那是你憲法老師的事情。

00:25:17 - 00:25:22
但是在臺灣，如果我們稍微偏一點點總統制的話，我問你，你現在第三行中間的「的勁」。

00:25:24 - 00:25:25
這個的。

00:25:25 - 00:25:28
請問行政院cansayno嗎？

00:25:29 - 00:25:31
這個就是你們在憲法課會去另外學的。

00:25:32 - 00:25:36
中央政府體制會影響組織條文的解釋。

00:25:37 - 00:25:41
政府體制的長相會影響憲法組織條文的解釋。

00:25:42 - 00:25:47
所以如果你認為他是偏總統制，這個德就是沒有任何sayno的權利。

00:25:47 - 00:25:50
但是往內閣制去解釋的話，這個德就會有sayno的權利。

00:25:51 - 00:25:52
好，這是一回事。

00:25:53 - 00:25:53
好。

00:25:53 - 00:25:54
那我們繼續往下念喔。

00:25:55 - 00:25:55
請看第四行。

00:25:56 - 00:26:00
且於命令後十日內提交立法院追認。

00:26:00 - 00:26:01
好,麻煩你把追認圈起來,

00:26:01 - 00:26:02
這什麼意思啊?

00:26:02 - 00:26:05
總統如李登輝當年雖然可以提緊急命令,

00:26:05 - 00:26:10
但是這個緊急命令一出之後就怎樣,以為倚天屠龍劍這樣天下無敵嗎?

00:26:10 - 00:26:10
不是,

00:26:11 - 00:26:14
在權力分立的角度上,要誰幫忙踩煞車?

00:26:14 - 00:26:16
如立法院就要幫忙踩煞車,

00:26:16 - 00:26:18
所以他用追認的方式來把它擋下來,

00:26:18 - 00:26:21
這個是緊急命令的整個運作過程。

00:26:21 - 00:26:21
好,

00:26:21 - 00:26:24
所以呢,我們現在要進行一個回想的動作,

00:26:24 - 00:26:25
你不能光聽啊,

00:26:25 - 00:26:27
光聽是不會帶得走的,

00:26:27 - 00:26:30
請問學到目前為止，你對緊急命令有哪三個印象，起碼？

00:26:31 - 00:26:33
第一個，因應現有法治的不足。

00:26:33 - 00:26:36
第二個，是不是要進行這面向的長遠同意？

00:26:36 - 00:26:38
這邊要再三地考量。

00:26:38 - 00:26:40
第三個，在制衡上誰來做制衡？

00:26:40 - 00:26:42
立法院會用追認來做制衡。

00:26:42 - 00:26:44
這個就是我所一直強調的回想,

00:26:45 - 00:26:51
你在學到一個段落的時候,也許這個段落你超熟的,所以在老師講嘰哩呱啦的時候,你就可以回想一下,前面學了什麼東西,

00:26:52 - 00:26:53
那不只是上課你可以暫停,

00:26:54 - 00:26:56
你也可以在放學的時候自己幫自己回想,

00:26:57 - 00:26:57
這超重要的。

00:26:58 - 00:26:58
好,

00:26:58 - 00:27:00
那麼接下來呢,請看到倒數第二行。

00:27:01 - 00:27:05
講到效率與位階,我們會引發下列的兩個疑義。

00:27:05 - 00:27:06
來,請看括號一。

00:27:07 - 00:27:13
請問緊急命令固可排除當時有效的法律，但得否排除現行規定憲法規定？

00:27:13 - 00:27:15
好，所以這邊呢，我們來看一下黑板。

00:27:16 - 00:27:19
我們用這個當作熱身，什麼東西的熱身？

00:27:20 - 00:27:24
同學們學各科的時候，從小到大一定會碰到一個困境，

00:27:24 - 00:27:26
啊甲說乙說丙說，對不對？

00:27:26 - 00:27:27
所以現在問題來了，

00:27:28 - 00:27:31
尤其我昨天才在Dcard看到，阿學說這麼多要不要背？

00:27:32 - 00:27:34
我跟你講，學說這麼多，要不要背是一回事，

00:27:35 - 00:27:36
請問學說為什麼會跑出來？

00:27:37 - 00:27:40
一定是某一個問題大家有不同的看法嘛。

00:27:40 - 00:27:46
所以呢,學說要不要背是一個假議題,因為學說是為瞭解決真實存在的問題而產生,

00:27:46 - 00:27:49
所以如果考試會考真實問題,你學說要不要背?

00:27:49 - 00:27:52
當然要背啊,你如果不寫出來的話,你怎麼知道你要選哪一說?

00:27:52 - 00:27:54
考試的邏輯是這樣子的,你看黑板。

00:27:55 - 00:27:58
他要考一個他想要你解決的問題,

00:27:58 - 00:28:00
然後呢,你要自己

00:28:00 - 00:28:00
針對這個問題提出見解。

00:28:01 - 00:28:04
可是提出見解之餘呢，你不能夠隨便塞一個見解，你要列出A說，B說，C說，然後最後把選擇B說的理由告訴人家，

00:28:10 - 00:28:12
然後呢把刪掉A說的理由也告訴人家，最後呢你的這個見解呢，除了有結論之外，理由才夠充足，懂嗎？

00:28:17 - 00:28:19
這就是你為什麼要被學說。

00:28:19 - 00:28:19
好。

00:28:20 - 00:28:24
那我們現在就用這個題目來練習一下被學說的方法。

00:28:24 - 00:28:25
再強調一次。

00:28:26 - 00:28:29
剛才這個說明是告訴你被學說的必要性。

00:28:30 - 00:28:33
現在我要用這一題來告訴你被學說的方法。

00:28:33 - 00:28:33
好。

00:28:33 - 00:28:39
被學說的方法是有技巧的，你不用像背書一樣把它背起來，這樣太辛苦了。

00:28:40 - 00:28:41
好，我們先回到黑板喔。

00:28:42 - 00:28:43
請問剛才的問題是什麼？

00:28:44 - 00:28:45
這邊老師用簡稱喔，因為待會講，講義上面不是有全文嗎？

00:28:48 - 00:28:53
請問緊急命令可以大於現在的憲法嗎？

00:28:53 - 00:28:54
再講一次。

00:28:54 - 00:28:57
請問緊急命令可以大於現在的憲法嗎？

00:28:58 - 00:28:59
那這邊當然有兩說了。

00:29:00 - 00:29:01
第一說是否定說嘛。

00:29:01 - 00:29:09
否定說呢，來請繼續看黑板喔，否定說就會告訴你從形式的邏輯上它是不允許的，好，

00:29:09 - 00:29:11
所以什麼叫形式邏輯？

00:29:12 - 00:29:14
也就是請問緊急命令的依據從哪邊來？

00:29:15 - 00:29:18
緊急命令從增修條文而來嘛。

00:29:18 - 00:29:21
所以如果我給你權力，你怎麼可以反我呢？

00:29:21 - 00:29:24
所以這一說呢是從形式邏輯出發，

00:29:24 - 00:29:27
它是一種所謂的體系解釋。

00:29:28 - 00:29:32
就是我是從增修條文這邊來的，所以我不可以反過來去反那這個體系。

00:29:34 - 00:29:35
那另外一說是肯定說。

00:29:36 - 00:29:39
肯定說就是可以啊，大於這個憲法。

00:29:39 - 00:29:41
那他這邊是從目的出發。

00:29:42 - 00:29:44
來，我你們不用翻譯，但是你回想一下，

00:29:44 - 00:29:46
請問我叫你在緊急命令圈起來什麼字？

00:29:47 - 00:29:47
不足啊。

00:29:48 - 00:29:51
如果緊急命令是為了取代立法不足，

00:29:51 - 00:29:55
那增修條文他現在就是要交給立法院，

00:29:55 - 00:30:00
那立法院如果動不起來的話，我是不是可以代替立法院去搞一個新的憲法？

00:30:00 - 00:30:09
所以他是從目的解釋來看，認為說，緊急命令呢，就是要取代現有法治的不足，那不足也包含了憲法不足，所以我當然可以取代既有的憲法，所以他會有這兩種說法，所以我們來看一下講義。

00:30:13 - 00:30:14
請看714頁。

00:30:15 - 00:30:24
714頁的最上面的白色圈圈一，反對說從形式邏輯觀察，認為緊急命令不可優於所賦予權限的憲法，否則有謬誤。

00:30:24 - 00:30:32
再來白色圈圈二，肯定學者則從實質目的出發，認為緊急命令的制度為補充立法機關應變之不足。

00:30:32 - 00:30:37
所以緊急命令所得規範者，他是跟立法院是一樣的，那也就包含了修憲事項。

00:30:37 - 00:30:37
好。

00:30:38 - 00:30:39
所以我們就看一下黑板。

00:30:40 - 00:30:44
這邊我就要跟你回頭過來跟你講一下背學說的技巧。

00:30:44 - 00:30:52
其實對我來講，這些東西固然是教了很多遍，但我不是用死背的，我是去理解它，然後在上課的時候臨場把它說出來。

00:30:52 - 00:30:54
所以基本上我沒有什麼在背。

00:30:54 - 00:30:56
請看一下黑板，要怎麼去理解它呢？

00:30:57 - 00:31:01
我們先從一個民法的，這個你人生的，小篇章開始。

00:31:02 - 00:31:02
請問。

00:31:02 - 00:31:06
你在學民法的時候，這個民總課不是第一堂課嗎？

00:31:06 - 00:31:07
天字第一堂。

00:31:07 - 00:31:12
那民總課的時候，尤其是王澤鑑老師的課本，他在最前面有告訴你什麼？

00:31:12 - 00:31:14
我們的法律解釋分成哪幾種解釋？

00:31:16 - 00:31:17
第一個解釋叫做文義解釋。

00:31:18 - 00:31:21
第二個就是要從他的字面上去探求他的目的。

00:31:22 - 00:31:23
就是字面之外要探求他的目的。

00:31:23 - 00:31:26
第三個你的條文要前後體系去對照。

00:31:27 - 00:31:29
然後第四個你要去探求立法者的歷史解釋。

00:31:30 - 00:31:32
那當然還要比較法解釋諸如此類的，不管它。

00:31:33 - 00:31:33
好。

00:31:33 - 00:31:35
所以背學說的方法。

00:31:35 - 00:31:38
基本上就是提出學說的也是人，所以人就要有所本。

00:31:41 - 00:31:45
那基本上呢學者呢，就是抓著這四個東西

00:31:45 - 00:31:46
去創出他的學說。

00:31:47 - 00:31:47
從。

00:31:48 - 00:31:49
規定的文藝。

00:31:49 - 00:31:52
從這個規定,或者是原則的目的。

00:31:52 - 00:31:55
或者是這個概念跟其他體系的比較。

00:31:55 - 00:31:57
或是立法者一開始他的初衷。

00:31:58 - 00:31:59
所以你看嘛，這四個東西拿回來。

00:32:01 - 00:32:03
請問緊急命令可不可以大於憲法？

00:32:03 - 00:32:07
哦，從體系解釋上，它就不能大於憲法，所以這一說它是抓緊著體系解釋的對照。

00:32:12 - 00:32:14
那另外一說它就是從目的去切入啊。

00:32:15 - 00:32:19
所以呢，基本上這本書裡面大概95%的學說爭議。

00:32:20 - 00:32:23
我們都可以把它還原到某一種解釋方法。

00:32:24 - 00:32:27
那如果你自己把它還原到某種解釋方法的話，你已經理解它了，那你就不用背啦。

00:32:29 - 00:32:32
你考試的時候只要按照你的理解把理解寫出來就好了。

00:32:33 - 00:32:37
所以對比兩種考生，一個考生他就是在考前背超多東西，可是他不會用。

00:32:38 - 00:32:40
另外一種考生像你，他可能理解了他的想法。

00:32:40 - 00:32:42
你考試的時候只是把理解的東西寫出來。

00:32:43 - 00:32:44
你這樣負擔是不是就變小了。

00:32:44 - 00:32:44
哦。

00:32:45 - 00:32:45
好。

00:32:46 - 00:32:49
所以呢，我們就拉回來，請看一下黑板哦。

00:32:50 - 00:32:54
所以第一個問題喔，就是說緊急命令可不可以大於憲法，這是第一個問題。

00:32:54 - 00:32:55
好，那我就繼續講。

00:32:56 - 00:32:57
第二個問題就是

00:32:59 - 00:33:05
緊急命令，是一個，怎麼講，填充既有法制不足的東西。

00:33:05 - 00:33:11
那請問緊急命令制定完之後，它可不可以加碼，我要一個緊急命令2.0。

00:33:12 - 00:33:12
所以這是關鍵的。

00:33:13 - 00:33:20
我丟出1.0的緊急命令之餘，請問我可不可以在緊急命令之後去補一個緊急命令2.0？

00:33:20 - 00:33:22
因為我第一波來不及弄好，我可不可以補充？

00:33:23 - 00:33:23
好。

00:33:24 - 00:33:27
那這個東西呢，因為有大法官解釋。

00:33:27 - 00:33:32
所以呢,基本上我們就不用想太多,就直接從大法官解釋本身去做理解就可以了。

00:33:32 - 00:33:33
好。

00:33:33 - 00:33:34
好,我們來看一下講義。

00:33:34 - 00:33:36
我等下要把理解的重點放黑板上,我們先看一下文字。

00:33:37 - 00:33:38
請看74頁喔。

00:33:39 - 00:33:40
74頁的括號二。

00:33:41 - 00:33:44
行政部門制定緊急命令之際也是很倉促的。

00:33:44 - 00:33:47
有時候就細節性、技術性來做規範。

00:33:48 - 00:33:50
留待執行機關以命令加以補充之必要。

00:33:50 - 00:33:53
但憲法增修條文沒有明說是否可行。

00:33:53 - 00:33:53
來第一行。

00:33:54 - 00:33:56
四字詞才肯定說。

00:33:56 - 00:33:57
好。

00:33:57 - 00:33:59
請看第三行粗體字。

00:33:59 - 00:34:00
它是以不

00:34:00 - 00:34:01
在授權補充為原則，

00:34:02 - 00:34:03
但是，

00:34:03 - 00:34:06
若事起倉促，有待執行機關以命令加以補充，

00:34:07 - 00:34:09
則於緊急命令中，規定其意旨，

00:34:10 - 00:34:13
以完成追認後，由執行機關再行發布。

00:34:13 - 00:34:14
好，所以幫我一個忙喔。

00:34:14 - 00:34:18
請在第四行的明文規定，把它畫一下底線，寫上1。

00:34:18 - 00:34:21
第一個，你在第一波的版本要先授權。

00:34:22 - 00:34:23
第二個，請在這個

00:34:24 - 00:34:29
第五行的中間，責任把它圈起來，寫上2。

00:34:31 - 00:34:32
好，然後下一行喔，

00:34:32 - 00:34:35
執行機關再行發布，把發布圈起來寫上3。

00:34:36 - 00:34:39
這也是一個我慣用的動作，我自己記東西也為這樣。

00:34:39 - 00:34:43
會在落落長的大法官解釋裡面，去記關鍵字。

00:34:44 - 00:34:46
那關鍵字是我圈起來給你看的。

00:34:46 - 00:34:49
那這個東西在電腦術語來講就是壓縮。

00:34:50 - 00:34:52
檔案不是可能有五MB嗎?

00:34:52 - 00:34:54
那你可以把它壓縮成只有一MB或者是幾KB這樣子。

00:34:55 - 00:34:56
那這個就是一種壓縮的動作。

00:34:57 - 00:34:58
好，所以來看黑板。

00:35:39 - 00:35:43
請問做了第一波的緊急命令之後，我們可不可以在事後去做補充？

00:35:44 - 00:35:45
來，答案是，

00:35:45 - 00:35:47
根據四至五四三，

00:35:48 - 00:35:50
我們哪三個條件下就可以這麼做？

00:35:51 - 00:35:53
第一個有授權嘛，對不對？

00:35:53 - 00:35:55
第二個是什麼？有責任嗎？

00:35:56 - 00:36:00
好，那責任之後怎麼樣？才能夠做發布嘛。

00:36:00 - 00:36:01
也就是說他其實就在你的文字上面。

00:36:03 - 00:36:08
你的重點是要像老師抄在黑板上一樣，變成小的單位去吸收，這個對你來講才是學習的一個最重要的第一步。

00:36:12 - 00:36:16
你不要只是把它抄下來，你應該像黑板上的呈現一樣把它背進去。

00:36:17 - 00:36:19
這才是你能夠帶到考場的東西。

00:36:20 - 00:36:23
你帶考場是不能帶筆記,可是你可以帶腦子。

00:36:23 - 00:36:27
所以你腦子要先塞滿這種序列化的東西。

00:36:27 - 00:36:28
好,所以我們統整一下。

00:36:29 - 00:36:30
那我們看黑板。

00:36:34 - 00:36:36
現在講的是行政法的法源。

00:36:36 - 00:36:41
你學到任何東西的時候，這是到一半，你要回想一下，我到底在哪裡。

00:36:41 - 00:36:48
我們的GPS定位是行政法的法源，然後是成文法體系，在講行政命令之緊急命令。

00:36:49 - 00:36:53
好，那講到緊急命令呢，我們就是增修條文，填補法律之不足。

00:36:53 - 00:36:56
好，那講到填補法律之不足就引發兩個問題。

00:36:56 - 00:36:59
緊急命令可以大於憲法嗎？

00:37:00 - 00:37:02
緊急命令可以事後做補充嗎？

00:37:02 - 00:37:04
有哪一號字？

00:37:04 - 00:37:08
字第543號，說你在第一波版本有授權，然後經立法院追認就可以來發布了。

00:37:09 - 00:37:11
所以這樣就是一個回想。

00:37:11 - 00:37:16
也就是你學到一個段落，就是回家自己做，就默默地會一直提醒你。

00:37:16 - 00:37:20
好，所以我們學完了這樣的一個類別，請繼續看講義。

00:37:20 - 00:37:22
你看一下74頁。

00:37:22 - 00:37:24
74頁的最下面。

00:37:24 - 00:37:27
你看到第二種行政命令叫做法規命令。

00:37:28 - 00:37:30
好，那我們先順著看喔。

00:37:30 - 00:37:32
法規命令74頁對不對？

00:37:32 - 00:37:33
請幫我翻一下頁數。

00:37:33 - 00:37:35
你翻到76頁以下。

00:37:35 - 00:37:37
需要你幫一個忙。

00:37:37 - 00:37:37
來。

00:37:37 - 00:37:38
請翻到76頁，請看一下最上面的第三點，這個叫行政規則。

00:37:42 - 00:37:45
好，那我們他們是難兄難弟，所以我們就合在一起講，來請看黑板。

00:37:51 - 00:37:52
講到行政命令。

00:37:54 - 00:37:55
為什麼要一起講呢？

00:37:56 - 00:37:58
前面是緊急命令嘛。

00:38:00 - 00:38:02
好，那這邊是法規命令。

00:38:03 - 00:38:05
好，這邊是行政規則。

00:38:07 - 00:38:07
好，問題來了。

00:38:08 - 00:38:11
為什麼法規命令跟行政規則要一起講呢？

00:38:12 - 00:38:17
主要是因為呢，這個法規命令跟行政規則呢，它們是同時被寫在行政程序法。

00:38:17 - 00:38:22
這兩個東西它們是以兄弟姊妹的身分一起被放在行政程序法，所以立法者對它們兩個是親眼有加。

00:38:26 - 00:38:28
那為什麼這麼樣的一個看待呢？

00:38:28 - 00:38:35
主要就是因為，法規命令跟行政規則在實務上非常常用，所以行政程序法特別把它挑出來去讓行政機關遵守。

00:38:35 - 00:38:37
那為什麼這兩個東西很常用呢？

00:38:37 - 00:38:42
好，首先，第一個，它是這個經法律授權。

00:38:43 - 00:38:44
然後呢，由機關制定。

00:38:44 - 00:38:48
可以對外部人民產生法律效果的一些規範。

00:38:48 - 00:38:48
好，所以舉例喔。

00:38:49 - 00:38:51
各位知道一個小嘗試嗎？

00:38:51 - 00:38:54
你騎摩的時候要開車經過巷子的時候。

00:38:54 - 00:38:55
請問限速是多少？

00:38:55 - 00:38:56
哦，30公里嗎？

00:38:56 - 00:38:57
40公里嗎？

00:38:57 - 00:38:58
50公里嗎？

00:38:58 - 00:38:59
答案是30公里。

00:39:00 - 00:39:01
說他媽的怎麼速度那麼慢？

00:39:01 - 00:39:07
對，是因為交通部有一個經授權的法規命令叫做道路安全規則，這六個字呢，讓所有人騎摩托車或開車都不能在巷子裡超過30公里。

00:39:07 - 00:39:13
但這是一個廢掉的法律，為什麼？不是因為它內容很廢，是因為請問誰要去測速？

00:39:17 - 00:39:17
沒有啊。

00:39:17 - 00:39:21
所以這個規定你看很多人在巷子裡其實絕對會超過30公里嘛，所以這是一個無法執行的東西。

00:39:23 - 00:39:26
所以啊，中華民國有許多無法執行的東西。

00:39:26 - 00:39:27
舉一個草案。

00:39:28 - 00:39:29
題外話。

00:39:29 - 00:39:33
像前幾年呢，有一個法律呢，是希望讓小朋友在家好，不要用太久的3C產品。

00:39:34 - 00:39:35
我們說平板育兒嘛，對不對？大家去吃到飽。

00:39:36 - 00:39:37
你會看過這種畫面嗎？

00:39:38 - 00:39:41
哦，爸媽為了想要自己吃到飽，所以就讓小朋友吃平板。

00:39:41 - 00:39:44
就放一臺平板給他，什麼巧虎就看到飽了，所以這件事情是一回事。

00:39:46 - 00:39:50
但是如果這個巧虎看太多，或者是抖音看太多，會有所謂的這個後遺症嘛。

00:39:51 - 00:39:53
所以呢,前幾年呢,就有國民黨立委提案了。

00:39:53 - 00:39:59
哦,這個兒少這個避免3C過度是很重要的這個狀況,我們要修法來給他做因應。

00:39:59 - 00:40:00
好。

00:40:00 - 00:40:00
所以那個兒少相關法律裡面就這個條文沒有過。

00:40:03 - 00:40:10
他寫什麼呢？他說兒少是在家裡面一天當中不可以使用多久的這個所謂的3C產品。

00:40:10 - 00:40:10
我就問。

00:40:10 - 00:40:16
假設他寫八小時，請問兒少在家裡面不可以使用超過八小時的這個3C產品。

00:40:16 - 00:40:18
那請問誰要做稽查？

00:40:19 - 00:40:21
開門查水錶嗎？

00:40:21 - 00:40:24
每個人家庭都有這樣的查水錶專員去看那個八小時嗎？

00:40:24 - 00:40:27
所以這也是一種無法執行的法律。

00:40:27 - 00:40:28
就好比這個法規命令。

00:40:28 - 00:40:30
你30公里要怎麼測？

00:40:30 - 00:40:31
然後不可以超過。

00:40:31 - 00:40:32
所以無法執行。

00:40:32 - 00:40:33
但是那是題外話。

00:40:33 - 00:40:34
我們拉回來。

00:40:35 - 00:40:38
所以呢道路安全規則使不使用？

00:40:38 - 00:40:39
大部分的規則都是使用。

00:40:39 - 00:40:48
所以呢,它是一種什麼？經由立法者授權,然後讓行政機關自己去定,然後產生外部人民規範的法律效果的總稱,這個叫法規命令。

00:40:49 - 00:40:52
它超常用，所以呢，它被寫進行政程序法。

00:40:52 - 00:40:55
那另外一種呢，是行政規則。

00:40:55 - 00:40:59
它的這個東西呢，不需要經過立法者授權。

00:41:00 - 00:41:03
所以呢，它能夠處理的呢，也只有內部的法律問題。

00:41:03 - 00:41:06
所以如果你們是行政機關的首長。

00:41:06 - 00:41:09
行政機關的首長下面可能有100個人在那邊凹逮捕。

00:41:09 - 00:41:11
那請問這100個人你要怎麼讓他們做事情？

00:41:12 - 00:41:14
你當然要先分小組嘛。

00:41:14 - 00:41:18
這邊有什麼科,這邊有什麼事,然後你要分配什麼任務,對不對？

00:41:18 - 00:41:22
那每個任務裡面會有一些解釋性的行政規則,或者是裁量基準。

00:41:23 - 00:41:27
所以為了調動你手下百萬兵馬，你當然要去做一些內部的分工合作。

00:41:28 - 00:41:29
所以我就問。

00:41:29 - 00:41:35
你是一個行政長官，按照你的職權，我給你一個去規範內部效力的東西。

00:41:35 - 00:41:35
對你來講重不重要？

00:41:36 - 00:41:36
超重要。

00:41:37 - 00:41:39
所以呢,就會跑出了行政規則這個東西。

00:41:40 - 00:41:41
好,所以你重頭來看。

00:41:42 - 00:41:43
請問你作為一個行政機關。

00:41:44 - 00:41:46
為什麼這一些都是你的法源？

00:41:47 - 00:41:49
因為總統講的緊急命令你要不要聽？

00:41:50 - 00:41:50
你要。

00:41:51 - 00:41:55
第二個法規命令對你來講，你要去規範外部的人民。

00:41:55 - 00:41:56
這個對你來講也很重要。

00:41:56 - 00:41:57
所以呢，你也要聽。

00:41:57 - 00:42:00
第三個你是下級機關，張寧。

00:42:00 - 00:42:01
官定的行政規定你要不要聽？

00:42:01 - 00:42:04
也要，所以這個都是你的一些法源，OK？

00:42:04 - 00:42:05
好，所以我們來看一下講義。

00:42:07 - 00:42:08
來，請看74頁啊。

00:42:08 - 00:42:10
74頁你看一下最下面的阿拉伯數字是2，你看第一行。

00:42:11 - 00:42:16
機關基於法律授權，

00:42:16 - 00:42:21
好，請把授權兩個字圈起來。

00:42:26 - 00:42:33
對多數不特定人民就一般事項抽象地要發生法律效果，請把要發生法律效果畫一下底線。

00:42:34 - 00:42:35
這是他的關鍵詞。

00:42:36 - 00:42:39
因為它會影響外部人民的。

00:42:39 - 00:42:40
它一定要經過

00:42:40 - 00:42:41
過立法者的授權。

00:42:41 - 00:42:42
好。

00:42:42 - 00:42:43
好，那再來你看一下75頁的第一行最上面。

00:42:46 - 00:42:50
其名稱則由中央法規標準法第三條例示如下。

00:42:50 - 00:42:52
如某某規程規則，我解說一下。

00:42:54 - 00:42:56
法規命令是一個樣態。

00:42:57 - 00:43:00
那它具體的真實名稱可能有這幾種類型。

00:43:00 - 00:43:03
好比我們所有人都是地球人。

00:43:03 - 00:43:05
但是你是地球人的什麼具體的人。

00:43:05 - 00:43:08
你是臺灣人還是你是中國人，那就會有不同的名稱，這樣懂嗎？

00:43:08 - 00:43:09
好。

00:43:10 - 00:43:11
它的總稱是法規命令。

00:43:11 - 00:43:13
就好比是地球人。

00:43:13 - 00:43:14
那地球人下面還有什麼人，那是另外一件事。

00:43:15 - 00:43:16
好。

00:43:16 - 00:43:18
那再來呢,你看一下喔。

00:43:19 - 00:43:20
你的這個講義喔。

00:43:20 - 00:43:21
你看一下76頁。

00:43:23 - 00:43:24
76頁的部分來。

00:43:25 - 00:43:27
我們先概括地講一些基本東西。

00:43:29 - 00:43:30
你看一下76頁喔。

00:43:30 - 00:43:30
你看一下最上面的三。

00:43:32 - 00:43:32
行政規則。

00:43:33 - 00:43:38
那是指上級機關對下級機關或長官對屬官依其權限或職權。

00:43:38 - 00:43:39
你把權限圈起來。

00:43:39 - 00:43:42
就是它可以按照他爽去，他就去用。

00:43:43 - 00:43:46
然後規範內部機關的秩序及運作。

00:43:46 - 00:43:47
請把內部兩個字圈起來。

00:43:48 - 00:43:48
好。

00:43:49 - 00:43:52
非直接對要發生法律效果的一般的抽象的規定。

00:43:52 - 00:43:54
所以這個是行政規則的定義。

00:43:54 - 00:43:55
那重點在什麼地方？

00:43:55 - 00:43:57
重點是你是行政機關。

00:43:57 - 00:44:00
你按照你的職權，然後為了規範內部，你可以去做一系列的遊戲規則，這個叫行政規則。

00:44:00 - 00:44:03
它會按照順序念，內部規則會分配事物這樣子。

00:44:03 - 00:44:08
再來請看括號二，行為導引，請看白色圈圈一，解釋性規則。

00:44:09 - 00:44:11
他會去闡明法規要件的意涵。

00:44:12 - 00:44:13
這個意思是這樣子的。

00:44:13 - 00:44:15
請問各位有沒有聽過三段論證？

00:44:16 - 00:44:17
三段論證的第一段是什麼？

00:44:18 - 00:44:20
大前提、小前提、涵射，對不對？

00:44:21 - 00:44:23
那請問大前提到底講什麼？

00:44:23 - 00:44:23
誰說了算？

00:44:24 - 00:44:26
你說了算還是你的長官說了算？

00:44:26 - 00:44:29
有時候很多時候都是你長官說了算啊。

00:44:29 - 00:44:30
他會訂

00:44:30 - 00:44:33
解釋性的行政規則，叫你去按照他的解釋去解釋。

00:44:33 - 00:44:36
再來請看一下白色圈圈二，裁量基準。

00:44:37 - 00:44:38
裁量是一個專有名詞。

00:44:39 - 00:44:42
裁量的專有名詞的意思是指法律效果的選擇。

00:44:43 - 00:44:45
所以湊在一起，請問什麼是裁量基準？

00:44:46 - 00:44:48
法律效果選擇的基準。

00:44:48 - 00:44:52
所以問題來了，我們什麼時候需要一個選擇法律效果的基準？

00:44:52 - 00:44:54
想像你是交通警察。

00:44:54 - 00:44:56
來，各位，在座各位，每一個都是交通警察。

00:44:57 - 00:44:59
你往東邊去，你往北邊去，你往南邊去。

00:44:59 - 00:45:01
看到不同的紅燈右轉。

00:45:01 - 00:45:03
你們按照你們當下的心情。

00:45:03 - 00:45:04
早上早餐有沒有吃飽。

00:45:04 - 00:45:07
中午的這個，下雨天有沒有被淋到雨。

00:45:07 - 00:45:12
如果你們心情好,說不定東邊的開單比較低,西邊的淋到雨了,心情差,開單很高。

00:45:13 - 00:45:14
這樣對人民來講是好事嗎?

00:45:15 - 00:45:16
不是好事。

00:45:16 - 00:45:18
所以請看白色圈圈二。

00:45:18 - 00:45:19
冒號。

00:45:19 - 00:45:21
提供做成選擇的標準。

00:45:21 - 00:45:24
括號到底要裁什麼，法律效果如處多少罰鍰。

00:45:24 - 00:45:26
這個就是裁量基準的初衷。

00:45:26 - 00:45:29
希望讓長官去控制下級機關的裁量基準。

00:45:29 - 00:45:30
好，所以回到黑板這邊。

00:45:31 - 00:45:36
為什麼法規命令跟行政規則都會是行政機關的法源？

00:45:36 - 00:45:39
因為法規命令會控制外部的人民。

00:45:39 - 00:45:41
所以機關在操作的時候就要亦步亦趨。

00:45:41 - 00:45:44
另外一方面行政規則也包含了裁量基準。

00:45:44 - 00:45:46
所以你作為下級機關，你要不要去遵守行政規則？

00:45:47 - 00:45:47
要。

00:45:47 - 00:45:49
但是這邊岔開來講一下。

00:45:50 - 00:45:50
哦。

00:45:54 - 00:45:57
這些東西在真實世界都是法源。

00:45:57 - 00:46:00
但不一定這些法源都會成為我們最核心的所謂的意識的焦點。

00:46:00 - 00:46:00
舉例。

00:46:01 - 00:46:03
我們會考你某一個行政規則嗎?

00:46:03 - 00:46:10
不會嘛,如果考選部在24考一個特定行政規則的解釋,你被考生拖去打嘛。

00:46:10 - 00:46:12
因為這個行政規則太瑣碎了嘛。

00:46:12 - 00:46:17
所以呢,你在理解上跟考試上有時候會有一個很大的鴻溝。

00:46:17 - 00:46:24
我們在教學上,比方說這是第一堂,所以我們這邊會教比較慢,因為它是一些基礎概念,慢慢引導你的。

00:46:24 - 00:46:29
但是呢,其實這些東西呢,在考試上,它不是最主要的,你只要大概知道一下就可以。

00:46:30 - 00:46:37
比方說行政規則,你只要知道在實務上,有一個內部做的遊戲規則,然後呢行政機關就會聽。

00:46:37 - 00:46:39
這樣就可以了,在這一秒知道這個就可以了。

00:46:39 - 00:46:41
除非我們後面會補充,好不好。

00:46:41 - 00:46:42
好，所以拉回來。

00:46:43 - 00:46:49
所以呢，你會發現這個行政命令有以上所說的幾種的法[redacted]。

00:46:49 - 00:46:51
好，那再來請繼續看黑板。

00:46:53 - 00:46:55
法規命令跟行政規則這是一組的。

00:46:56 - 00:46:59
那特別強調它是一組的原因是因為呢，來看黑板這邊。

00:47:00 - 00:47:08
在你的時光軸上面，我們在民國120年的時候弄了一個東西叫做中央法規標準基準法。

00:47:09 - 00:47:13
那這部法呢，它又被稱之為法中之法，為什麼？

00:47:13 - 00:47:14
你光聽它的名字就知道了。

00:47:14 - 00:47:16
它是法規的標準。

00:47:17 - 00:47:22
也就是說這部法出來之後，其他法要怎麼做，就要按照這部法亦步亦趨，以它為中央武啊。

00:47:22 - 00:47:24
所以這部法又叫做法中之法。

00:47:25 - 00:47:27
那法中之法裡面呢，第七條它有規定。

00:47:28 - 00:47:30
它規定說所有的命令。

00:47:30 - 00:47:31
要分成兩種命令。

00:47:32 - 00:47:33
一個叫做授權命令。

00:47:35 - 00:47:36
一個叫做職權命令。

00:47:37 - 00:47:38
太棒了。

00:47:38 - 00:47:38
為什麼太棒了？

00:47:39 - 00:47:41
因為在民國80幾年的時候，

00:47:42 - 00:47:44
我們的立法院又定了所謂的行政程序法。

00:47:45 - 00:47:47
好，那你告訴我，你已經有答案了。

00:47:47 - 00:47:49
請問行政程序法規定哪兩種命令？

00:47:50 - 00:47:53
他規定了法規命令跟行政規則。

00:47:54 - 00:47:54
好。

00:47:54 - 00:47:55
那我先定義一下。

00:47:56 - 00:47:59
授權命令它指的就是經立法者授權。

00:47:59 - 00:48:00
0

00:48:00 - 00:48:00
由行政機關吐出來的種種規範。

00:48:02 - 00:48:06
所以這個授權命令呢,在內容上跟法規命令是重疊的。

00:48:07 - 00:48:10
所以這邊我們可以暫且忽略它,現在比較不會有人這樣去稱呼它。

00:48:11 - 00:48:12
我們都會直接叫它法規命令比較多。

00:48:13 - 00:48:15
因為它是比較靠近我們的法律嘛。

00:48:15 - 00:48:17
可是另外一個問題來了，職權命令。

00:48:18 - 00:48:27
職權命令的意思是說，我用我的職權，我在未受經，我在未授權的情況之下，我就做出了這樣的規範。

00:48:27 - 00:48:29
我可以是影響內部的。

00:48:29 - 00:48:30
我也可以影響外部的。

00:48:31 - 00:48:34
好，所以職權命令如果是影響內部的。

00:48:35 - 00:48:36
就跟這個重疊，對不對？

00:48:37 - 00:48:38
所以這個沒有問題。

00:48:38 - 00:48:40
可是偏偏問題就在於說。

00:48:40 - 00:48:44
職權命令啊，當時有制定很多影響外部的。

00:48:45 - 00:48:47
哦，所以舉一個柿子的例子。

00:48:48 - 00:48:50
各位小時候有沒有玩過玩具槍？

00:48:51 - 00:48:54
哦，在民國70幾年的時候在這個地方。

00:48:54 - 00:48:57
民國70幾年的時候呢，臺灣一度非常盛行搶案。

00:48:58 - 00:49:03
那為了去防堵搶案呢，警方一個頭兩個大，要想盡各種辦法去防堵這些犯罪。

00:49:03 - 00:49:06
其中一個犯罪的這個矛頭呢，就指向玩具槍。

00:49:06 - 00:49:12
因為呢，那個時候70幾年進口了很多這個以假亂真，或者是這個超級逼真的玩具槍。

00:49:12 - 00:49:17
讓警方擔心說，只是出於擔心，這個欠缺更進一步的實證。

00:49:17 - 00:49:21
擔心說會拿這個玩具槍呢，就跑去銀樓或銀行搶劫。

00:49:21 - 00:49:27
這個槍做太像了，所以那個行員或者是櫃檯的服務人員都嚇了，把手舉起來。

00:49:27 - 00:49:32
所以在民國70幾年的時候呢，就做了一個職權命令。

00:49:32 - 00:49:35
要求玩具廠商要針對玩具槍做管制。

00:49:35 - 00:49:41
其中一個最為人所詬病的都是所有的玩具槍在槍口那個地方要漆上橘色。

00:49:42 - 00:49:44
可是這個東西就是雙面刃啊。

00:49:44 - 00:49:46
哦,一看就是玩具槍,對不對?

00:49:46 - 00:49:54
可是那些買槍回家的玩家超不爽的,我買槍回來是買模型,買一個鑑賞,買一個開心,買一個喜悅的。

00:49:54 - 00:49:56
你在前面頭上面塗一圈橘色的超醜的。

00:49:57 - 00:49:59
那當然是一個重傷害,對不對?

00:49:59 - 00:50:00
所以你們

00:50:00 - 00:50:01
這個東西後來就變四字了,

00:50:01 - 00:50:02
請看一下我們的講義,

00:50:03 - 00:50:04
請看一下你的76頁,

00:50:05 - 00:50:07
76頁的最下面，你看阿拉伯數字四，

00:50:08 - 00:50:09
職權命令,

00:50:09 - 00:50:10
請看第一行,

00:50:10 - 00:50:13
此指由各機關依法定職權制定,

00:50:14 - 00:50:16
對人民產生拘束力的這個命令,

00:50:16 - 00:50:19
你看第二行,中央法規標準法第七條參照,

00:50:19 - 00:50:20
好,

00:50:20 - 00:50:20
那順著念,

00:50:21 - 00:50:28
而在程序法制定公佈之後，在法規命令跟行政規則的二分體系下，職權命令該何去何從？

00:50:28 - 00:50:32
換言之，職權命令到底該落入法規命令還是行政規則？

00:50:32 - 00:50:34
或者是我們可以繼續保留？

00:50:34 - 00:50:35
這都產生了爭議。

00:50:35 - 00:50:35
好,

00:50:36 - 00:50:38
那我們來看一下，這個黑板這邊，

00:50:40 - 00:50:41
它產生了爭議，

00:50:41 - 00:50:42
它產生什麼爭議？

00:50:42 - 00:50:43
請看黑板喔！

00:50:43 - 00:50:47
如果職權命令，它的效果是產生內部效果的，

00:50:47 - 00:50:50
那我們當然就不會去變動它，

00:50:50 - 00:50:53
因為它會被行政規則給吸收嘛，對不對？

00:50:53 - 00:50:54
好，

00:50:54 - 00:50:56
那現在最後的問題就是，

00:50:57 - 00:51:13
如果說職權命令

00:51:13 - 00:51:30
它對外部的人民

00:51:30 - 00:51:40
產生影響

00:51:40 - 00:51:41
那我們要不要保留下來？

00:51:42 - 00:51:42
好,

00:51:42 - 00:51:44
這邊分成兩部分,

00:51:44 - 00:51:46
那分成兩部分呢，請繼續看黑板。

00:51:48 - 00:51:51
如果它的內容是需要法律保留，

00:51:51 - 00:51:53
那我們就不保留了。

00:51:53 - 00:51:55
另外一個就是不需要法律保留，

00:51:56 - 00:51:58
那我們就會讓它保留下來。

00:51:59 - 00:52:00
好，我是故意的。

00:52:00 - 00:52:01
再講一次邏輯。

00:52:02 - 00:52:10
法律保留的意思就是，如果某一個事情被歸類為很重要，那麼它就要有法律依據，它不可以用職權去做，懂嗎？

00:52:10 - 00:52:12
所以它這邊當然就不允許。

00:52:12 - 00:52:15
那你要問的問題是這個，什麼東西是重要的。

00:52:16 - 00:52:22
那之後會詳細講，會有一個專章，這是二試的超大考點，不過未來再詳細講。

00:52:22 - 00:52:27
在所有重要性當中，侵犯人權是一種類型。

00:52:28 - 00:52:30
所以侵犯人權的事情

00:52:30 - 00:52:32
需不需要法律保留？

00:52:32 - 00:52:33
需要法律保留。

00:52:33 - 00:52:36
所以可以用職權命令來做嗎？

00:52:36 - 00:52:36
不可以。

00:52:36 - 00:52:41
那相對的，如果這個事情不重要，沒有侵犯人權。

00:52:41 - 00:52:43
那不需要法律保留。

00:52:43 - 00:52:45
那我可不可以拿去做職權命令？

00:52:45 - 00:52:46
就可以拿去做職權命令了。

00:52:46 - 00:52:47
這樣懂嗎？

00:52:47 - 00:52:48
所以回頭來看講義。

00:52:48 - 00:52:49
你看77頁。

00:52:51 - 00:52:52
77頁請看第二段。

00:52:53 - 00:52:54
第二段第二行。

00:52:55 - 00:53:00
我們仍然可以繼續保留在法律無授權下,讓機關職權定定向外生效

00:53:00 - 00:53:01
下的空間嗎？

00:53:01 - 00:53:01
本文認為

00:53:01 - 00:53:04
這個本文其實也不是我,就是學者。

00:53:04 - 00:53:10
應是規範內容是否需法律保留,括號,交給立法者好好規定,標準詳見第四節,好。

00:53:11 - 00:53:12
而定分數如下，括號一。

00:53:13 - 00:53:15
需法律保留，如果這個事情

00:53:15 - 00:53:17
如果要立法者好好規定，請把立法者好好規定畫下底線。

00:53:21 - 00:53:23
好，然後寫上如侵犯人權，如侵犯人權。

00:53:26 - 00:53:27
在這一秒你先知道一個例子就可以了。

00:53:27 - 00:53:29
如侵犯人權。

00:53:30 - 00:53:30
好。

00:53:30 - 00:53:32
順的念，則不得為之，而需落實程序法174條的意旨。

00:53:36 - 00:53:37
請看一下這個框框。

00:53:37 - 00:53:39
程序法174條之一呢，請注意。

00:53:41 - 00:53:44
它是一個超級重要的歷史痕跡。

00:53:44 - 00:53:46
對2025年的你來講，這個條文

00:53:47 - 00:53:49
就是一個歷史回顧。

00:53:49 - 00:53:52
但在他成為歷史回顧之前，它是有燃燒過的。

00:53:52 - 00:53:52
因為你看第一行。

00:53:54 - 00:53:58
本法事行前,機關因中標法第七條定定之命令,需與法律

00:53:59 - 00:54:00
同

00:54:00 - 00:54:01
或法律明列其授權依據者,

00:54:02 - 00:54:03
要再本法實行後兩年內,

00:54:04 - 00:54:07
用法律規定或法律明列其授權,

00:54:07 - 00:54:08
預期失效

00:54:08 - 00:54:09
各位這是什麼意思？

00:54:10 - 00:54:12
174條制定之前

00:54:12 - 00:54:14
有超多影響人民的職權命令

00:54:14 - 00:54:15
有超多

00:54:16 - 00:54:18
所以有很多都是違反法律保留的。

00:54:18 - 00:54:21
所以呢這個條文，它成為灰燼之前，

00:54:21 - 00:54:23
它燃燒自己，告訴所有的機關，

00:54:24 - 00:54:26
你兩年內要給我搞定你的依據，

00:54:26 - 00:54:27
你要給我補回去。

00:54:27 - 00:54:29
你不補回去的話，你看最後四個字。

00:54:30 - 00:54:33
你不補回去，你的這一坨職權命令全部失效。

00:54:34 - 00:54:35
所以他等於是自爆了。

00:54:36 - 00:54:38
兩年之內你們給我全部毀掉啊。

00:54:38 - 00:54:44
他就用那個自爆的方式把全部機關全部都恐嚇一輪，然後就改善了。

00:54:44 - 00:54:45
這是民國89年的事情,

00:54:46 - 00:54:49
對你現在來講就是一個歷史痕跡,但它當年超重要。

00:54:49 - 00:54:50
好,

00:54:50 - 00:54:52
所以呢,我們來看一下標題,

00:54:53 - 00:54:53
不好意思講多了,

00:54:54 - 00:54:55
你回到77頁的括號一,

00:54:55 - 00:54:56
回到括號一,

00:54:57 - 00:54:59
需法律保留，那就不能做。

00:54:59 - 00:55:01
好，你看一下框框的下面第一行，

00:55:02 - 00:55:03
實例於四至570。

00:55:04 - 00:55:05
就是我剛剛講的玩具槍

00:55:05 - 00:55:06
你看第一行

00:55:07 - 00:55:10
機關基於職權發布的命令，固有其必要

00:55:11 - 00:55:18
但禁止製造、運輸、販賣、攜帶、公然陳列類似真槍的玩具槍，並對違反者予以處罰，涉及人民權利自由的限制

00:55:19 - 00:55:21
應有法律或法律明確授權的命令

00:55:21 - 00:55:23
括號，需配合法律保留。

00:55:24 - 00:55:31
上開職權命令未經法律授權，限制人民自由權利其影響又非輕微，與憲法23條之法律保留原則不符，均應不予適用。

00:55:31 - 00:55:32
講白話什麼意思？

00:55:33 - 00:55:35
這些去規範玩具槍的規定，

00:55:36 - 00:55:38
因為沒有法律保留的授權，

00:55:38 - 00:55:39
所以全部都不能用。

00:55:40 - 00:55:40
好,

00:55:40 - 00:55:42
可是你看下面的括號二,

00:55:42 - 00:55:43
不需法律保留,

00:55:44 - 00:55:48
這時候學者仍尚有職權命令活動的空間,

00:55:49 - 00:55:52
這類無需法律保留的事項，如四至四十三理由所說的，

00:55:53 - 00:55:54
細節性、技術性的事項，

00:55:55 - 00:55:56
所以講一個白話，

00:55:56 - 00:55:57
你看黑板，

00:55:59 - 00:56:00
有一些事情

00:56:00 - 00:56:04
正因為它不重要，所以它就會被劃歸為不需要法律授權的。

00:56:04 - 00:56:07
如果某一坨行政的任務它是不需要授權的，

00:56:08 - 00:56:10
那你自然就可以用職權去定它的遊戲規則，

00:56:11 - 00:56:11
這樣懂了嗎？

00:56:12 - 00:56:14
好，那在這麼多裡面不需要法律保留的，

00:56:14 - 00:56:17
有一類就被叫做專有名詞，請回到講義，

00:56:18 - 00:56:19
倒數第二行後面，

00:56:19 - 00:56:23
這一類的事情之一就被叫做細節性技術性事項，

00:56:23 - 00:56:24
OK？

00:56:24 - 00:56:26
細節性技術性事項。

00:56:26 - 00:56:27
好，所以我舉個例子，

00:56:27 - 00:56:32
各位去戶政事務所，你要換身分證，是不是要抽號碼牌？

00:56:32 - 00:56:33
對。

00:56:33 - 00:56:39
所以如果這個時候，那個先生小姐跟你講說，你不抽號碼牌，我就不讓你辦，你們這些死刁民。

00:56:39 - 00:56:42
那這個時候，我叫你去抽號碼牌，我才會幫你。

00:56:42 - 00:56:44
請問我沒有影響到你的一般行動自由？

00:56:44 - 00:56:45
有啊，

00:56:45 - 00:56:47
可是我叫你抽號碼牌，你會少塊肉嗎？

00:56:48 - 00:56:49
當然不會啊，

00:56:49 - 00:56:53
所以這就是影響你的一般行動自由的一個細節性事項嘛。

00:56:54 - 00:56:57
所以戶政事務所可不可以叫你們這些刁民去抽號碼牌？

00:56:57 - 00:57:02
啊當然可以啊，這個就是技術性事項，它無需法律保留，它用職權命令就可以做了。

00:57:02 - 00:57:03
好，這是這個例子。

00:57:04 - 00:57:07
好，所以請進到你的講義喔，78頁。

00:57:08 - 00:57:10
我們用這張圖，來做一個歸納。

00:57:11 - 00:57:15
請記住這個圖只是歸納，幫你做一個概念上的釐清，

00:57:15 - 00:57:17
它不是考試的重點，所以背不起來也沒關係，

00:57:18 - 00:57:18
我們看懂比較重要。

00:57:19 - 00:57:20
來，你看最上面的行政命令。

00:57:21 - 00:57:25
你看右邊，未直接產生外部效力，這個是行政規則。

00:57:25 - 00:57:28
左邊產生外部效力，再往下一層，

00:57:28 - 00:57:31
你看右邊需要法律授權，這是法規命令，

00:57:31 - 00:57:33
左邊無需法律授權。

00:57:33 - 00:57:34
好，請看再下一層，

00:57:35 - 00:57:38
右邊不得排除法律憲法，這個是指權命令。

00:57:38 - 00:57:41
它只能規範這個細微的不重要的東西,

00:57:42 - 00:57:42
懂嗎?

00:57:43 - 00:57:46
再來左邊得排除法律或憲法，這只有至高無上的什麼？

00:57:46 - 00:57:47
緊急命令才能這麼做,

00:57:47 - 00:57:48
OK?

00:57:48 - 00:57:50
希望能夠幫助你理清一系列的東西。

00:57:51 - 00:57:51
好,

00:57:51 - 00:57:53
那我們繼續看黑板喔。

00:57:54 - 00:57:58
講到這邊呢,大家應該就是陸陸續續吃下一些資訊量喔。

00:57:58 - 00:58:00
我們講一下上課的小技巧。

00:58:00 - 00:58:00
規則

00:58:00 - 00:58:01
非常單純。

00:58:02 - 00:58:04
老師習慣就是上一個半小時休息20分鐘，

00:58:04 - 00:58:06
這是多年來的小規則而已，

00:58:06 - 00:58:07
也就是說我們會大概上到8點。

00:58:08 - 00:58:09
然後休息20分鐘,

00:58:09 - 00:58:11
然後接下來就是上一個小時10分鐘的下課。

00:58:11 - 00:58:11
好,

00:58:11 - 00:58:14
所以大家可以預期什麼時候去買麥當勞隨便你。

00:58:15 - 00:58:16
上課非常歡迎吃東西,

00:58:17 - 00:58:19
不要發出噪音的話都沒有關係,

00:58:19 - 00:58:20
吃火鍋也可以,

00:58:20 - 00:58:21
但吃火鍋會有冒泡聲，所以算了。

00:58:21 - 00:58:22
好。

00:58:22 - 00:58:22
所以我們畫到黑板。

00:58:23 - 00:58:24
命令之後呢,

00:58:24 - 00:58:28
我們要講的是自治規則。

00:58:30 - 00:58:30
問題就來了,

00:58:32 - 00:58:33
行政機關他會做命令,

00:58:34 - 00:58:38
那有一些行政的單位它特別不一樣，它會弄出所謂的自治規則,

00:58:39 - 00:58:40
所以這兩個地方差在哪裡？

00:58:42 - 00:58:43
原因是因為，

00:58:44 - 00:58:47
我們中央它是一個法人，叫做中華民國，

00:58:48 - 00:58:51
那這個法人呢，它的行政權會做命令，

00:58:52 - 00:58:53
它的立法權會做法律。

00:58:54 - 00:58:57
那同一時間，我們在地方會有個所謂的地方自治團體。

00:58:58 - 00:58:59
那同一時間，

00:58:59 - 00:59:41
有其他自治權的，

00:59:41 - 00:59:42
就是說大學自治，

00:59:42 - 00:59:43
這個叫大學。

00:59:44 - 00:59:45
所以呢你會發現到說,

00:59:45 - 00:59:50
在臺灣我們只有中央這樣的行政組織或中央的立法組織嗎?

00:59:50 - 00:59:51
不一定,

00:59:51 - 00:59:56
他在地方或是在大學裡面都會有一些跟中央隔開來,

00:59:56 - 01:00:00
特別擁有自己決定空間的這些自治組織。

01:00:00 - 01:00:01
我先講結論。

01:00:01 - 01:00:06
這個區塊的講授，括號四的部分，你只要知道名詞就可以了，因為這邊很少直接考。

01:00:08 - 01:00:10
要考的話是下一冊的問題，比方說地方自治團體的一些地方制度法的問題，那是下冊的問題，這邊你知道理解就可以。

01:00:16 - 01:00:22
好，我們看第一行，實質由自治組織所定，一般且抽象性的規定。

01:00:23 - 01:00:27
那什麼是自治組織，從字面上就帶有所謂的自我治理。

01:00:27 - 01:00:29
這邊先記得一個基本小常識。

01:00:30 - 01:00:34
我們的行政機關，他強調的是上命下從。

01:00:35 - 01:00:37
長官說的話，怎麼可以有自我置喙呢？

01:00:37 - 01:00:39
所以這個原本是矛盾的喔。

01:00:40 - 01:00:43
可是反過來，我們為什麼特別希望某些組織可以自我治理？

01:00:44 - 01:00:46
就是希望他能夠多做一點事情，來我請問你，大學為什麼要大學自治？

01:00:49 - 01:00:52
我們為什麼不叫大學是行政機關就好，為什麼希望大學自治？

01:00:53 - 01:00:56
就是希望大學能夠發揮出什麼樣自由的光輝？

01:00:56 - 01:00:57
學術自由啊。

01:00:57 - 01:00:58
學術自由啊。

01:00:58 - 01:01:01
你們從憲法不是學到學術自由衍生出大學自治嗎？

01:01:02 - 01:01:04
所以這個自治是建立在某種需求上面，懂嗎？

01:01:05 - 01:01:06
好。

01:01:06 - 01:01:06
那請看第二段。

01:01:07 - 01:01:12
在前述理解下，我國的自治組織部分具有公法人身分，像是地方自治團體。

01:01:13 - 01:01:14
好。

01:01:14 - 01:01:18
才能創造最佳利益，避免國家忽略當地狀況，而自行制定自治條例。

01:01:19 - 01:01:20
講一個更深刻的啦。

01:01:20 - 01:01:22
假設各位是臺東市市民，我是故意的，為什麼？

01:01:24 - 01:01:26
因為臺東市人口大概二三十萬啊。

01:01:27 - 01:01:30
那請問我們全臺灣，你想像一下。

01:01:30 - 01:01:33
總統票數，這個投票權人有幾票？

01:01:33 - 01:01:36
總統的投票權人大概是2000萬上下。

01:01:37 - 01:01:40
那請問30萬是佔2000萬的幾分之幾？2000分之30啊，繼續約分一下。

01:01:42 - 01:01:44
我的重點是，如果各位是臺東市民，然後呢，總統票投下去的話，請問總統會理你嗎？

01:01:49 - 01:01:53
總統不會理你哦，因為你是那30票，30萬票分之一啊。

01:01:53 - 01:01:55
他要顧的是六都的票倉啊。

01:01:55 - 01:01:58
所以如果我們沒有地方自治會發生什麼情況？

01:01:59 - 01:02:00
沒有地方自治

01:02:00 - 01:02:04
的話，那些偏鄉，他就沒有自治權，而去顧自己的行為，那就會被這個中央變成禁臠，OK？

01:02:08 - 01:02:09
所以拉回來你看講義。

01:02:09 - 01:02:16
第二段的第二行，透過地方自治團體，希望創造最佳利益，避免國家忽略當地狀況。

01:02:17 - 01:02:18
所以才會給他自治權，懂嗎？

01:02:18 - 01:02:19
才會給他自治權。

01:02:20 - 01:02:23
另外一方面，自治組織也有不具公法人身分的如公益大學。

01:02:23 - 01:02:27
同樣希望落實學術自由，避免教育部過度幹預。

01:02:27 - 01:02:29
幹預他的學術自由啊，這樣理解嗎？

01:02:30 - 01:02:30
好。

01:02:31 - 01:02:33
所以呢，我們回到黑板這邊喔。

01:02:34 - 01:02:35
這邊只是一個觀念就好。

01:02:35 - 01:02:39
什麼是直接考的，什麼是觀念，你要懂得慢慢去區分。

01:02:40 - 01:02:40
好，所以舉例。

01:02:42 - 01:02:43
以法源來講喔。

01:02:44 - 01:02:47
憲法作為法源，法律作為法源，這個是觀念知道就可以了。

01:02:47 - 01:02:48
考試很少直接這邊考，對不對？

01:02:49 - 01:02:51
那命令裡面緊急命令這個是稍微可考性高一點的，因為選擇題的部分。

01:02:52 - 01:02:56
請問選擇題來講，緊急命令可不可以做追認啊？

01:02:57 - 01:02:59
543說了一些道理可以。

01:02:59 - 01:03:00
這個就是選擇題會考的。

01:03:00 - 01:03:04
因為它有一些細瑣的工具性的一些步驟。

01:03:04 - 01:03:07
好,那再來往下快轉,行政命令講完之後講到自治規則。

01:03:08 - 01:03:10
那自治規則有什麼重點?

01:03:10 - 01:03:14
在臺灣行政組織不只是只有中央的立法跟行政。

01:03:14 - 01:03:17
我們還有一些額外希望它能夠多做一點事的單位。

01:03:17 - 01:03:18
這個叫自治團體。

01:03:18 - 01:03:23
那自治團體裡面，有分成這個有公法人格的，叫地方自治團體。

01:03:24 - 01:03:26
又或者是沒有公法人格的如大學。

01:03:26 - 01:03:28
那他們都會有自治的需求。

01:03:28 - 01:03:30
而蹦出來的東西叫自治規章。

01:03:32 - 01:03:32
好。

01:03:32 - 01:03:33
那回到講義。

01:03:34 - 01:03:35
特別要請你把這個詞背起來的原因是因為：

01:03:37 - 01:03:41
自治規章它不是法律上的用語，

01:03:41 - 01:03:43
它是學理上的用語。

01:03:43 - 01:03:44
所以你看一下我們的79頁。

01:03:44 - 01:03:46
你看一下食物大聲說。

01:03:47 - 01:03:48
好。

01:03:48 - 01:03:50
食物大聲說呢，你看一下重點，框框裡面說的。

01:03:51 - 01:03:53
大學入學資格規定。

01:03:54 - 01:03:57
所以舉例，你現在不是畢業了嗎？那你要去考研究所的話。

01:03:58 - 01:04:00
那麼你就會有一個入學名額。

01:04:00 - 01:04:00
簡章,

01:04:00 - 01:04:03
所以入學簡章是什麼，就是這邊會回答你。

01:04:03 - 01:04:04
你看一下我們的粗體字。

01:04:05 - 01:04:10
大學自治為憲法第11條講學自由的保障範圍，對於教學、研究、學習事項享有自治權。

01:04:10 - 01:04:13
好，請看一下第三行的中間逗號。

01:04:14 - 01:04:16
上包括入學資格在內，

01:04:16 - 01:04:22
使大學得以篩選學生，維繫學術品質，提升競爭力，發展特色，實現教育理念。

01:04:22 - 01:04:27
對於入學資格享有自治權，並得以自治規章於合理之必要範圍內訂定入學資格條件，

01:04:27 - 01:04:28
不生違反23條法律保留原則之問題。

01:04:29 - 01:04:34
好,所以你有沒有看到,在粗體字的倒數第三行的中間,你把自治規章畫下底線。

01:04:35 - 01:04:38
所以請問,大學入學的簡章,

01:04:39 - 01:04:42
大學入學的簡章,它會是什麼樣的一個定性?

01:04:43 - 01:04:44
它會是自治規章,

01:04:44 - 01:04:47
你要記起來,因為這是選擇題裡面很常出現的選項。

01:04:47 - 01:04:51
請問大學的這樣的簡章，它會是什麼定性？

01:04:52 - 01:04:53
它會是自治規章。

01:04:53 - 01:04:56
它是一個學理上的用語，你要把它記起來。

01:04:56 - 01:04:58
那問題來了，為什麼叫做自治規章？

01:04:59 - 01:05:20
因為它是自治組織的規範，

01:05:20 - 01:05:43
所以它自然叫做自治規章嘛。

01:05:44 - 01:05:45
你要從道理上去理解。

01:05:46 - 01:05:46
好。

01:05:48 - 01:05:48
呃，

01:05:50 - 01:05:54
是的，所以在法源這個章節，你對這些概念理解到這邊就可以了。

01:05:55 - 01:05:57
後續我們會再慢慢開展。

01:05:57 - 01:06:00
在第一堂課就先理解到它的一些基本概念就行

01:06:00 - 01:06:02
就是相仿的其他東西,

01:06:02 - 01:06:03
什麼是相仿等一下再來講。

01:06:03 - 01:06:04
好,

01:06:04 - 01:06:06
我們現在來講一下定義喔。

01:06:07 - 01:06:10
在講第一之前有一個小小的起頭補一下。

01:06:11 - 01:06:14
條約看起來是國與國之間或跟國際組織的問題嘛,

01:06:14 - 01:06:21
那臺灣內部有一拖拉庫國際的，對不起，臺灣內部有一拖拉庫的法律已經學不完了，為什麼還要去碰條約？

01:06:22 - 01:06:23
這邊一定要補一個觀念，

01:06:23 - 01:06:25
考試雖然不會考，但是這是一個基本觀念。

01:06:26 - 01:06:27
請問臺灣是不是一個國家？

01:06:28 - 01:06:30
喔，每個人可能有自己的民族認同，

01:06:30 - 01:06:36
但是，正因為臺灣這個島上面的政治運作，在國際上是很艱辛的，

01:06:37 - 01:06:39
我們都知道，身為臺灣人要知道這樣的苦痛。

01:06:40 - 01:06:40
所以我的重點是，

01:06:41 - 01:06:43
其他國家，如果你現在是美國，

01:06:43 - 01:06:47
我就問，美國是跟別的國家會不會動不動就有條約？

01:06:48 - 01:06:48
一定會啊。

01:06:48 - 01:06:52
美國這個世界強國，誰都想跟他簽條約，做雙邊協定啊。

01:06:53 - 01:06:54
所以我的重點是，

01:06:55 - 01:06:56
在一般的正常國家，

01:06:56 - 01:06:57
他們很幸運的話，

01:06:57 - 01:06:59
他們其實在你是行政機關，

01:06:59 - 01:07:01
你除了國內的法律之外，

01:07:01 - 01:07:04
你本來就要去處理很多國際性的條約，

01:07:04 - 01:07:06
把它內化成你要去做的事情。

01:07:07 - 01:07:11
我們是因為太可憐了，很辛苦，國際孤兒，所以條約變得很陌生。

01:07:12 - 01:07:12
好，

01:07:12 - 01:07:13
那拉回來，

01:07:13 - 01:07:14
什麼是條約？

01:07:15 - 01:07:18
條約是有定義的,所以等一下呢請你背一個四字。

01:07:19 - 01:07:21
好,這邊也會扯到一個基本觀念。

01:07:22 - 01:07:23
什麼樣的食物見解要背?

01:07:24 - 01:07:25
什麼樣的食物見解要背?

01:07:25 - 01:07:27
食物見解何其多啊,那什麼食物見解要背?

01:07:28 - 01:07:28
道理非常簡單。

01:07:29 - 01:07:33
任何能回答會考的東西的食物見解,你都要把它記起來。->任何能回答會考的東西的食物見解，你都要把它記起來。

01:07:34 - 01:07:34
所以舉例,

01:07:35 - 01:07:38
考試選擇題的時候就會測你什麼是條約,

01:07:38 - 01:07:41
那解決這個問題的四字,你就把它背起來。->那解決這個問題的四字，你就把它背起來。

01:07:41 - 01:07:45
所以背誦四字或背誦食物見解的決議什麼的，其實有時候就像背條號。

01:07:46 - 01:07:48
我就問為什麼你要背刑法271條？

01:07:48 - 01:07:52
因為你要去這個三階跑一遍，看有沒有成立殺人罪嘛。

01:07:53 - 01:07:54
所以你才要背殺人罪嘛。

01:07:54 - 01:07:59
那同理，如果你要解決條約的定性，你自然就要把條約的這個四字號碼。

01:08:00 - 01:08:01
等一下會看到328，

01:08:01 - 01:08:02
把它記起來啊。

01:08:03 - 01:08:04
好，那328會講一個定義，

01:08:04 - 01:08:06
我們等一下用講義看。

01:08:06 - 01:08:08
再來，條約訂完之後，

01:08:09 - 01:08:11
你是臺灣的行政機關

01:08:12 - 01:08:14
所以比方說10年前的服貿

01:08:15 - 01:08:16
服貿這個例子不好

01:08:16 - 01:08:20
我們換另外一個，假設我們10年，假設我們跟美國最近弄那個關稅的協定。

01:08:21 - 01:08:23
關稅的協定等一下也會符合四字啊。

01:08:24 - 01:08:26
那請問這個關稅協定這樣定好之後,

01:08:26 - 01:08:29
川普跟你講說幾趴幾趴,

01:08:29 - 01:08:32
那這個時候可以直接變成內國法的依據直接用嗎?

01:08:33 - 01:08:34
這個東西是要轉換的,

01:08:35 - 01:08:36
那這個轉換的話會有一些流程,

01:08:36 - 01:08:37
等下會詳細講。

01:08:38 - 01:08:39
第三個什麼叫相仿？

01:08:40 - 01:08:42
臺灣是不是一個國家是一回事，

01:08:42 - 01:08:44
但是我們有國家的實質條件，這沒有問題。

01:08:45 - 01:08:49
所以當我們在跟別的國家簽訂東西的時候是一回事。

01:08:49 - 01:08:53
但偏偏基於我們的特殊歷史因素，我們跟對岸，

01:08:54 - 01:08:59
就是你西邊的那些，嘰哩呱啦的人，在那邊簽東西的時候，

01:08:59 - 01:09:01
請問對岸是一個國家嗎？

01:09:02 - 01:09:03
其他國家可能會認為它是國家，

01:09:03 - 01:09:07
但是我們的憲法可能不一定把它當國家。

01:09:08 - 01:09:09
然後對方也不把我們當國家

01:09:10 - 01:09:12
所以在兩邊都不把互相不當國家的前提下

01:09:12 - 01:09:14
請問這樣算條約嗎？

01:09:14 - 01:09:15
再講一次

01:09:16 - 01:09:20
條約是我們跟其他國家或國際組織簽的。

01:09:21 - 01:09:24
所以請問中國到底是國家還是國際組織？

01:09:24 - 01:09:26
你放兩邊都會有人罵，

01:09:26 - 01:09:29
所以為瞭解決這個終極的爭議，

01:09:29 - 01:09:35
我們跟對岸所簽訂的類似條約的東西，會被歸類成叫做兩岸協議。

01:09:36 - 01:09:40
那這個兩岸協議呢，會有一個專門的法規叫兩岸條例來處理。

01:09:40 - 01:09:41
所以這個叫相仿，

01:09:41 - 01:09:42
可以嗎？

01:09:42 - 01:09:45
好，那這一坨東西我們會到講義來看。

01:09:49 - 01:09:50
請看一下79頁。

01:09:51 - 01:09:52
79頁的最下面，

01:09:52 - 01:09:53
括號五,

01:09:53 - 01:09:54
來請看第一行。

01:09:55 - 01:09:56
看到這邊也許有人會想問,

01:09:57 - 01:09:58
行政法這一科在討論國內爭議,

01:09:58 - 01:10:00
那為什麼要討論到國際法？

01:10:00 - 01:10:00
法呢,

01:10:01 - 01:10:03
那這個就是我剛剛講的，我就不再跟大家細念。

01:10:04 - 01:10:05
好，所以請看到80頁，

01:10:06 - 01:10:09
我剛剛講錯號碼了，不是328、329，講錯了。

01:10:09 - 01:10:11
但不影響，請看你的第四段。

01:10:12 - 01:10:15
所謂條約到底是什麼呢？

01:10:15 - 01:10:17
來，再看一次80頁，同學還沒翻到。

01:10:17 - 01:10:19
80頁的出體字第一行，

01:10:19 - 01:10:21
所謂條約到底是什麼呢？

01:10:22 - 01:10:24
依司法院釋字第329號。

01:10:25 - 01:10:26
好，請先聽我一句。

01:10:27 - 01:10:30
這個段落它有一個很機歪的繞口令，

01:10:30 - 01:10:33
所以你先不要管它，讀過去就好，來我們念一下。

01:10:33 - 01:10:39
中華民國與其他國家或國際組織所締結的國際書面協定，包含用條約或公約的名稱，

01:10:40 - 01:10:41
或用協定的名稱。

01:10:42 - 01:10:44
而內容直接涉及國家重要事項,

01:10:45 - 01:10:48
跳過括號，或人民權利義務且具有法律上效力而言，

01:10:49 - 01:10:51
所以呢，你看下一段。

01:10:52 - 01:10:54
為了方便你閱讀，我翻譯一下，

01:10:54 - 01:10:56
所謂條約就是形式名稱為條約或公約。

01:10:57 - 01:10:59
或者是形式名稱為協定等,

01:11:00 - 01:11:03
而實質內容涉及到國家重要事項。

01:11:03 - 01:11:04
好，三，

01:11:04 - 01:11:08
形式名稱為協定，實質內容涉及到人民權利義務，

01:11:08 - 01:11:10
所以總的來說，你用反面解釋。

01:11:10 - 01:11:18
只要國際書面協定使用條約公約以外的名稱，且實質內容不涉及到國家大事或人民權益，就不是條約。

01:11:18 - 01:11:21
再講一次，名字沒有用條約或公約，

01:11:22 - 01:11:25
而內容也不太重要的，就不是我們這邊講的條約。

01:11:26 - 01:11:28
好，那你帶回到真實世界啊。

01:11:29 - 01:11:32
最近跟川普要去弄那個關稅協定算不算條約？

01:11:34 - 01:11:36
當然算啊，為什麼？你自己看一下。

01:11:37 - 01:11:41
你再看一次你的第一行，第四段的第一行後面啊，用329來看。

01:11:41 - 01:11:43
中華民國與其他國家，

01:11:44 - 01:11:44
請問美國是不是國家？

01:11:45 - 01:11:47
當然是啊，當然是一個很偉大的國家。

01:11:47 - 01:11:49
所以這邊當然是一個國際書面協定啦,

01:11:50 - 01:11:50
這樣可以理解嗎？

01:11:51 - 01:11:56
那當然啦，它的名稱如果不是用條約，因為美國不可能承認我們是國家嘛。

01:11:56 - 01:11:58
所以這時候一定會用什麼什麼協定嘛。

01:11:58 - 01:12:00
可是關稅重不重要？

01:12:00 - 01:12:00
重不重要？

01:12:00 - 01:12:01
我覺得當然重要啊。

01:12:02 - 01:12:02
那所以他當然是我們

01:12:03 - 01:12:05
我們這一邊理解的條約嘛。

01:12:05 - 01:12:08
他可能不理解是條約，但對我們來講是條約嘛。

01:12:08 - 01:12:09
好。

01:12:10 - 01:12:12
那條約完之後呢,請看黑板。

01:12:16 - 01:12:19
我們跟川普簽了條約,所謂的條約之後,

01:12:20 - 01:12:21
難道就可以直接拿回來用嗎?

01:12:23 - 01:12:23
不可以,

01:12:24 - 01:12:24
可是為什麼不可以？

01:12:25 - 01:12:28
這個會帶到一點點權力分立的想像嘛。

01:12:29 - 01:12:30
今天不管你是哪個政黨，

01:12:30 - 01:12:32
今天我們派一個行政權出去談，

01:12:33 - 01:12:35
然後談完了ABCD之後全部EFG直接用。

01:12:36 - 01:12:36
那不是很可怕嗎？

01:12:37 - 01:12:38
怎麼都沒有人給他擋一下？

01:12:38 - 01:12:39
所以，

01:12:39 - 01:12:43
從權力分立的角度來講，你派國際，你派行政機關出去搞，

01:12:44 - 01:12:45
然後不管是什麼政黨傾向，

01:12:46 - 01:12:47
你拿回來之後直接用，

01:12:47 - 01:12:49
那我相信全臺灣人不是能夠直接吞下去嘛。

01:12:50 - 01:12:51
所以這邊你必須要有人擋一下，

01:12:52 - 01:12:52
審查一下吧。

01:12:53 - 01:12:56
所以這個擋一下，審查一下這個煞車機制，叫做內國法化。

01:12:57 - 01:12:59
那你擋一下到底要擋多兇？

01:12:59 - 01:13:09
你剎車踩到底

01:13:09 - 01:13:23
還是剎車踩一半，

01:13:23 - 01:13:43
還是隨便看一下就過了？

01:13:43 - 01:13:44
這是有光譜的嘛。

01:13:44 - 01:13:46
那這個光譜的話，你看一下講義。

01:13:48 - 01:13:49
最下面。

01:13:51 - 01:13:52
你看倒數第二段。

01:13:52 - 01:13:58
弄清條約的概念之後呢,條約多涉重大公益,且國際場合則常喊價。

01:13:58 - 01:13:59
然而這個跟法規命令同涉人民利益,

01:14:00 - 01:14:01
所以你看要注意32。

01:14:01 - 01:14:03
注意32說,如所得稅法124,

01:14:04 - 01:14:10
凡中華民國與其他國家簽訂的所得稅協定，另有特別規定者，依其規定，這是什麼意思？

01:14:10 - 01:14:13
哇塞，這個條文是一個傳接器啊。

01:14:13 - 01:14:18
國際協定就透過124傳到臺灣來了，懂嗎？傳送門啊，超連結啊。

01:14:18 - 01:14:19
好，

01:14:19 - 01:14:21
好，那請注意聽喔。

01:14:22 - 01:14:23
你一定聽過什麼兩公約施行法吧。

01:14:24 - 01:14:27
什麼施行法嘛，身障公約施行法嘛，

01:14:27 - 01:14:29
那這些施行法全部都是類似的功能。

01:14:29 - 01:14:35
它把國際公約透過施行法這個載體，全部用傳送門的方式用到臺灣身上。

01:14:36 - 01:14:40
這個東西我們後面會詳細講，因為去年二試有考。

01:14:41 - 01:14:42
這是很殘酷的，就這樣，等下詳細講。

01:14:43 - 01:14:45
好，我們回到81頁的最後一行。

01:14:46 - 01:14:48
內國法化方式除另有轉換規定外，

01:14:49 - 01:14:51
綜合329跟條約締結法，停。

01:14:51 - 01:14:54
我們有一個專行的法規叫條約締結法。

01:14:54 - 01:14:59
只是因為我們國際地位比較可憐，所以這個法可能不太常用。

01:14:59 - 01:15:17
我們的邦交國太少了，

01:15:17 - 01:15:32
所以你要締結條約

01:15:32 - 01:15:43
沒那麼簡單。

01:15:43 - 01:15:45
好，那你自己看一下123，

01:15:46 - 01:15:48
因為這個很少直接考，你大概有印象就好。

01:15:48 - 01:15:50
但是123差別在哪？

01:15:51 - 01:15:52
越重要的程序越複雜,

01:15:52 - 01:15:55
越不重要的程序就越還好，我舉例。

01:15:55 - 01:15:57
所以請看一下阿拉伯數字一。

01:15:57 - 01:15:59
名稱使用條約或公約,

01:15:59 - 01:16:00
或者是名稱沒有使用,

01:16:00 - 01:16:01
行政院被查

01:16:01 - 01:16:03
並立即生效後送立法院查照

01:16:03 - 01:16:04
把查照圈起來

01:16:04 - 01:16:05
我請問

01:16:05 - 01:16:08
前面的審議跟這邊的查照差在哪？

01:16:09 - 01:16:11
審議就是要好好的，一條一條看嘛。

01:16:12 - 01:16:16
當然這邊有細部爭議喔，你到底是整包一起看還是一條一條看，這邊先不管。

01:16:16 - 01:16:18
但是審議的意思就是我要doublecheck。

01:16:19 - 01:16:21
你立法院不過，這個不會生效。

01:16:22 - 01:16:22
可是什麼是查照？

01:16:23 - 01:16:25
這個會生效，立法院只是看一下而已。

01:16:25 - 01:16:26
這樣懂嗎？

01:16:26 - 01:16:27
差很多喔。

01:16:27 - 01:16:28
好。

01:16:29 - 01:16:30
所以請看到黑板喔。

01:16:33 - 01:16:37
我們的四字對於條約是幾號來定義？

01:16:37 - 01:16:38
329。

01:16:38 - 01:16:41
那這些定義過來的條約，你要怎麼轉成內國法化？

01:16:42 - 01:16:46
就要按照329加上條約的解法，有剛才那三個排列組合。

01:16:46 - 01:16:47
好。

01:16:47 - 01:16:49
那關稅協定會怎麼走呢？

01:16:50 - 01:16:51
我看一下，關稅協定應該

01:16:52 - 01:16:55
這個具體我不知道，但是它就是一到三選一個嘛。

01:16:55 - 01:16:56
它一定不會是三嘛，

01:16:57 - 01:16:58
因為立法者根本沒有事先授權嘛。

01:16:58 - 01:17:21
所以可能就是

01:17:21 - 01:17:40
一或二嘛。

01:17:40 - 01:17:43
好，一或二，那我們就到時候再看著辦。

01:17:43 - 01:17:44
好，那我們回到黑板。

01:17:47 - 01:17:52
臺灣跟其他國家搞的條約要走三之二九跟內國法化的動作。

01:17:53 - 01:17:54
那什麼是相仿？就是兩岸協議。

01:17:55 - 01:17:58
所以兩岸協議跟其他的條約是很像的啊,

01:17:59 - 01:18:00
只是因為我們不好說它是什麼地位對不對？

01:18:00 - 01:18:00
詞組最下面

01:18:00 - 01:18:00
詞組協議到底是雙方合理地解，來請翻頁。

01:18:07 - 01:18:09
過程跟條約沒有太大不同

01:18:09 - 01:18:12
所以內國法化程序跟條約相仿

01:18:12 - 01:18:17
所以這時候依照臺灣地區與大陸地區人民關係條例第五條，協定內容做法可二分為

01:18:17 - 01:18:21
（一）涉及法律修正或應於法律定之者

01:18:21 - 01:18:23
這個法律修正或法律定之者的意思呢

01:18:24 - 01:18:27
也就是如果這個東西簽進來會去動到法律

01:18:28 - 01:18:30
或者是它的內容很重要

01:18:30 - 01:18:31
本來要用法律定

01:18:31 - 01:18:35
那這時候你看下一行，30日內要報請行政院核轉立法院審議

01:18:37 - 01:18:37
好

01:18:38 - 01:18:38
好

01:18:39 - 01:18:42
請看括號二未涉及法律或無需法律訂之的部分

01:18:43 - 01:18:46
30日內報請核定並送立法院備查

01:18:46 - 01:18:46
好

01:18:47 - 01:18:47
各位

01:18:48 - 01:18:51
當年服貿協議10年前

01:18:51 - 01:18:54
行政院看完之後就送立法院了

01:18:55 - 01:19:00
可是這個東西社會很多公民團體都認為這個東西會

01:19:00 - 01:19:03
影響臺灣的服務業是一個事茲體大的玩意

01:19:03 - 01:19:06
所以他把它歸類成括號一的東西

01:19:07 - 01:19:07
可是

01:19:08 - 01:19:10
國民黨當時在立院是多數的

01:19:10 - 01:19:11
他認為這個是（二）

01:19:12 - 01:19:13
所以你看（二）第二行他做了什麼動作

01:19:15 - 01:19:16
他只做了備查

01:19:16 - 01:19:18
而在真實世界裡面

01:19:18 - 01:19:21
在某一個委員會，忘記是哪個分類了，兩岸吧

01:19:21 - 01:19:24
在兩岸的委員會，他的頭是張慶忠

01:19:25 - 01:19:26
召委張慶忠開了會

01:19:26 - 01:19:28
因為民進黨的委員抗議

01:19:28 - 01:19:29
所以那個會只開了30秒

01:19:30 - 01:19:31
就結束了

01:19:31 - 01:19:31
然後也通過了

01:19:32 - 01:19:34
那因為張慶忠他就張慶忠嘛

01:19:34 - 01:19:36
然後呢那個東西30秒就過了

01:19:36 - 01:19:38
所以他後來就被取一個綽號叫半分鐘嘛

01:19:38 - 01:19:38
好

01:19:38 - 01:19:41
所以半分鐘就解決了這個東西

01:19:41 - 01:19:44
解決了一個會影響臺灣服務業很大的爭議

01:19:44 - 01:19:46
所以就引發了所謂的318學運

01:19:47 - 01:19:47
也就是說

01:19:48 - 01:19:53
社會上有很多反對的動能，卻沒有因為公權力的正當程序而化解

01:19:53 - 01:19:56
所以最後就蹦出了318學運

01:19:56 - 01:19:57
因為你的動能沒有被消耗掉嘛

01:19:58 - 01:19:59
所以就衝進去立法院了嘛，對不對

01:20:00 - 01:20:00
這樣嘛

01:20:00 - 01:20:02
當時是這個狀況。

01:20:03 - 01:20:03
好,

01:20:04 - 01:20:04
那麼,

01:20:05 - 01:20:06
這個我們就來看一下,

01:20:08 - 01:20:09
下面的經典試題。

01:20:09 - 01:20:09
好,

01:20:09 - 01:20:10
在開始講之前呢,

01:20:10 - 01:20:11
我們再複習一下。

01:20:16 - 01:20:20
現在講的東西叫做行政法行政的法源,

01:20:20 - 01:20:23
然後我們今天上半場講的是成文法的法源。

01:20:24 - 01:20:25
那成文法的法源呢,

01:20:25 - 01:20:29
這邊基本上都是選擇題為主的一些知識點,

01:20:29 - 01:20:32
所以你只要把它當作是有正確答案的方式來背就可以了。

01:20:32 - 01:20:34
所以就心裡把它看過去,

01:20:34 - 01:20:35
所以憲法法律,

01:20:35 - 01:20:36
行政命令

01:20:37 - 01:20:38
自治規章跟條約。

01:20:38 - 01:20:40
那條約我們剛剛講的點有三個

01:20:40 - 01:20:42
它的定義是329

01:20:42 - 01:20:43
那它必須要經過內國法化

01:20:44 - 01:20:44
我們才能用。

01:20:44 - 01:20:45
原則上。

01:20:45 - 01:20:47
第三個有個很像的叫做兩岸協議，

01:20:48 - 01:20:49
它是經過兩岸條例這樣去折衝，

01:20:50 - 01:20:51
蹦出來的東西。

01:20:51 - 01:20:51
好,

01:20:51 - 01:20:52
那我講一下喔。

01:20:53 - 01:20:54
呃,

01:20:54 - 01:20:55
請注意喔,

01:20:56 - 01:20:57
24出現的考點喔。

01:20:58 - 01:21:23
條約或

01:21:23 - 01:21:40
公約

01:21:42 - 01:21:45
本來是國與國之間互相簽訂

01:21:46 - 01:21:48
或是很多個國家一起共同簽訂。

01:21:49 - 01:21:50
的東西叫條約或公約嘛

01:21:50 - 01:21:51
對不對？

01:21:51 - 01:21:52
可是呢,

01:21:52 - 01:21:54
因為臺灣的國際地位是很辛苦的,

01:21:55 - 01:21:59
所以我們就自創了一種立法技術叫做圈圈公約施行法嘛。

01:22:00 - 01:22:02
於是呢,就考了一個題目,

01:22:02 - 01:22:04
想像一下你們是一個書記官,

01:22:05 - 01:22:07
你們考上了，好不容易要去受訓了，

01:22:07 - 01:22:10
但是那個題目的某甲呢，出了嚴重的車禍，

01:22:10 - 01:22:12
所以呢，他考上是一回事，

01:22:12 - 01:22:17
但是那個考選部，他的受訓的機制呢，卻無法讓他去考，因為他的受訓規則寫，

01:22:18 - 01:22:19
如果，我忘記他正式名稱了，

01:22:20 - 01:22:25
姑且先假設一下，如果有重大的身體障礙是不能受訓的，

01:22:25 - 01:22:26
所以他就問你，

01:22:26 - 01:22:32
請問這樣子身體有重大障礙的規定，我們要怎麼去看跟身障公約有沒有抵觸？

01:22:33 - 01:22:34
就活生生這樣考了，

01:22:34 - 01:22:35
請問法院該怎麼看？

01:22:35 - 01:22:37
所以想像一下你們是行政法院,

01:22:38 - 01:22:42
你們是行政法院，你們一方面，你們的左手是身障公約,

01:22:42 - 01:22:46
你們的右手是那個重大傷病不能夠來參加受訓的規定,

01:22:46 - 01:22:50
請問你們要怎麼拿身障公約來去審這個行政命令？

01:22:50 - 01:22:51
這就是考點了。

01:22:51 - 01:22:56
所以呢,你們就必須對於那些公約的使用有一些理解,

01:22:56 - 01:23:01
但是理解的點是,難道我們要在開一個班次叫做公約班嗎?

01:23:01 - 01:23:03
這班叫行政法班,所以我們要獨立開一個公約班嗎?

01:23:04 - 01:23:06
不用,因為它的考點不是公約的細節,

01:23:07 - 01:23:12
它的考點是施行法對於法院的影響跟行政機關的影響

01:23:12 - 01:23:14
這才是考點，所以我們來看一下。

01:23:17 - 01:23:19
你看一下82頁。

01:23:20 - 01:23:22
82頁，你看下面這個經典試題。

01:23:23 - 01:23:27
各位，這個題目不是什麼最近才出現的，你看第三行的後面。

01:23:27 - 01:23:30
它是101年關務三等。

01:23:30 - 01:23:32
101年就有類似的問題了,

01:23:32 - 01:23:33
我們念一下題目。

01:23:33 - 01:23:40
第一行，公民與政治權利國際公約跟經社文國際公約，於98年12月10號施行後，

01:23:40 - 01:23:45
在訴訟中，兩公約所揭示保障人權的規定對法官有何拘束力？

01:23:46 - 01:23:47
好，所以請看黑板喔。

01:23:48 - 01:23:49
再強調一次,

01:23:49 - 01:23:52
這個題目，雖然他問的是兩公約,

01:23:53 - 01:23:58
但是去年他二試考的身障公約的概念是一模一樣的，你把詞代換就好了。

01:23:59 - 01:24:00
這個題目問的是，

01:24:00 - 01:24:01
或者是兩公約對法官有什麼影響？

01:24:02 - 01:24:03
你把它代換成身障公約，

01:24:04 - 01:24:06
所以回答的方式是一模一樣的，

01:24:06 - 01:24:07
那你要回答什麼呢？

01:24:08 - 01:24:09
你要回答的事情是有兩個，

01:24:09 - 01:24:12
根據老師這邊引註的論文，

01:24:12 - 01:24:15
我整理起來告訴你，你要注意的地方有兩個。

01:24:19 - 01:24:21
很簡單，我們現在用白話來理解。

01:24:23 - 01:24:24
該不該？

01:24:24 - 01:24:29
請問法院或者是其他機關該不該去援用兩公約？

01:24:29 - 01:24:31
該不該？那依據為何？

01:24:31 - 01:24:33
第二個，如何用？

01:24:34 - 01:24:38
這是兩公約施行法所提到的兩個重點，

01:24:39 - 01:24:43
因為它提到的這兩個重點恰好就是法院與它的距離，

01:24:43 - 01:24:44
我到底該不該用啊？

01:24:45 - 01:24:46
那就算要用的話要如何用？

01:24:46 - 01:24:48
來,我們現在直接看規定。

01:24:50 - 01:24:51
所以你看83頁。

01:24:52 - 01:24:54
83頁請看括號一,

01:24:55 - 01:24:57
是否適用兩公約。

01:24:58 - 01:25:16
公民與政治權利國際公約,

01:25:16 - 01:25:43
經濟社會文化權利國際公約施行法第二條

01:25:44 - 01:25:47
兩公約所揭示保障人權之規定具有國內法的效力。

01:25:47 - 01:25:52
又同法第四條，各級政府行使其職權應符合兩公約的人權規定。

01:25:53 - 01:25:54
好，請注意，

01:25:55 - 01:25:57
你現在看到的兩公約施行法，它的文字，

01:25:58 - 01:26:00
在身障公約或兒權公約等等等

01:26:00 - 01:26:01
委員會就是

01:26:01 - 01:26:03
有點類似大法官的角度啦。

01:26:03 - 01:26:04
好,

01:26:04 - 01:26:05
所以講白話什麼意思？

01:26:06 - 01:26:08
政府機關除了要遵守兩公約的條文,

01:26:08 - 01:26:12
也要遵守兩公約條文所衍生的一些有效力的解釋。

01:26:13 - 01:26:13
這樣可以嗎？

01:26:14 - 01:26:14
好,

01:26:15 - 01:26:16
所以那個叫一般性意見,

01:26:16 - 01:26:17
那就很重要。

01:26:18 - 01:26:19
好。

01:26:20 - 01:26:21
那再來呢,

01:26:21 - 01:26:22
請看第二段。

01:26:25 - 01:26:26
這個是選擇題很愛出的,

01:26:26 - 01:26:27
要注意看喔。

01:26:28 - 01:26:28
其次，

01:26:29 - 01:26:31
在兩公約與國內其他法律發生衝突時，

01:26:32 - 01:26:34
即便不將兩公約解為特別法優於國內法適用，

01:26:35 - 01:26:37
衝突時應適用兩公約。

01:26:38 - 01:26:38
所以，

01:26:38 - 01:26:41
請問國內法一定會優於兩公約嗎？

01:26:42 - 01:26:45
我我我記得在最近的選擇題有看到這樣的一個選項。

01:26:45 - 01:26:47
這個就不能這樣選喔。

01:26:47 - 01:26:50
國內法不會一定優於所謂的兩公約喔。

01:26:52 - 01:26:53
這是有極大的爭議的。

01:26:53 - 01:26:54
這是有極大的爭議的。

01:26:56 - 01:26:56
好。

01:26:57 - 01:26:58
那麼，

01:26:58 - 01:26:59
呃，

01:26:59 - 01:27:00
我們再來看。

01:27:01 - 01:27:01
好,

01:27:01 - 01:27:02
先知道這兩個東西就好。

01:27:03 - 01:27:04
其他你回去再詳細看,

01:27:04 - 01:27:05
因為那個比較深度,

01:27:05 - 01:27:06
你自己看就可以了。

01:27:07 - 01:27:07
好,

01:27:07 - 01:27:08
那幫我一個忙,

01:27:08 - 01:27:09
你回到82頁。

01:27:13 - 01:27:15
82頁的最下面有個閃電命中。

01:27:16 - 01:27:17
這個區塊老師要特別跟你講一下,

01:27:17 - 01:27:19
這是今年為了寫參考書特別設計的。

01:27:20 - 01:27:21
這個閃電命中，

01:27:21 - 01:27:24
我整理了20年來的私律考題。

01:27:25 - 01:27:25
也就是，

01:27:26 - 01:27:29
你看到閃電命中就代表這個區塊曾經被考過。

01:27:30 - 01:27:31
而這個區塊會怎麼考？

01:27:31 - 01:27:32
我現在寫給你看。

01:27:32 - 01:27:33
比方說我念一下。

01:27:34 - 01:27:35
這種類型不太常見。

01:27:35 - 01:27:36
它是很純的申論題。

01:27:36 - 01:27:37
它不是案例分析,

01:27:37 - 01:27:39
重點是你要先說清楚,

01:27:39 - 01:27:41
到底是哪條施行法的規定,

01:27:41 - 01:27:44
讓法官在審案時也要遵守國際規約的內容。

01:27:45 - 01:27:47
再來寫清楚公約裡面到底規定了什麼義務,

01:27:47 - 01:27:48
不能說要保障人權，

01:27:48 - 01:27:50
要寫出明確的條文跟意思。

01:27:50 - 01:27:52
這題可以參考我們的範例擬答。

01:27:52 - 01:27:53
我們剛才都講過了嘛，

01:27:53 - 01:27:54
對不對？

01:27:54 - 01:27:55
所以回到黑板喔。

01:27:57 - 01:27:59
在去年那一題，

01:27:59 - 01:28:00
身障

01:28:00 - 01:28:02
兩公約的規定到底要怎麼去影響法官，這時候你就要援引施行法的規定。

01:28:05 - 01:28:09
去說該應該遵守身障公約。

01:28:09 - 01:28:11
那要如何遵守呢？

01:28:12 - 01:28:15
他裡面舉了一些條文，我是說具體的身障公約的條文。

01:28:15 - 01:28:17
那你就隱視性地說。

01:28:17 - 01:28:24
公約裡面所強調要保護身障的條文，在職場上的條文，我們就要特別遵守。

01:28:24 - 01:28:25
再講最後一次。

01:28:26 - 01:28:26
要如何適用？

01:28:27 - 01:28:34
他就列出了，我隨便舉例，他列出了A條文B條文C條文，這三條文都有去保障他在職場上要被善待的條文。

01:28:35 - 01:28:40
那我們這個時候因為要適用身心障礙者權利公約。

01:28:40 - 01:28:44
所以我們就要去適用這些保護職場權利的公約條文。

01:28:45 - 01:28:51
那既然我們要去適用這個保護職場權利的這個公約條文，那我們就要去檢查說那個命令有沒有違反。

01:28:52 - 01:28:53
這樣懂嗎？

01:28:53 - 01:28:54
就要去講這件事情。

01:28:54 - 01:28:54
好。

01:28:55 - 01:28:55
好。

01:28:58 - 01:28:59
你可以很清楚的發現喔。

01:29:00 - 01:29:06
這邊考的不是公約的具體條文，他考的是法官到底是怎樣被公約給拘束。

01:29:07 - 01:29:11
然後在操作上我們到底是用什麼樣的思考去用這些條文。

01:29:11 - 01:29:13
他考的是一個操作。

01:29:13 - 01:29:15
他考的不是具體的條文的實例。

01:29:15 - 01:29:16
千萬不要誤會。

01:29:16 - 01:29:20
他考的是臺灣的法官或行政機關到底會不會被他所拘束。

01:29:21 - 01:29:23
那在操作上要注意什麼基本點。

01:29:23 - 01:29:24
他不會再往下考了。

01:29:24 - 01:29:26
再往下考的話，他就會被抓了，這很可怕。

01:29:26 - 01:29:26
好。

01:29:27 - 01:29:28
好。

01:29:28 - 01:29:30
那我們就補充如上。

01:29:30 - 01:29:31
那。

01:29:31 - 01:29:33
我們再看一個東西就讓你下課，差不多了。

01:29:33 - 01:29:34
你看一下84頁。

01:29:38 - 01:29:38
嗯。

01:29:39 - 01:29:40
84頁只是一個例子。

01:29:40 - 01:29:43
它裡面涉及到的行政法的點，我們還沒有教到。

01:29:43 - 01:29:46
所以你只要理解它的作用就可以了。

01:29:46 - 01:29:47
它的活動就可以了。

01:29:47 - 01:29:48
不用講到作用。

01:29:48 - 01:29:50
你看一下食物大聲說。

01:29:50 - 01:29:52
你看那個標題的爭點。

01:29:52 - 01:29:57
兩公約得否直接發生人民對國家機關請求作為一定行為的請求權。

01:29:57 - 01:29:59
所以我想要表達的東西是，請看一下黑板。

01:30:03 - 01:30:06
兩公約的條文經過施行法的加持，也就是某一個法律的加持，他已經變成行政機關要遵守的了。

01:30:10 - 01:30:17
所以我們在解釋人民的權利的時候，不只是按照法律本身，也會因為施行法本身，然後讓行政機關有更多的要考量的地方。

01:30:18 - 01:30:19
所以當時在吵這件事情。

01:30:20 - 01:30:26
兩公約基於施行法裡面的某些具體條文，可不可以變成人民的請求權基礎。

01:30:26 - 01:30:27
所以正面講的是非題。

01:30:28 - 01:30:32
人民的公權力的請求權基礎，只會限於臺灣既有的法律嗎？

01:30:32 - 01:30:37
不會，更會去接觸到被施行法迎接進來的其他公約。

01:30:38 - 01:30:40
這個是食物上的發展，只是跟你講一下。

01:30:41 - 01:30:42
當時就在吵這件事情。

01:30:43 - 01:30:48
那至於說吵架到底理由為何，然後結論是什麼，現階段你不需要知道。

01:30:49 - 01:30:50
好，最後我們收個尾。

01:30:50 - 01:30:51
你看一下85頁。

01:30:53 - 01:30:56
下一堂課回來，我們就要來講小寫字不成文體系。

01:30:56 - 01:30:59
所以在學習上你要非常重視你的標題。

01:31:00 - 01:31:02
因為標題就是你體系感建立的素材。

01:31:03 - 01:31:05
那這邊如果是小寫二，前面是什麼？

01:31:05 - 01:31:06
前面就小寫一啊。

01:31:06 - 01:31:07
那不是廢話。

01:31:07 - 01:31:10
因為小寫一就是成文法體系，小寫二是不成文法體系。

01:31:10 - 01:31:14
你把標題背起來，你的體系感就建立起來了。

01:31:14 - 01:31:15
好。

01:31:15 - 01:31:16
好，那我們先休息20分鐘。

01:31:28 - 01:31:29
上一輪吼。

01:31:29 - 01:31:30
我是特別做一個改變。

01:31:31 - 01:31:35
這是上課前會講一些心靈雞湯或是準備的一些小技巧。

01:31:35 - 01:31:40
那沒想到同學們在，我那輪是在臺中面授。

01:31:41 - 01:31:42
沒想到臺中的同學很喜歡喔。

01:31:42 - 01:31:45
所以我想說今年也把它加到這一輪裡面去。

01:31:45 - 01:31:46
那這邊講的

01:31:47 - 01:31:50
心靈雞湯不是純粹的跟你講好話。

01:31:50 - 01:31:50
沒有那麼簡單。

01:31:50 - 01:31:56
因為有些書你在成品啊或什麼書店,你會看到它分類是那種勵志啊或氣管。

01:31:57 - 01:31:59
我是講那種書裡面會出現,因為這個東西

01:32:00 - 01:32:00
其實是管理大企業

01:32:00 - 01:32:00
你把它關聯到你自己

01:32:00 - 01:32:01
你本身就是一個企業啊

01:32:01 - 01:32:01
你要拚的營收就是明年的考試嘛

01:32:01 - 01:32:02
所以他也是可以所謂類推適用

01:32:09 - 01:32:11
那今天是第一堂課嘛

01:32:11 - 01:32:12
所以送這個公式給大家

01:32:13 - 01:32:14
這公式蠻實用的

01:32:14 - 01:32:17
因為你可以把它應用在你各種想要的情況

01:32:18 - 01:32:20
對你來講，你現在最想要的是什麼呢？

01:32:20 - 01:32:21
你可以用那個公式來檢驗一下

01:32:31 - 01:32:34
我們待會用五分鐘來簡單講一下

01:32:34 - 01:32:35
不要再用你太多時間

01:32:35 - 01:32:39
主要是讓你現在先那個腦袋先熱機一下

01:32:39 - 01:32:40
因為你剛剛可能在休息

01:32:41 - 01:32:45
這個公式是現狀等於目標加策略加心態

01:32:46 - 01:32:51
那這個現狀指的就是你2026，因為放榜是12月嘛

01:32:51 - 01:32:56
所以你2026年的12月，你會是什麼樣的狀況呢？

01:32:57 - 01:33:01
那你勢必就要對2026年12月的那一天，你要先設定一個具體的目標。

01:33:02 - 01:33:06
那你為了這個目標，比方說你要去考上私律或其他的。

01:33:06 - 01:33:11
你就要設定一個具體的目標，然後你要為這個目標有一個可以完成的策略。

01:33:11 - 01:33:14
那在此之上，其實你已經做了八成了嘛，為什麼？

01:33:15 - 01:33:18
你人屁股坐在這邊，基本上就有一個策略

01:33:18 - 01:33:20
策略是在補習班嘛

01:33:20 - 01:33:24
講白話，別人唸書就是要自己想辦法擬讀書計畫

01:33:25 - 01:33:27
你現在就是把每堂課複習完，不就是你的讀書計畫了嗎

01:33:28 - 01:33:29
你已經有了八成了嘛

01:33:29 - 01:33:29
那

01:33:30 - 01:33:33
最後這也是現代人的共同困擾，不會只有你啦

01:33:34 - 01:33:35
就是心態

01:33:35 - 01:33:36
就是說

01:33:36 - 01:33:37
這個心態是一個光譜

01:33:38 - 01:33:41
從比較簡單可以化解，就是偷懶

01:33:42 - 01:33:45
一直到光譜另外一邊可能有各種身心的

01:33:46 - 01:33:48
去找尋專業需求

01:33:48 - 01:33:50
專業協助的需求，這個心態可能每個人碰到困境不太一樣

01:33:53 - 01:33:54
或多或少

01:33:54 - 01:33:56
所以這個千萬不要感到害羞

01:33:56 - 01:33:59
如果你個人有身心狀況的需求，你應立即

01:34:00 - 01:34:00
要去找到醫生，這個跟感冒沒有什麼兩樣，但是這個是完成你的目標的基礎，也就是說，你前面就算有遠大的目標，就算補了100個習，你獨家獨享高點補習班全部都報了，都補了，可是你的身心狀況如果沒有跟上的話，那其實很可惜，所以你一定要在三個都具備一下。

01:34:18 - 01:34:20
所以我快速的把這個東西講清楚。

01:34:21 - 01:34:24
如果你真的想要考上2026的司法官或律師，你的目標是這個。

01:34:26 - 01:34:29
那你的策略除了補習之外，你要怎麼補助剩下的兩成？

01:34:30 - 01:34:36
比方說你回家之後，你是全職還是兼職考生，anyway就會影響到你回家複習的策略。

01:34:36 - 01:34:39
你要如何利用到白天的時間，

01:34:39 - 01:34:40
或者是週末的時間，

01:34:40 - 01:34:42
你現在如何在唸書之外，

01:34:42 - 01:34:45
如何去安排二分法的念書之外的，

01:34:45 - 01:34:48
比方說休閒娛樂跟人際關係的互動。

01:34:48 - 01:34:50
這個二分法你就要做得非常清楚。

01:34:50 - 01:34:53
因為你不可能全部都念書，你也不可能一天到晚在玩。

01:34:54 - 01:35:00
所以就是你補習之外的時間，你要如何分配給複習以及剩下你要做的事情。

01:35:00 - 01:35:03
這個二分法的策略，你一定要慢慢去掌握好。

01:35:03 - 01:35:05
因為你只剩下300多天。

01:35:05 - 01:35:07
因為醫學系已經開始考了，所以你只剩下300多天。

01:35:09 - 01:35:11
然後呢，再來你的心態。

01:35:12 - 01:35:17
你要如何在那麼長期的馬拉松，要保持一個健康的心態？

01:35:17 - 01:35:21
這個我們可以慢慢再給你講，因為很多器官或勵志的書都在講這件事情。

01:35:21 - 01:35:23
總之我這邊先賣個關子。

01:35:23 - 01:35:26
陸續上課就會丟一些小paper給你。

01:35:27 - 01:35:28
那最後一個，我們收尾。

01:35:30 - 01:35:30
呃

01:35:31 - 01:35:34
我這邊講的都是綜合，綜合很多勵志書裡面講的一些技巧。

01:35:35 - 01:35:37
這邊有一個顯化的技巧，就是考上是一回事。

01:35:39 - 01:35:45
但這邊要運用你的想像力讓這個更具象，更鮮明，更能夠去拉動你的心錨。

01:35:46 - 01:35:47
來。

01:35:47 - 01:35:48
各位有沒有看過雜誌封面。

01:35:49 - 01:35:56
雜誌封面是不是都會去訪問一些名人，比方說NBA球員，比方說好萊塢明星，比方說某一個創業者，對不對。

01:35:57 - 01:35:59
想像一下，你

01:36:00 - 01:36:00
明年會登上聯合報的某一則新聞，因為聯合報很喜歡去訪問那種考上的人嘛，各位有看過類似的報導嗎？

01:36:06 - 01:36:08
好，沒有的話，你回去Google一下。

01:36:08 - 01:36:12
聯合報很喜歡去訪問某一個考上的人，他可能是特殊處境，比方說他可能家裡面很辛苦，所以他經過苦讀之後擺脫那些環境往上爬之類的。

01:36:20 - 01:36:22
所以他特別會去訪問這種人。

01:36:23 - 01:36:24
那我只邀請你去想像。

01:36:25 - 01:36:28
這邊的心理技巧就是，當你把你的未來想得越具體，

01:36:29 - 01:36:33
然後你心中就會自然油然而生一股想要努力的心態。

01:36:33 - 01:36:38
你這邊想得越具體，你這邊的心態就會越趨向於你想的那個東西。

01:36:39 - 01:36:41
這個就是顯化的第一步嘛。

01:36:41 - 01:36:48
當你把那個未來想得非常的一個具體，方方面面都已經可以好像摸到的那個程度的話，

01:36:48 - 01:36:51
你的努力就只是移動一下你的腳步而已。

01:36:51 - 01:36:52
好。

01:36:52 - 01:36:57
所以你可以想像一下，明年2026年12月的時候聯合報可能去訪問你，恭喜你考上了，你中間有什麼這個

01:36:59 - 01:37:01
可歌可泣的驚人故事呢？

01:37:02 - 01:37:03
就想像一下你明天考上。

01:37:03 - 01:37:07
以這個考上的心情再打開你每一天要複習的東西。

01:37:08 - 01:37:10
那個心情是會截然不同的。

01:37:10 - 01:37:10
你可以試看看。

01:37:11 - 01:37:12
比較一下，

01:37:12 - 01:37:15
純粹的坐下來，唉聲嘆氣地打開某頁，

01:37:15 - 01:37:19
跟我明天會考上，明天會有人來訪問我，我再打開第一頁。

01:37:20 - 01:37:21
那心情是一定不一樣的。

01:37:21 - 01:37:22
你可以試看看，

01:37:22 - 01:37:23
好，總之這個公式送給你，

01:37:24 - 01:37:25
這可以用在各種層面，好，

01:37:26 - 01:37:31
記得你的現況是，你的未來或你的現況都是每一秒的過去累積而成的。

01:37:32 - 01:37:33
你才能夠改變你自己。

01:37:34 - 01:37:34
沒有別人了，

01:37:34 - 01:37:34
好。

01:37:35 - 01:37:36
好，我們來看一下講義哦。

01:37:37 - 01:37:37
85頁。

01:37:39 - 01:37:41
85頁這邊講的是不成文體系哦。

01:37:41 - 01:37:41
好，

01:37:41 - 01:37:44
所以快問快答，小寫二前面是小寫一，我們講的是什麼？

01:37:45 - 01:37:47
當然是成文法體系啦，

01:37:47 - 01:37:48
所以你看一下黑板。

01:37:49 - 01:37:54
我們這邊自然而然透過你的記憶，注意你的記憶就可以自然畫出這樣的樹狀圖了。

01:37:54 - 01:37:55
法源

01:37:55 - 01:37:57
有所謂的成文體系

01:37:58 - 01:37:59
跟不成文體系。

01:38:00 - 01:38:00
哦，所以

01:38:01 - 01:38:06
不成文體系這邊就會有從憲法一路以來的種種規範，對不對？

01:38:06 - 01:38:09
你自然而然就會在腦子裡刻畫出這個東西。

01:38:09 - 01:38:10
那我順著講。

01:38:11 - 01:38:13
不成文跟成文的區分就是有沒有法典化。

01:38:14 - 01:38:16
所以第一個我們要講的是習慣法。

01:38:19 - 01:38:22
那第二個要順著講的話是法官法。

01:38:23 - 01:38:25
不過這邊是有爭議的。

01:38:25 - 01:38:28
所以你先不要把它這個無根吞棗。

01:38:29 - 01:38:32
第三個的話是大法官解釋還有憲法判決。

01:38:32 - 01:38:35
這絕對沒問題嘛，因為他是拘束全國各機關人民嘛。

01:38:36 - 01:38:37
然後第四個是一般法律原則。

01:38:39 - 01:38:40
那先講一下它的可考性。

01:38:42 - 01:38:42
都

01:38:43 - 01:38:46
這個是選擇題本身會出很多啦。

01:38:46 - 01:38:50
就是說習慣法這邊臺灣有什麼少數的例子，然後這個例子有什麼樣的要件。

01:38:51 - 01:38:53
這會是選擇題很愛考的。

01:38:53 - 01:38:55
那這兩個就還好。

01:38:55 - 01:38:59
而大法官解釋本身這件事情他有沒有拘束力？

01:38:59 - 01:39:00
這件事情是

01:39:00 - 01:39:01
嘗試。

01:39:01 - 01:39:01
所以也不會去考。

01:39:02 - 01:39:05
他要考的是這個大法官解釋在不同爭點下到底講了什麼。

01:39:05 - 01:39:06
所以那是後面的問題。

01:39:06 - 01:39:10
那至於說大法官解釋本身他是不是不成文法源，這沒什麼好考了嘛。

01:39:10 - 01:39:13
大家就已經是習以為常了。

01:39:13 - 01:39:14
再來最重要的是這個。

01:39:16 - 01:39:17
原則

01:39:17 - 01:39:23
在程序法裡面明定了五個很常考的：明確性原則、平等原則、比例原則、誠實信用原則跟信賴保護原則。

01:39:23 - 01:39:27
所以這幾個明定進去的一般法律原則很常作為

01:39:27 - 01:39:29
申論題的。

01:39:30 - 01:39:33
好，公務員考試的申論或二試申論題的考試焦點。

01:39:34 - 01:39:37
也就是請你去檢查有沒有違反明確性。

01:39:37 - 01:39:39
請你去檢查有沒有違反平等原則。

01:39:39 - 01:39:41
請你檢查有沒有違反信賴或比例原則。

01:39:42 - 01:39:46
所以這些原則要怎麼操作是超重要的。

01:39:46 - 01:39:47
所以到時候再詳細講。

01:39:48 - 01:39:51
總之呢，不成文法人的考點喔，歷來累積的喔。

01:39:52 - 01:39:54
這個是選擇題啦。

01:39:54 - 01:39:55
你理解一些概念。

01:39:56 - 01:39:56
這兩個就還好。

01:39:57 - 01:40:00
然後原則的部分請你要知道怎麼操作。

01:40:00 - 01:40:00
要做，這個是要認真聽的。

01:40:02 - 01:40:06
所以今天尾巴可能會上到一點點，但是前面先講吧，好，那我具體講。

01:40:08 - 01:40:10
習慣法的定義我們先掌握起來。

01:40:12 - 01:40:13
我們已經有成文法了。

01:40:13 - 01:40:15
那怎麼還會有習慣法？

01:40:16 - 01:40:24
就是因為我們那個行政法的發展，從西一路這樣子繼受到臺灣，中間也不過是兩三百年的事情。

01:40:24 - 01:40:34
所以你相比什麼以牙還牙、以眼還眼的什麼漢摩拉比法典刑法或民法的發展，兩三千年這樣的一個累積。

01:40:34 - 01:40:37
行政法、公法的這個累積才兩三百年。

01:40:38 - 01:40:39
所以它一定有很多的漏洞。

01:40:40 - 01:40:43
或者是世俗的規範沒有被成文化，對不對？

01:40:44 - 01:40:46
所以就留下了習慣法的空間。

01:40:46 - 01:40:47
所以什麼是習慣法？

01:40:48 - 01:40:53
某一些反覆實施而主觀上被當作規範的這些統稱叫做習慣法。

01:40:54 - 01:40:59
反覆實施而被大家認為要遵守的這些東西統稱為習慣法。

01:41:00 - 01:41:02
那在臺灣的例子其實並不多見。

01:41:02 - 01:41:09
因為反覆實施之餘,還要被大家當作是一個要遵守的遊戲規則,沒有太多這種例子。

01:41:09 - 01:41:10
沒有太多,所以

01:41:11 - 01:41:14
這邊的例子就是四字第400號提到的。

01:41:15 - 01:41:16
公用第一。

01:41:17 - 01:41:19
所以快速複習一下。

01:41:19 - 01:41:21
我們的物權裡面以前農用權叫第一權嘛。

01:41:22 - 01:41:23
那什麼是第一權?

01:41:23 - 01:41:27
第一權就是說你有一塊地,所有權是你的。

01:41:27 - 01:41:30
但是你在地上面的使用不是你

01:41:30 - 01:41:31
能夠自主的。

01:41:31 - 01:41:35
你的物權裡面的使用收益要被別人所控制。

01:41:35 - 01:41:38
你的物權裡面的使用收益要被別人所控制。

01:41:38 - 01:41:39
這個是第一權嘛。

01:41:39 - 01:41:40
所以你繼續看黑板。

01:41:41 - 01:41:42
那什麼是公用第一？

01:41:43 - 01:41:45
你的土地的使用收益

01:41:45 - 01:41:49
是被大家拿去公用的。

01:41:49 - 01:41:54
所以一塊土地是你的,可是你的土地的使用收益是被別人拿去公用的。

01:41:55 - 01:41:59
那這邊最常見公用第一表現的情況是這個

01:41:59 - 01:42:00
林

01:42:00 - 01:42:01
叫既成道路。

01:42:01 - 01:42:04
就是你的地已經被大家拿去走成一條道路了。

01:42:05 - 01:42:09
所以被大家走成一條道路，走著走著變成一條既有的道路。

01:42:09 - 01:42:11
所以這個情境叫既成道路。

01:42:11 - 01:42:14
好，所以440號考什麼例子？

01:42:14 - 01:42:15
他考的例子就是，

01:42:16 - 01:42:21
我們少數被承認為習慣法的例子就是繼承道路上面的公用地權。

01:42:22 - 01:42:24
繼承道路上面的公用地權。

01:42:25 - 01:42:26
而這個公用地權，

01:42:27 - 01:42:28
這個權。

01:42:28 - 01:42:29
來，是非題。

01:42:30 - 01:42:33
請問一般走在這個路上的權利，

01:42:33 - 01:42:35
請問你，就是普遍老百姓，

01:42:36 - 01:42:37
對於這個公用地有請求權嗎？

01:42:38 - 01:42:38
沒有。

01:42:39 - 01:42:45
這個公用地役權的權主要是建立在這個公務單位跟私人地主之間。

01:42:46 - 01:42:48
那這個公務單位是誰先不講。

01:42:49 - 01:42:53
但重點是這個公用地役權的這個權,權利義務的互動,

01:42:53 - 01:42:56
是表現在地主跟公家單位之間,

01:42:56 - 01:42:58
跟一般老百姓一點關係都沒有。

01:42:59 - 01:43:16
好，那我們

01:43:16 - 01:43:40
來看一下講義。

01:43:41 - 01:43:42
請看到85頁。

01:43:43 - 01:43:44
85頁你看括號一,

01:43:45 - 01:43:48
第一行,簡言之社會反覆慣行,

01:43:48 - 01:43:50
而逐漸形成確信。

01:43:51 - 01:43:53
它是兩個層次的狀態啊。

01:43:54 - 01:43:56
它在時空上是反覆慣行,

01:43:57 - 01:43:59
然後大家覺得他要相信,

01:43:59 - 01:44:00
這是另外一個層次的狀況,

01:44:00 - 01:44:00
先固然萎縮，但還是有承認的必要。

01:44:02 - 01:44:07
來出題字,但是習慣法是為了補充法律不足而生,仍不得違反既有的法律。

01:44:07 - 01:44:13
所以就會有一個選擇題的小地方,請問我們習慣法可以違背其他的成文法嗎?

01:44:13 - 01:44:18
當然是不可以,因為它的目的,它的初衷就是補充不足,沒有道理反客為主,這個是

01:44:19 - 01:44:21
它的設計啊。

01:44:22 - 01:44:23
好,我們回頭過來看黑板。

01:44:24 - 01:44:26
因此呢,習慣法你要回想兩件事。

01:44:26 - 01:44:29
它的定義是什麼,然後常見的例子是什麼?

01:44:29 - 01:44:32
也只有4400號所講的繼承道路的公共利益。

01:44:32 - 01:44:35
針對既成道路使用的公共利益。

01:44:35 - 01:44:37
OK,4400號我講它的定義。

01:44:38 - 01:44:41
好，那這邊先講完了，那我們繼續來看黑板。

01:44:43 - 01:44:46
接下來我們要講的另外一個呢，是法官法。

01:44:46 - 01:44:52
那正因為法官法跟大法官解釋的這樣的一個運作呢，它是可考性很低啊。

01:44:52 - 01:44:55
所以容我稍微大概講一下，講幾個基本觀念就好了。

01:44:56 - 01:44:58
首先先定義一下什麼是法官法。

01:44:59 - 01:45:03
這邊的法官法呢,它最主要扣緊的觀念,是所謂的判決先例。

01:45:05 - 01:45:08
所以請注意這幾個字,這幾個字一點重量都沒有。

01:45:08 - 01:45:08
它只是一個觀念。

01:45:09 - 01:45:11
什麼是判決,法官做出來的結論在實體方面。

01:45:11 - 01:45:12
所以請問

01:45:13 - 01:45:18
先前所存在的判決，作為法官法的內涵，請問這個法官法

01:45:19 - 01:45:21
它的內涵如果是判決先例。

01:45:22 - 01:45:23
以前做出來的種種判決。

01:45:24 - 01:45:25
請問你是未來的法官。

01:45:26 - 01:45:28
以前所做出來的判決會拘束你嗎？

01:45:29 - 01:45:30
不會，為什麼？

01:45:30 - 01:45:34
因為我們是依法審判的國家，憲法80條有明定。

01:45:34 - 01:45:37
所以你要遵守的是法律以及憲法，而不是遵守其他機關弄出來的所謂的判決。

01:45:41 - 01:45:43
否則就會違反審判獨立。

01:45:43 - 01:45:44
好。

01:45:44 - 01:45:45
所以法官法為什麼打三角形?

01:45:47 - 01:45:48
因為

01:45:48 - 01:45:55
法官的先判決先例,雖然沒辦法直接像法律一樣拘束你這個法官,可是你看一下黑板這邊。

01:45:57 - 01:45:59
有兩件事會影響你。

01:46:00 - 01:46:01
一件事情叫做審級。

01:46:01 - 01:46:02
請問，

01:46:02 - 01:46:05
如果你是這個一審的小法官，

01:46:07 - 01:46:11
那二審跟三審的判決會不會把你的東西給推翻？

01:46:11 - 01:46:12
會。

01:46:12 - 01:46:17
所以呢，判決先例個別的存在雖然不會直接約束你，

01:46:17 - 01:46:21
但是基於審級的存在，你還是會去看一下別人說什麼，

01:46:21 - 01:46:23
在事實上會影響你，

01:46:23 - 01:46:23
這是一件事。

01:46:24 - 01:46:25
第二件事情就是，

01:46:25 - 01:46:31
以前的最高審級，如最高行政法院、最高法院的民事庭跟行政庭，他們會用出兩個東西，

01:46:31 - 01:46:34
然後讓你這個小法官覺得壓力很大。

01:46:34 - 01:46:36
一個叫做判例，一個叫做決議。

01:46:37 - 01:46:37
好,

01:46:37 - 01:46:38
什麼是判例？

01:46:39 - 01:46:41
判例不是判決先例的簡稱。

01:46:42 - 01:46:51
判例是指說在過去的判決裡面,每一年或定期,他們這些大長老會去開一個會議,選出足堪表率的幾個判決,

01:46:52 - 01:46:54
當作是表率,然後就叫它為判例。

01:46:55 - 01:46:55
所以,

01:46:55 - 01:46:58
這個足堪表率的判例呢,是你不能違反的,

01:46:58 - 01:47:00
你違反的話會成為上訴的事由。

01:47:01 - 01:47:06
所以呢,既然以前的判決先例會被選編成為判例,然後你又不能違反,

01:47:07 - 01:47:10
所以這個判決先例實質上是不是就成為約束你的東西?

01:47:10 - 01:47:11
對。

01:47:12 - 01:47:13
所以這邊為什麼打三角形?

01:47:13 - 01:47:14
主要有兩件事。

01:47:15 - 01:47:17
以前的判決不會約束法官,

01:47:18 - 01:47:19
這是一件事,

01:47:19 - 01:47:21
他也不會直接去約束行政機關。

01:47:21 - 01:47:27
這些東西會形成這個上下審級的約束，也會形成判例跟決議的約束,

01:47:27 - 01:47:29
所以法官有時候就事實上要去聽。

01:47:30 - 01:47:31
這樣懂意思嗎？

01:47:31 - 01:47:32
所以呢，這邊才會打三角形。

01:47:33 - 01:47:33
好，

01:47:33 - 01:47:35
那我們來看一下講義喔。

01:47:35 - 01:47:36
請看到86頁。

01:47:37 - 01:47:39
86頁請看一下括號二，

01:47:39 - 01:47:40
中間。

01:47:40 - 01:47:42
法官法括號判決先例。

01:47:43 - 01:47:43
你看第一行，

01:47:44 - 01:47:48
此指國家司法機關透過裁判主案彙集論理形成的不成文的規範。

01:47:49 - 01:47:52
這是透過法官個案歸納，故習稱法官法或案例法。

01:47:53 - 01:47:53
好,

01:47:53 - 01:47:56
先講結論，這樣的內容是否可以拘束其他法官是有爭議的。

01:47:57 - 01:47:58
是有爭議的。

01:47:58 - 01:48:00
那這個爭議呢，請看到87頁。

01:48:00 - 01:48:03
87頁的最下面的阿拉伯數字3,

01:48:03 - 01:48:05
法官法成立的正當性。

01:48:06 - 01:48:09
好,法官法的類型眾多如上,你不用管他,

01:48:09 - 01:48:10
往下念,

01:48:10 - 01:48:14
我國憲法第80條,法官應依法獨立審判,

01:48:14 - 01:48:18
判決先例是否可以拘束其他法官，成立的正當性如何？

01:48:18 - 01:48:20
好，所以先講結論。

01:48:21 - 01:48:22
請看最後一段，

01:48:22 - 01:48:26
我國過往運作，法官法的誕生多半透過判例跟決議制度。

01:48:27 - 01:48:32
申言之，所謂判例是指法官會議就特定裁判所持的，來翻頁喔。

01:48:33 - 01:48:36
好，法律見解，認為足堪典範而編成。

01:48:36 - 01:48:43
決議則為法官會議就各庭間同一爭議所持法律見解不一，且該等見解收編為判例前所統一之內容。

01:48:43 - 01:48:44
講白話，

01:48:44 - 01:48:46
你們是最高行政法院的每個庭，

01:48:47 - 01:48:48
你們覺得某一個東西你們常碰到，

01:48:49 - 01:48:51
所以你們就會開一個會議，這個叫決議。

01:48:51 - 01:48:53
把這個問題一次解決，

01:48:53 - 01:48:57
讓你們爾後適用在個案的時候就按照這個見解來操作，這個叫決議。

01:48:57 - 01:48:59
所以你看一下黑板。

01:48:59 - 01:49:02
判例是判過的案子，足堪表率。

01:49:02 - 01:49:06
決議是指這些大長老他們開會針對一個抽象問題的想像,

01:49:07 - 01:49:10
所以這些東西判例跟決議就會讓下級審法院很有壓力啊,

01:49:11 - 01:49:13
所以就會形成事實上約束的東西,

01:49:13 - 01:49:14
所以這邊打三角形,

01:49:14 - 01:49:15
這邊打三角形。

01:49:16 - 01:49:17
好，那你繼續看黑板喔。

01:49:18 - 01:49:20
等一下會告訴你一件事情。

01:49:20 - 01:49:20
好。

01:49:21 - 01:49:25
判例跟決議固然是事實上拘束，但現在已經不存在了。

01:49:26 - 01:49:30
所以這個不存在的原因呢，主要是因為它違憲。

01:49:31 - 01:49:37
那違憲，至於為什麼違憲的話，那現在又變成了什麼東西來替代？

01:49:37 - 01:49:38
再講一次，

01:49:38 - 01:49:41
判例跟決議因為違憲，所以這件事不再存在，

01:49:42 - 01:49:42
那為什麼違憲？

01:49:43 - 01:49:47
第二，判例跟決議它現在被一個東西所取代了，這個東西叫做大法庭。

01:49:48 - 01:49:51
所以呢,我們會解釋這兩件事,

01:49:51 - 01:49:52
好，繼續解釋。

01:49:53 - 01:49:54
判例跟決議為什麼違憲？

01:49:55 - 01:49:56
其實超簡單的,

01:49:57 - 01:50:00
我們說判決先例為什麼不能

01:50:00 - 01:50:00
起訴法官

01:50:00 - 01:50:01
因為哪一條的關係？

01:50:02 - 01:50:03
80條

01:50:03 - 01:50:04
所以很簡單的道理

01:50:04 - 01:50:06
判例跟決議也同樣違反了第幾條？

01:50:07 - 01:50:07
80條

01:50:07 - 01:50:09
因為他違反了審判獨立

01:50:09 - 01:50:13
你必須要遵守法律，你不可以遵守法律或憲法以外的東西，不能去幹擾他

01:50:13 - 01:50:15
因此這兩個東西形成了幹擾

01:50:16 - 01:50:17
知道這樣就可以了

01:50:17 - 01:50:20
那這樣的詳細說法，我們寫在這個地方

01:50:20 - 01:50:22
因為這是行政法的課，所以你大概知道一下就可以了

01:50:23 - 01:50:24
你看要88頁

01:50:26 - 01:50:28
88頁，請看一下第三段

01:50:29 - 01:50:30
因此

01:50:30 - 01:50:37
在前述結構下，我國判例跟決議直變成為有強制力的抽象規範，且不論案例背景，法官皆須遵守

01:50:37 - 01:50:44
實一現象與前述判例具有正當性理論基礎，相同案件相同處理，大相逕庭，法官會議由下而上的法律調控機制

01:50:44 - 01:50:47
因而飽受權力分立跟審判獨立的批評

01:50:47 - 01:50:47
停

01:50:48 - 01:50:50
違反審判獨立，你可以理解

01:50:50 - 01:50:51
那為什麼違反權力分立?

01:50:52 - 01:50:55
因為法官是依法審判

01:50:55 - 01:50:58
你大長老怎麼可以取代法律呢?

01:50:58 - 01:50:59
就是僭越了

01:50:59 - 01:51:00
所以違反權力分立

01:51:01 - 01:51:01
這樣可以理解嗎？

01:51:02 - 01:51:03
所以知道一下就可以了

01:51:03 - 01:51:04
知道一下就可以了

01:51:04 - 01:51:05
好

01:51:05 - 01:51:06
那我們繼續看黑板

01:51:09 - 01:51:11
判例跟決議就是違反了審判獨立

01:51:12 - 01:51:15
而且僭越了取代了立法的實質的功能嘛

01:51:15 - 01:51:17
所以這個東西是危險嘛,對不對?

01:51:17 - 01:51:18
可是請注意喔

01:51:19 - 01:51:20
注意喔

01:51:20 - 01:51:23
決議是為瞭解決古老的某個問題

01:51:23 - 01:51:24
對不起,不是古老

01:51:24 - 01:51:27
解決他當下在審理的某個常見問題

01:51:28 - 01:51:32
而這個機制類似決議的機制

01:51:32 - 01:51:33
在民國初年十幾年的時候

01:51:34 - 01:51:36
當時也有一個類似的機制叫「院解字」

01:51:37 - 01:51:38
這個「院」

01:51:38 - 01:51:39
是指司法院

01:51:40 - 01:51:44
司法院會去解決法院對於某些常見問題的困惑

01:51:45 - 01:51:49
所以我們到前幾年都還有所謂的決議來解決某個常見的困惑

01:51:49 - 01:51:56
在民國十幾年的時候，司法院也會弄願解字來解決法院本身常見的困惑

01:51:57 - 01:51:59
所以請問願解字是什麼東西？

01:52:00 - 01:52:04
這個東西大法官曾經弄過一個解釋來定義，

01:52:04 - 01:52:05
所以我們來看一下。

01:52:06 - 01:52:07
你看一下89頁。

01:52:08 - 01:52:12
89頁的最上面，食物大聲說願解字的性質跟效力。

01:52:13 - 01:52:14
所以你看第一行，

01:52:14 - 01:52:20
本院願解字的性質，依當時法律，應屬法律統一解釋，而非憲法解釋。

01:52:21 - 01:52:22
請再看一次第一行。

01:52:23 - 01:52:25
第一行的本院是指司法院。

01:52:25 - 01:52:32
所以這個願解字指的是司法院在當時法律不周詳的年代下,去幫別的法院做解釋,

01:52:32 - 01:52:33
OK?

01:52:33 - 01:52:38
好,所以呢,請看一下這個倒數第三行,第一段。

01:52:39 - 01:52:41
故與後來最高法院的決議有類似之處,

01:52:41 - 01:52:42
為什麼?

01:52:42 - 01:52:44
因為他們都是針對常見的問題一起開會啊,

01:52:44 - 01:52:46
只是開會的機關不一樣啊,

01:52:46 - 01:52:52
往下念，然其發布機關為最高司法機關的司法院，而非審判權的最高法院。

01:52:52 - 01:52:52
各位，

01:52:53 - 01:52:58
以前的決議是最高審判系統的那個法院，比方說最高行政法院弄的，

01:52:59 - 01:53:01
但是願解字以前是誰弄的？司法院？

01:53:02 - 01:53:02
OK？

01:53:03 - 01:53:05
好，那你回到黑板這邊。

01:53:07 - 01:53:13
願解字跟決議很像，都是針對某個問題的抽象的詮釋，

01:53:14 - 01:53:16
比方說法律該怎麼用的這樣的一個詮釋。

01:53:17 - 01:53:18
所以一個很基本的問題,

01:53:19 - 01:53:22
這樣的一個內容,它可以拘束法院嗎?

01:53:23 - 01:53:27
不行,因為法院是遵守依法審判,所以他不可以去遵守這個東西。

01:53:28 - 01:53:29
所以一個是非題,

01:53:29 - 01:53:32
既然法官只要遵守法律或憲法,

01:53:33 - 01:53:35
那可不可以不要理決議？

01:53:36 - 01:53:37
可不可以不要理願解字？

01:53:38 - 01:53:39
在法律上是可以不要理的喔！

01:53:39 - 01:53:40
所以你看一下我們的答案。

01:53:42 - 01:53:42
你看第二段。

01:53:43 - 01:53:47
在憲政體制下，法官於審判案件時固可予以引用，

01:53:47 - 01:53:52
但仍得依據法律，表示適當的不同見解，並不受其拘束，

01:53:52 - 01:53:57
這個「其」指的是，在這邊的脈絡特別指的是我們的「願解字」，

01:53:58 - 01:54:00
特別指的是「願解字」。

01:54:00 - 01:54:00
好。

01:54:01 - 01:54:04
所以一個簡單的回應，我們一口氣來整理。

01:54:04 - 01:54:05
請看一下黑板。

01:54:07 - 01:54:11
法官法這邊特別指的是過去的種種判決。

01:54:11 - 01:54:14
而在過去的種種判決裡面呢，我們有所謂的判例。

01:54:15 - 01:54:22
那在一堆判決裡面我們選出判例之餘，有時候我們會有現在常見的問題，因此蹦出了所謂的決議。

01:54:23 - 01:54:29
而現在常見問題，我們要去面對，現在有近代有決議，在過往更久之前有所謂的院解字。

01:54:30 - 01:54:35
但無論如何，決議跟院解字固然在解決某個問題，但解決問題的答案可以拘束法官嗎？

01:54:36 - 01:54:36
不行。

01:54:37 - 01:54:41
這個四字有直接講，院解字不拘束法官，而決議也是類似的道理。

01:54:42 - 01:54:45
好，雖然這個四字沒有直接講，但是同樣的精神嘛。

01:54:46 - 01:54:48
同樣的精神就是法官是依法律獨立審判。

01:54:49 - 01:54:53
那既然他不適用院解制，那為什麼要強迫他去接受決議呢？

01:54:53 - 01:54:55
除非法律有明定嘛，那是另外一件事。

01:54:55 - 01:54:59
但是這個地方都是同樣的道理，不應該存在。

01:54:59 - 01:55:40
好。

01:55:40 - 01:55:42
那我們繼續來看黑板。

01:55:43 - 01:55:47
判例跟決議的存在，在當時有它的時代考量。

01:55:47 - 01:55:50
一個就是法官需要有一個足堪典範的指引。

01:55:51 - 01:55:56
另外一個問題就是，各庭的法官，就像你是第一庭，有人是第二庭，有人是第三庭。

01:55:56 - 01:55:58
各庭的法官有時候會有一些常見的問題。

01:55:59 - 01:55:59
那麼常見的問題可不可以有一個

01:56:00 - 01:56:02
他解決了一些常見的問題

01:56:02 - 01:56:05
我們會批判說決議違反審判獨立

01:56:06 - 01:56:07
那為什麼大法庭就不會？

01:56:08 - 01:56:09
各位懂差別嗎？

01:56:09 - 01:56:11
他同樣都是針對常見問題做回答,

01:56:11 - 01:56:14
為什麼這個影響審判獨立，這個就不會？

01:56:15 - 01:56:16
答案是，

01:56:16 - 01:56:20
決議會拘束，實質上拘束所有的法官。

01:56:21 - 01:56:26
大法庭的決議只原則上只會拘束個案申請的法官。

01:56:26 - 01:56:28
所以比方說你是一審的,

01:56:28 - 01:56:31
你是高,高等行政法院的法官。

01:56:32 - 01:56:36
高等行政法院的法官發現有一個問題,有一個重大歧異,

01:56:36 - 01:56:39
你想要解決,不然到時候上訴的話,你可能會駁回,你覺得很困擾。

01:56:40 - 01:56:44
所以你基於符合要件的前提下,你個案去申請某一個問題的解答,

01:56:45 - 01:56:47
那你就會召開大法庭來回答你的問題。

01:56:47 - 01:56:51
而這個大法庭對於某個東西的法律見解，原則上只會拘束你。

01:56:52 - 01:56:55
所以它並不會產生通案性的拘束，

01:56:55 - 01:56:58
也就不會直接便成為法律去影響所有法官，

01:56:58 - 01:57:19
因此不影響

01:57:19 - 01:57:40
審判獨立。

01:57:40 - 01:57:44
它原則上只會影響那個實際被實際來申請的人

01:57:44 - 01:57:45
這樣懂嗎?

01:57:45 - 01:57:46
好,

01:57:46 - 01:57:49
所以呢,你可以看一下我們的最後一段。

01:57:49 - 01:57:54
而大法庭制度實施後,判例選編跟決議制度也一併廢除

01:57:54 - 01:57:59
相較於判例決議，大法庭需對外公開舉行言辭辯論，讓檢察官、當事人、專家學者都表達意見，

01:58:00 - 01:58:01
是一個考點。

01:58:01 - 01:58:07
那作為一個常見的考點，大法庭如果有見解的話，你要不要記？你當然要記，它就是食物常見爭議。

01:58:07 - 01:58:10
而且講一個最最功利的。

01:58:10 - 01:58:16
大法庭的決定很常變成高考或地特的背景事實。

01:58:16 - 01:58:19
它們直接常常變成題目的一部分。

01:58:19 - 01:58:20
直接。

01:58:20 - 01:58:26
而且那個選擇題很常變成題乾的內容,你會問說食物見解何者正確。

01:58:26 - 01:58:28
所以大法庭要不要記？

01:58:28 - 01:58:29
大法庭當然要記。

01:58:30 - 01:58:32
已經躲不掉了，這就是各位的命運。

01:58:32 - 01:58:32
齁。

01:58:32 - 01:58:36
所以我們在行文當中就會放進去對應的東西，到時候就知道了。

01:58:36 - 01:58:37
好，所以我們整理一下。

01:58:38 - 01:58:39
幾個名詞喔。

01:58:40 - 01:58:47
習慣法指的就是過去反覆的規範，人民有主觀的信任，而臺灣的例子是這個繼承道路的公用地。

01:58:47 - 01:58:54
第二個，法官法，它是一個概稱，但是法官法對於法官有沒有拘束，這邊是要去看的。

01:58:54 - 01:58:58
如果你指的是判決先例，當然是沒有，因為違反了這個審判獨立。

01:58:59 - 01:59:01
那麼過去的判例跟決議也一樣會有這樣的問題。

01:59:01 - 01:59:03
因此我們現在誕生的所謂的大法庭。

01:59:04 - 01:59:06
這個大法庭的決議對考生來講十分的重要。

01:59:07 - 01:59:09
所以他是食物見解的代表,所以還是要記。

01:59:09 - 01:59:09
齁。

01:59:10 - 01:59:11
好。

01:59:11 - 01:59:12
那我們來看一下89頁。

01:59:13 - 01:59:14
89頁。

01:59:14 - 01:59:15
最下面，你看括號三。

01:59:15 - 01:59:17
大法官解釋或憲法裁判，那我想這沒什麼好講的，就就不念了。

01:59:20 - 01:59:21
好。

01:59:21 - 01:59:22
那我們來看一下喔。

01:59:22 - 01:59:23
這個。

01:59:23 - 01:59:24
90頁。

01:59:27 - 01:59:27
90頁。

01:59:27 - 01:59:29
你看一下括號四。

01:59:29 - 01:59:29
來。

01:59:30 - 01:59:31
一般法律原則。

01:59:31 - 01:59:33
那我們一般法律原則這個觀念呢,是在下面這個條文所第一次看到的。

01:59:33 - 01:59:33
好。

01:59:33 - 01:59:34
通常啦。

01:59:34 - 01:59:37
你看一下下面的框框,行政程序法第四條,我們念一下。

01:59:37 - 01:59:45
行政行為應受法律及一般法律原則的拘束，好，我請問一下。

01:59:47 - 01:59:51
為什麼行政行為後面要寫法律或一般法律原則，他為什麼要寫兩個？

01:59:51 - 01:59:52
他為什麼不寫受法律拘束就好了？

01:59:52 - 01:59:57
他為什麼要多寫一個法律原則？

01:59:58 - 02:00:00
所以從概念裡。

02:00:00 - 02:00:00
如果立法者沒有失效的話，雖然現在看起來有一點，但是

02:00:03 - 02:00:08
法律原則它跟法律是不同的觀念，它才要分開寫。

02:00:08 - 02:00:11
所以我們才要去特別留意就是原則到底在講什麼。

02:00:12 - 02:00:13
好，所以比方說

02:00:13 - 02:00:15
來我們看個例子，請看一下91頁。

02:00:16 - 02:00:17
91頁，你看一下這個框框喔。

02:00:19 - 02:00:23
你看最上面的標題，我們這是一個新聞，你看過去就好，看故事就好了。

02:00:23 - 02:00:25
最高行駁回當場會抗告。

02:00:26 - 02:00:29
這個新案臺中投案，確定涉性侵停審。

02:00:30 - 02:00:32
當場會是什麼單位啊？

02:00:32 - 02:00:34
這個不當黨產處理委員會。

02:00:34 - 02:00:36
它是一個獨立機關，簡稱黨產會。

02:00:37 - 02:00:42
那黨產會的首要目標就是在威權時期與哪些政黨有不當黨產，它要去追討下一個行政處分。

02:00:43 - 02:00:44
所以呢，什麼是欣裕臺？

02:00:45 - 02:00:50
欣裕臺就是被認為是國民黨的附隨組織，然後被扣上是不當黨產的化身。

02:00:50 - 02:00:52
因為他就是一個投資公司。

02:00:52 - 02:00:56
以前據說有很多的這個不當黨產流進去，變成投資的養分。

02:00:56 - 02:00:58
然後國民黨轉手轉了好幾百億。

02:00:58 - 02:01:00
所以你可以看一下我們的第一段。

02:01:01 - 02:01:04
第一段這邊呢，請看一下這個第一行喔。

02:01:05 - 02:01:11
最高行當時發布新聞稿指出，審理案件時，因適用之法律合理的確信認為抵觸憲法疑義者，應先申請解釋憲法。

02:01:12 - 02:01:18
本件原審就政黨財產的移轉禁止等事項，重大影響政黨程序，屬憲法保留。

02:01:18 - 02:01:19
那其次

02:01:19 - 02:01:20
你看第二段。

02:01:20 - 02:01:24
黨產條例關於政黨的定義，關於特定政黨及國民黨的立法

02:01:24 - 02:01:29
未具差別待遇的政黨理由，又追溯該政黨70餘年的財產，有違反平等原則跟禁止溯及既往原則。

02:01:30 - 02:01:31
然後呢

02:01:31 - 02:01:39
往下念，黨產條例關於附隨組織的認定，有影響財產重大定義不具體，受規範者無法預見其意見公遵守，違反法律明確性原則。

02:01:40 - 02:01:40
好，所以

02:01:40 - 02:01:42
請看最後一段，問題的提出。

02:01:43 - 02:01:46
為何法院審理不能違反各種法律原則?

02:01:47 - 02:01:48
所以我要跟你講的重點是

02:01:49 - 02:01:54
透過這個新聞，應該可以很清楚的看到

02:01:54 - 02:01:56
法官在躲什麼東西？

02:01:56 - 02:01:59
法官在躲各種原則，所以這些原則

02:01:59 - 02:02:00
都會是真實世界或考題裡面。

02:02:00 - 02:02:01
你要去理解的某一個特定的專有名詞

02:02:03 - 02:02:05
換句話說，你回到你的左邊90頁

02:02:06 - 02:02:08
左邊90頁再看一次最後的框框

02:02:08 - 02:02:11
行政行為要受什麼的拘束

02:02:11 - 02:02:13
法律或法律原則的拘束

02:02:13 - 02:02:15
所以到底法律原則是什麼

02:02:16 - 02:02:17
我們到底要避開它什麼東西

02:02:18 - 02:02:19
這就是我現在要告訴你的重點

02:02:20 - 02:02:24
透過新聞跟法條本身，我們應該可以很明確的知道

02:02:25 - 02:02:29
法律原則是一個獨立於法律，我們要去遵守的一個獨立的標準

02:02:29 - 02:02:31
所以這個獨立之於他到底是什麼

02:02:32 - 02:02:33
你就必須現在要理解

02:02:33 - 02:02:34
好

02:02:34 - 02:02:34
我現在寫給你看

02:02:35 - 02:02:37
我們待會會詳細講，但是你先看一下重點

02:02:38 - 02:02:38
好

02:02:39 - 02:02:40
所以呢，請看黑板

02:02:43 - 02:02:44
這是一個總稱

02:02:45 - 02:02:46
叫規範

02:02:47 - 02:02:49
那規範呢，我們會分成兩種規範

02:02:50 - 02:02:52
第一種模式叫規則模式

02:02:53 - 02:02:54
第二種模式叫原則模式

02:02:55 - 02:02:56
所以它都是規範

02:02:56 - 02:02:58
就是告訴我們某一些行為準則

02:02:59 - 02:03:03
那規則的那個規範結構，規範的結構

02:03:03 - 02:03:05
它就是若怎麼樣

02:03:07 - 02:03:08
則怎麼樣

02:03:09 - 02:03:10
所以請問

02:03:10 - 02:03:11
來

02:03:11 - 02:03:11
民法184

02:03:12 - 02:03:15
請把民法184變成這樣的文法結構

02:03:17 - 02:03:18
民法184說什麼

02:03:19 - 02:03:22
若有故意或過失，不法侵害他人權利者

02:03:23 - 02:03:23
者

02:03:24 - 02:03:25
則怎麼樣

02:03:25 - 02:03:27
則負損害賠償責任嘛

02:03:27 - 02:03:29
所以呢，我們一般常見的

02:03:29 - 02:03:30
法律規範呢

02:03:30 - 02:03:31
其實是規則模式

02:03:32 - 02:03:36
它是一種若怎麼樣就怎麼樣的一種條件式的描述

02:03:36 - 02:03:37
條件式的描述

02:03:40 - 02:03:40
呃

02:03:40 - 02:03:42
待會講義詳細有，但是

02:03:42 - 02:03:44
我們的原則是什麼

02:03:44 - 02:03:45
原則是一種

02:03:46 - 02:03:49
盡可能去實踐的模式

02:03:50 - 02:03:51
好

02:03:51 - 02:03:51
所以舉例喔

02:03:51 - 02:03:52
繼續看黑板

02:03:53 - 02:03:54
什麼叫做盡可能呢

02:03:55 - 02:03:57
以行政程序法

02:03:57 - 02:03:59
第五條為例

02:03:59 - 02:03:59
來

02:04:00 - 02:04:02
你，我直接念給你聽喔。

02:04:02 - 02:04:06
行政程序法第五條他寫說，行政行為應明確。

02:04:06 - 02:04:08
應明確。

02:04:08 - 02:04:13
那他寫應明確的話，那我們把它帶進去，

02:04:14 - 02:04:15
他其實要求的就是什麼？

02:04:16 - 02:04:18
他要求就是行政機關要盡可能明確。

02:04:19 - 02:04:20
這個叫做明確性原則。

02:04:20 - 02:04:20
停。

02:04:21 - 02:04:23
講到現在好像在講廢話一樣,

02:04:23 - 02:04:28
但是我跟你解釋一下，為什麼明確不能用規則模式,

02:04:28 - 02:04:30
為什麼明確要用原則的模式？

02:04:30 - 02:04:32
我就問，你們是行政機關，

02:04:33 - 02:04:37
那為什麼我要求你們的明確是要盡可能明確呢？

02:04:37 - 02:04:39
好，如果你們是行政機關，

02:04:39 - 02:04:41
你們寫一個公文書給保成的行政法老師，

02:04:42 - 02:04:43
行政法老師應該看得懂吧？

02:04:44 - 02:04:46
這個對行政法老師來講，就是怎樣寫都還算明確。

02:04:47 - 02:04:49
可是如果你們寫的公文是給三歲小孩呢？

02:04:49 - 02:04:52
假設三歲小孩他繼承了一個遺產，

02:04:52 - 02:04:56
你要去跟三歲小孩說，請你要繳什麼什麼遺產稅，然後計算方式為何，

02:04:56 - 02:04:57
三歲小孩看得懂嗎？

02:04:57 - 02:04:58
看不懂啊,

02:04:58 - 02:05:04
同理你寫給一個80歲的阿公阿嬤，他可能因為知識或年紀的關係，他也不見得看得懂。

02:05:04 - 02:05:06
所以同樣一份公文書，

02:05:07 - 02:05:09
你對行政法老師來講是清楚的，

02:05:09 - 02:05:13
可是你對三歲或80歲的小孩或老人來講，可能就不清楚了。

02:05:13 - 02:05:16
對你而言，你有辦法寫到大家都明確嗎？

02:05:17 - 02:05:17
不可能。

02:05:18 - 02:05:24
所以呢，有一些要求對機關來說，他是沒辦法用具體的文字去做設定的，

02:05:24 - 02:05:27
所以我們會退而求其次，去要求他盡可能完成，

02:05:28 - 02:05:32
而我們退而求其次，要求他盡可能完成的這種規範模式叫原則。

02:05:32 - 02:05:37
所以原則的文法結構就是這樣，盡可能明確，盡可能平等。

02:05:37 - 02:05:41
比方說嘛，你是行政機關，你可以什麼事情都一概而論嗎？

02:05:41 - 02:05:44
請問我們給生理假，可以給所有人都生理假嗎？

02:05:44 - 02:05:47
當然不行嘛，因為生理結構不同，有些人會有，有些人不會有。

02:05:48 - 02:05:49
所以是盡可能平等。

02:05:49 - 02:05:53
同理，盡可能要尊重他的信賴，因為會有公司一衡量，

02:05:53 - 02:05:56
盡可能遵守平等原則，因為會有正當理由，

02:05:56 - 02:05:58
盡可能要遵守這個比例原則，

02:05:59 - 02:06:00
因為有公司一的衡量。

02:06:00 - 02:06:00
所以呢，

02:06:01 - 02:06:05
原則它的規範模式就是要求機關盡可能完成就好

02:06:05 - 02:06:07
因為這些東西都沒有辦法百分之百

02:06:07 - 02:06:07
相對於此

02:06:08 - 02:06:09
這個是不是百分之百？

02:06:09 - 02:06:12
若有損害，若有故意過失加損害於他人

02:06:13 - 02:06:15
則百分之百會有什麼？損害賠償嘛。

02:06:15 - 02:06:15
這樣可以理解嗎？

02:06:16 - 02:06:16
好。

02:06:17 - 02:06:20
所以規則跟原則它是兩種規範模式。

02:06:21 - 02:06:22
一種規範模式是條件句。

02:06:23 - 02:06:27
若符合，若該當構成要件，就一定會有法律效果。

02:06:27 - 02:06:31
可是下面的原則是因為我們不能強求機關一定要滿足，

02:06:31 - 02:06:34
因為機關是在個案當中去盡可能完成就好，

02:06:34 - 02:06:36
所以這種規範模式叫原則，

02:06:36 - 02:06:39
而規則跟原則的差別我們有寫下來。

02:06:39 - 02:06:42
所以剛才是希望你能夠聆聽來理解,

02:06:42 - 02:06:44
現在這一段你就可以看一下文字,

02:06:44 - 02:06:45
請看到91頁,

02:06:46 - 02:06:47
91頁的括號一,

02:06:48 - 02:06:50
概念、法律原則是什麼?

02:06:50 - 02:06:56
作為一種規範，它的特色在於命令義務人在規範上跟事實上的可能範圍內盡可能實現某種要求。

02:06:56 - 02:06:57
看到沒有？

02:06:57 - 02:06:58
盡可能實現某種要求。

02:06:59 - 02:07:04
所以舉個比喻來說，雙親命令兒子小明買這個甜的西瓜。

02:07:04 - 02:07:07
所以這個原則就會叫做西瓜田原則。

02:07:07 - 02:07:09
你要買一個盡量甜的西瓜。

02:07:09 - 02:07:11
可是相對於此，你看第二段，

02:07:11 - 02:07:14
相對於法律原則，一般習見就是法律規則，

02:07:14 - 02:07:17
就是命令義務人必須完全依照法律規則設定的條件，

02:07:17 - 02:07:19
期間只有實現與否的差別。

02:07:19 - 02:07:21
並沒有實現程度高低的差別,

02:07:21 - 02:07:25
舉個比喻來說,雙親命令小明買X品種的西瓜,

02:07:25 - 02:07:28
所以這邊要怎麼翻譯成若P則Q?

02:07:28 - 02:07:31
若有X品種的西瓜,則購買之,

02:07:31 - 02:07:32
這是它的文法結構,

02:07:33 - 02:07:35
對不對？所以原則跟規則會差很多。

02:07:35 - 02:07:37
那你說老師你講那麼多幹嘛？

02:07:38 - 02:07:38
法律學喔？

02:07:38 - 02:07:40
來，我們講的都是考試會考的。

02:07:41 - 02:07:42
你看一下92頁。

02:07:45 - 02:07:48
好，請看92頁的最下面，

02:07:48 - 02:07:49
來，第一行，

02:07:50 - 02:07:50
題目：

02:07:51 - 02:07:55
程序法第四條規定，行為應受法律及一般法律原則的拘束，

02:07:56 - 02:07:57
請問何謂一般法律原則？

02:07:58 - 02:07:58
你看他考在哪裡?

02:07:59 - 02:08:00
高考公。

02:08:00 - 02:08:04
食品技師，我就問食品技師為什麼要提到法律原則跟規則的差別。

02:08:04 - 02:08:05
太狠了吧，但問題就考了。

02:08:06 - 02:08:09
所以你可以看一下我們右邊的表格，你看93頁的上面。

02:08:09 - 02:08:11
這邊跟你說明一下這個表格。

02:08:12 - 02:08:13
我們不是每一題都有擬答，但是你可以看到

02:08:15 - 02:08:17
左邊何謂一般法律原則，這是題目出現的。

02:08:19 - 02:08:27
所以我這邊期待你看到左邊的題目的關鍵字，要能夠想到右邊的說明，這是你在考場上要反射出來的。

02:08:28 - 02:08:37
未來如果你看到何謂一般法律原則，你就要想到右邊的概念、效力來源跟功能等細部的一些項目，這樣可以嗎？

02:08:37 - 02:08:38
這是你必須反射出來的。

02:08:38 - 02:08:41
好,那我稍微解說一下,請繼續看你的框框,右邊的那個。

02:08:42 - 02:08:44
是否能就概念停。

02:08:45 - 02:08:46
請問一般法律原則的概念是什麼?

02:08:47 - 02:08:48
它是一種什麼的要求?

02:08:49 - 02:08:51
盡可能實現的要求，對不對？

02:08:52 - 02:08:56
那請問這些盡可能實現的要求的效力來源是什麼？

02:08:57 - 02:08:57
我們還沒有講。

02:08:58 - 02:08:59
好，那我現在就順便跟你講。

02:09:00 - 02:09:01
來，你看一下91頁。

02:09:02 - 02:09:03
回到91頁。

02:09:07 - 02:09:09
好，回到91頁之後呢，你回到黑板上喔。

02:09:09 - 02:09:10
我們既然都講了喔。

02:09:10 - 02:09:14
這個是那個題目的延伸要寫的喔，所以它比較少見。

02:09:14 - 02:09:17
我們大概簡單講就好，好，你回到黑板一下。

02:09:18 - 02:09:20
我們把重點再標一次。

02:09:21 - 02:09:23
原則是一種盡可能的要求。

02:09:23 - 02:09:24
那問題就來了，請看黑板。

02:09:25 - 02:09:27
為什麼行政機關有這樣盡可能的義務？

02:09:28 - 02:09:29
為什麼？

02:09:30 - 02:09:30
很簡單啊。

02:09:31 - 02:09:32
我們是依法行政嘛，所以行政機關會有這些義務。

02:09:33 - 02:09:35
要麼就是憲法來的，要麼就是法律直接規定的。

02:09:37 - 02:09:43
所以舉例，我們的第四條以下程序法，不就是有很多法律明定的這些原則的義務嗎？對不對？

02:09:44 - 02:09:45
那憲法當中

02:09:45 - 02:09:47
雖然沒有直接寫，但是我問你

02:09:47 - 02:09:50
23條沒有直接寫比例原則，但是我們都會把23條當作什麼原則？

02:09:52 - 02:09:53
比例原則啊。

02:09:53 - 02:09:57
所以它一樣也會有憲法來的這些原則的義務，這樣可以嗎？

02:09:57 - 02:09:58
所以來看講義。

02:10:01 - 02:10:04
所以你可以看一下下面的括號二，效力來源。

02:10:04 - 02:10:04
好，你看第一行。

02:10:05 - 02:10:11
一般來說，法律原則的效力有下列來源：憲法所具體化、實定法所制定者，這不是我剛剛講的嗎？

02:10:11 - 02:10:15
憲法的條文所延伸的，比方說比例原則。

02:10:16 - 02:10:16
對不對？

02:10:17 - 02:10:20
還有第二行，實定法、程序法所定的一些系列的一些原則嘛，對不對？

02:10:21 - 02:10:22
這些都是來源。

02:10:22 - 02:10:22
哦。

02:10:23 - 02:10:25
好，再來你看一下92頁。

02:10:30 - 02:10:32
92頁，你可以看一下功能。

02:10:33 - 02:10:37
好，功能有三個，但是我們講一個你最能夠理解的就好，因為理解一下就可以了。

02:10:38 - 02:10:39
請看一下白色圈圈二。

02:10:40 - 02:10:41
什麼是法條修正的作用？

02:10:42 - 02:10:42
那我請問你喔。

02:10:43 - 02:10:46
憲法的考題，為什麼要用比例原則來解？

02:10:47 - 02:10:50
因為某一個法規範圍反的比例原則，我們要宣告它違憲啊，所以這個是什麼樣的作用？

02:10:52 - 02:10:54
白色圈圈二，修正法律的作用嘛。

02:10:54 - 02:11:00
我們拿比例原則當尺，去量，有一個法律它無尺了嘛，所以我們就要宣告違憲了。

02:11:00 - 02:11:00
這樣理解嗎？

02:11:01 - 02:11:02
所以它會有一個法修正的作用。

02:11:03 - 02:11:06
好，那括號，白色圈圈三，什麼叫法續造？

02:11:07 - 02:11:08
那我問你，有沒有聽過類推適用？

02:11:09 - 02:11:11
類推適用要補什麼東西？

02:11:11 - 02:11:12
立法漏洞，那請問立法漏洞補之前跟補之後有什麼差別？

02:11:15 - 02:11:16
法續造啊。

02:11:17 - 02:11:20
那我問你，我們拿什麼原則來當作可以類推適用的基礎？

02:11:21 - 02:11:22
平等原則啊。

02:11:22 - 02:11:25
所以到最後，我們是拿什麼東西來續造這個法律的漏洞？

02:11:26 - 02:11:29
拿平等原則，做出一個類推適用，

02:11:30 - 02:11:33
讓法律延續下去，產生了法續造的作用。

02:11:33 - 02:11:34
這樣明白了嗎？

02:11:34 - 02:11:35
好。

02:11:35 - 02:11:36
好像講太快了。

02:11:36 - 02:11:37
我們來念一下，請看一下白色圈圈三。

02:11:39 - 02:11:40
第一行。

02:11:40 - 02:11:46
透過觀察法律的思想，便可確認特定規則的漏洞是否存在及如何填補。

02:11:47 - 02:11:48
所以等等等之嘛，因此如果

02:11:50 - 02:11:53
我們的漏洞是真實存在，而且必須跟別人一樣，我們就會依照平等原則，

02:11:55 - 02:11:56
做出類推適用，

02:11:56 - 02:11:59
而類推適用的結果就會讓法律它所

02:11:59 - 02:12:00
裡

02:12:00 - 02:12:01
使用的範圍變廣嘛,對吧,所以叫做法續照嘛。

02:12:04 - 02:12:04
好。

02:12:04 - 02:12:06
所以我們同整一下。

02:12:07 - 02:12:08
來,不要急。

02:12:08 - 02:12:10
請看92頁。

02:12:10 - 02:12:13
92頁的題目的最下面，你看第二行。

02:12:14 - 02:12:16
何謂一般法律原則。

02:12:17 - 02:12:17
好。

02:12:17 - 02:12:19
請看93頁的第一排。

02:12:19 - 02:12:20
來，左邊。

02:12:21 - 02:12:22
何謂一般法律原則？

02:12:22 - 02:12:23
來，右邊。

02:12:24 - 02:12:26
你是否想到黑格爾的概念？

02:12:26 - 02:12:27
來，請問原則的概念是什麼？

02:12:28 - 02:12:29
盡可能實現的要求。

02:12:30 - 02:12:34
請問他效率來源是什麼，憲法或法律的歸納或明定嗎，對不對？

02:12:35 - 02:12:40
再來他的功能是什麼，修正法律，或者是續造法律等等，這樣可以懂了嗎？

02:12:41 - 02:12:46
這樣的話，你就可以透過這個題目去檢測你前面的概念是不是有學進去。

02:12:47 - 02:12:48
這個學進去的差別是什麼？

02:12:50 - 02:12:54
學進去的差別就是你是不是能夠不要看課本，然後鋪陳出來，這個叫學進去。

02:12:55 - 02:12:56
再講一次。

02:12:56 - 02:13:00
你有沒有學進去？學進去的差別就是你有沒有辦法把課本

02:13:00 - 02:13:00
關起來，

02:13:01 - 02:13:04
然後能夠把它書寫出來，這個叫做讀進去。

02:13:05 - 02:13:05
哦。

02:13:06 - 02:13:06
不過。

02:13:07 - 02:13:09
剛才的題目是被多分的身論題。

02:13:10 - 02:13:12
所以如果你不會，也不要太過於焦慮。

02:13:12 - 02:13:14
因為那個不是概念的理解。

02:13:14 - 02:13:17
那個比較偏像是概念的，相對偏向概念的背誦。

02:13:18 - 02:13:20
所以你一下記不得也沒有關係。

02:13:20 - 02:13:20
喔。

02:13:21 - 02:13:21
好。

02:13:22 - 02:13:23
再來你看一下93頁。

02:13:25 - 02:13:27
來93頁的阿拉伯數字二的種類喔。

02:13:27 - 02:13:28
麻煩你打個信號。

02:13:28 - 02:13:30
這邊超重要，超重要。

02:13:30 - 02:13:31
來，給你解釋一下。

02:13:34 - 02:13:35
來，各位請看黑板喔。

02:13:37 - 02:13:39
法源的不成文法源裡面。

02:13:39 - 02:13:41
我們原則剛才已經預告它超重要了。

02:13:42 - 02:13:44
那它超重要的原因是因為呢,我們這邊起碼會講五種。

02:13:45 - 02:13:49
法律所明定的,程序法明定的五種原則。

02:13:49 - 02:13:56
而這五種原則裡面呢,要麼是二四或多或少考過,或公務員考試也都考過。

02:13:56 - 02:13:59
又或者是大法官講的很多的解釋。

02:13:59 - 02:14:00
所以會讓你

02:14:00 - 02:14:00
這個地區塊

02:14:02 - 02:14:05
這些各種種類的原則的這個區塊，它要嘛是直接被考過，它要嘛是大法官講過很多話，

02:14:09 - 02:14:11
會讓它水漲船高，這樣懂嗎？

02:14:11 - 02:14:14
就是那句話叫狐假虎威。

02:14:14 - 02:14:17
這個題目本身是一回事，但是後面的老虎，這大官很厲害，

02:14:17 - 02:14:21
所以題目就會因為那個老虎很厲害而狐假虎威，懂嗎？

02:14:21 - 02:14:23
所以這邊超熱。

02:14:23 - 02:14:23
你要學會。

02:14:24 - 02:14:24
好，

02:14:24 - 02:14:27
那我們就一個一個來學，我們來看黑板這邊，

02:14:28 - 02:14:30
我們來學第一個叫明確

02:14:30 - 02:14:31
性原則。

02:14:49 - 02:14:52
好，簡單一個就是延伸，

02:14:52 - 02:14:56
一直在講法源，然後我們講到其中的不成文的原則，

02:14:56 - 02:14:59
那第一個要來講的是明確性原則。

02:15:00 - 02:15:03
那為什麼挑明確性原則呢？

02:15:03 - 02:15:03
主要是這個流水編號，

02:15:03 - 02:15:03
我們程序法第五條。

02:15:04 - 02:15:07
第一個規定的一般法的原則，

02:15:08 - 02:15:09
就是明確性原則。

02:15:11 - 02:15:11
好，

02:15:11 - 02:15:15
那明確性原則呢，他在法條裡面只寫了一句話，

02:15:15 - 02:15:15
來，

02:15:15 - 02:15:17
你們看一下那個講義，

02:15:17 - 02:15:23
在第一個種類的明確性原則下面是不是有個框框，框框寫什麼？

02:15:23 - 02:15:23
超簡單，行政行為應明確，

02:15:23 - 02:15:24
對不對？

02:15:24 - 02:15:24
所以回頭過來看黑板。

02:15:25 - 02:15:27
所以光靠第五條根本就無法解決任何問題，

02:15:28 - 02:15:32
所以我們的判準才是你現在要學的，

02:15:36 - 02:15:39
明確性原則它強調的是要盡可能明確，

02:15:40 - 02:15:42
那要怎樣才會符合明確呢？

02:15:43 - 02:15:44
這個才是考試的焦點。

02:15:44 - 02:15:46
第五條本身沒有講任何的答案，

02:15:47 - 02:15:48
那問題就來了，

02:15:48 - 02:15:50
第五條針對明確與否沒有講答案的話，那誰講答案？

02:15:51 - 02:15:54
誰可以解釋法律，而且可以拘束全國機關人民？

02:15:54 - 02:15:55
大法官。

02:15:55 - 02:15:56
所以這邊明確與否的判準，

02:15:57 - 02:15:59
你要去記的話，當然就是大法官解釋，

02:15:59 - 02:16:00
你

02:16:00 - 02:16:00
懂嗎？

02:16:00 - 02:16:02
這邊就會是你的戰場。

02:16:02 - 02:16:03
好,

02:16:03 - 02:16:05
那明確與否的判準，

02:16:05 - 02:16:07
大法官有講過很多解釋。

02:16:07 - 02:16:07
來，

02:16:08 - 02:16:09
我們來看第一個解釋。

02:16:09 - 02:16:11
第一個解釋是四字第432號。

02:16:12 - 02:16:13
好,

02:16:13 - 02:16:15
第432號解釋呢超重要。

02:16:16 - 02:16:20
它講了就是說一個東西要怎樣才會明確。

02:16:20 - 02:16:22
那它在這個號碼講,

02:16:22 - 02:16:24
所以這個號碼你要像條號一樣把它背起來。

02:16:24 - 02:16:26
所以當我們在檢查它明不明確的時候，

02:16:27 - 02:16:29
我們就會拿432當大前提。

02:16:29 - 02:16:30
再講一次，

02:16:30 - 02:16:33
當我們在檢查某個行為明不明確的時候，

02:16:33 - 02:16:35
我們基本上都會拿432當作標準

02:16:35 - 02:16:37
所以432講了什麼就變得非常重要。

02:16:38 - 02:16:38
其次，

02:16:39 - 02:16:40
432它是一個解釋啊，

02:16:41 - 02:16:42
它是一個判決啊。

02:16:42 - 02:16:42
本質上。

02:16:43 - 02:16:45
所以作為一個判決它會落落長。

02:16:45 - 02:16:47
所以這邊的學習技巧就是你要學會壓縮。

02:16:48 - 02:16:50
判決講了明確的標準很落落長。

02:16:50 - 02:16:51
你要怎麼壓縮？

02:16:52 - 02:16:53
壓縮之後等一下會證明，

02:16:54 - 02:16:55
會有三個關鍵字。

02:16:55 - 02:16:58
第一個就是你要讓人民能夠理解。

02:16:58 - 02:16:59
這件事情明確嗎？

02:17:00 - 02:17:00
對。

02:17:00 - 02:17:02
你要讓人民能夠理解。

02:17:02 - 02:17:03
第二個，

02:17:03 - 02:17:05
你要讓人民能夠預見將來他要怎麼辦。

02:17:06 - 02:17:07
第三個，

02:17:07 - 02:17:08
事後這件事情啊，

02:17:09 - 02:17:11
要夠明確讓法官能夠做事後審查。

02:17:12 - 02:17:13
所以再講一次，

02:17:13 - 02:17:15
432強調了何謂明確。

02:17:18 - 02:17:20
讓受規範的人民能夠理解，

02:17:21 - 02:17:23
讓受規範的人民能夠預見，

02:17:23 - 02:17:27
而且事後能夠經過司法機關來做審查。

02:17:27 - 02:17:29
這樣的理解遇見審查，

02:17:30 - 02:17:32
就是一個明確的一個動作，

02:17:32 - 02:17:34
那這樣就會符合什麼原則？

02:17:34 - 02:17:35
明確性原則。

02:17:35 - 02:17:37
所以這邊請輸入一個判準。

02:17:37 - 02:17:41
請問如何判斷新增行為是否符合明確性原則？

02:17:41 - 02:17:42
我們以432原則作為標準，

02:17:43 - 02:17:44
也就是432所講的，

02:17:44 - 02:17:46
理解、遇見、審查這三個關鍵字。

02:17:47 - 02:17:49
所以你第一段就會寫432，

02:17:49 - 02:17:50
然後寫出它的判準。

02:17:51 - 02:17:51
然後再去涵射，

02:17:52 - 02:17:52
這邊夠不夠理解？

02:17:53 - 02:17:53
夠不夠遇見？

02:17:53 - 02:17:54
夠不夠審查？

02:17:54 - 02:17:55
這樣懂嗎？

02:17:55 - 02:17:56
好。

02:17:56 - 02:17:58
那我們來看一下喔。

02:17:59 - 02:17:59
你要

02:18:00 - 02:18:02
這個被送的重點。

02:18:03 - 02:18:05
請看一下94頁。

02:18:08 - 02:18:11
94頁，你看一下白色圈圈一。

02:18:11 - 02:18:17
此原則要求國家或公權力主體要盡可能使人民實現的預見，而適當安排其生活。

02:18:17 - 02:18:18
這個是明確性原則的要求。

02:18:19 - 02:18:20
來，請看下面的白色圈圈三。

02:18:22 - 02:18:23
白色圈圈三判斷標準。

02:18:24 - 02:18:26
那判斷標準呢？

02:18:27 - 02:18:30
請看，請看到下面的括號A。

02:18:30 - 02:18:32
我們先不解釋其他的，先看括號A。

02:18:33 - 02:18:34
何以明確？

02:18:35 - 02:18:36
何以明確的部分呢？請看第一行。

02:18:37 - 02:18:44
四至432表示，不確定法律概念，依其概括條文的文義跟立法目的解釋，苟其意義非難以理解。

02:18:44 - 02:18:45
苟是指如果。

02:18:46 - 02:18:49
所以如果他不是很難以理解，請把理解圈起來。

02:18:50 - 02:18:53
然後且受規範者得以(預見)，請把預見圈起來。

02:18:53 - 02:18:56
並可經由司法(審查)加以確認，請把審查圈起來。

02:18:57 - 02:18:59
即不得謂與明確性原則相違。

02:19:40 - 02:19:41
所以你做到了什麼就符合？

02:19:42 - 02:19:46
你做到了理解，做到了預見，做到了審查，能審查就會符合。

02:19:46 - 02:19:47
懂嗎？

02:19:47 - 02:19:49
所以這是一個壓縮的動作。

02:19:49 - 02:19:51
剛剛圈起來的只不過是一個壓縮，

02:19:52 - 02:19:54
所以各位，考場上你要做什麼事？

02:19:54 - 02:19:58
解壓縮啊，你就要把這個理解、預見、審查解壓縮，變成你現在反白的文字。

02:19:59 - 02:20:00
這樣可以嗎？

02:20:00 - 02:20:00
要的呢？

02:20:01 - 02:20:03
所以這個是要提醒你它很重要,

02:20:03 - 02:20:03
再來它怎麼考？

02:20:03 - 02:20:04
你看一下裡面。

02:20:05 - 02:20:09
本原則的考點常見於明確性標準的涵射,

02:20:10 - 02:20:13
當時討論的是降低速限的決定,

02:20:13 - 02:20:14
好,

02:20:14 - 02:20:17
還有,那這個請看第二行後面,

02:20:18 - 02:20:19
這一類的考題相對單純,

02:20:20 - 02:20:22
關鍵是你要把題目的事實好好地分析進去，

02:20:23 - 02:20:25
講述哪裡模糊，講哪裡清楚，

02:20:25 - 02:20:28
記得好好涵攝，寫到具體事實，

02:20:28 - 02:20:31
才能從一堆被制式的人當中脫穎而出，

02:20:31 - 02:20:32
來，請回到黑板。

02:20:32 - 02:20:33
什麼叫含射？

02:20:34 - 02:20:37
待會會馬上跟你舉例，所以先看清楚這邊怎麼操作。

02:20:38 - 02:20:39
大家都會背四三二，

02:20:40 - 02:20:42
20幾年來誰不知道四三二，鼎鼎大名，

02:20:42 - 02:20:45
但問題是，理解、預見、審查是一個抽象判準。

02:20:46 - 02:20:49
題目的背景事實到底夠不夠理解,

02:20:49 - 02:20:52
夠不夠預見，能不能審酌，這才叫涵攝。

02:20:52 - 02:20:55
所以我們要怎麼操作才能夠把它寫得好呢？

02:20:56 - 02:20:59
來，我們看一下後面附的題目，91年的司法人員。

02:20:59 - 02:21:41
你往後翻一下。

02:21:43 - 02:21:44
所以這邊就會碰到實例題了。

02:21:46 - 02:21:51
所以我才跳過去很多一些抽象的東西,因為你很快就會碰到實例題了。

02:21:52 - 02:21:53
來你看一下101頁。

02:21:56 - 02:21:59
101頁,我們念一下題目,最上面。

02:22:00 - 02:22:01
你回到黑板這邊喔。

02:22:03 - 02:22:05
題目是不是這樣問？

02:22:06 - 02:22:07
黑板上所寫的，

02:22:07 - 02:22:08
判斷其違法性。

02:22:09 - 02:22:12
可是我現在要講的是考生常見的鴻溝。

02:22:12 - 02:22:13
喔，

02:22:13 - 02:22:14
題目這樣問,

02:22:14 - 02:22:17
可是我怎麼知道他在考432啊?

02:22:18 - 02:22:20
考試的時候不是常見這種鴻溝嗎?

02:22:20 - 02:22:20
對,

02:22:20 - 02:22:22
念書的時候會背432,

02:22:22 - 02:22:24
可是實際在考的時候,

02:22:24 - 02:22:25
違法的點這麼多,

02:22:25 - 02:22:27
我怎麼知道在考432?

02:22:28 - 02:22:30
所以教你們畫底線的原因是因為,

02:22:30 - 02:22:31
來寫上去,

02:22:31 - 02:22:31
模糊。

02:22:32 - 02:22:33
如果,

02:22:36 - 02:22:37
不是寫這邊,

02:22:37 - 02:22:39
待會你們在講義上是一樣的。

02:22:40 - 02:22:43
如果你們在考卷的事實層面,

02:22:44 - 02:22:46
看到了行政機關很模糊，

02:22:47 - 02:22:49
你們可以在講義上面的

02:22:49 - 02:22:50
違法判斷，

02:22:50 - 02:22:51
判斷違法性的上面寫模糊。

02:22:52 - 02:22:56
如果你在考題的題目裡面看到，

02:22:56 - 02:22:59
行政行為他做的事情很模糊，

02:23:40 - 02:23:41
不是很容易判斷的話，

02:23:42 - 02:23:45
這個時候他如果問你黑板上的違法性，

02:23:45 - 02:23:50
你就要去思考他是不是在問有沒有違反明確性原則，

02:23:50 - 02:23:51
再講最後一次。

02:23:51 - 02:23:53
當題目中的背景事實，

02:23:53 - 02:23:55
行政行為做了很模糊的事情，

02:23:56 - 02:23:57
做了這個事情之餘，

02:23:57 - 02:23:58
他又問你，

02:23:58 - 02:23:59
哪裡違法？

02:23:59 - 02:24:00
這時候模糊是一件事,

02:24:00 - 02:24:03
請問這個速線的效果對你來講夠明確嗎?

02:24:03 - 02:24:04
不夠明確嗎?

02:24:04 - 02:24:07
所以不夠明確的話,回到最下面的括號二。

02:24:07 - 02:24:10
本題突然降低速限的決定是否違法,如果判斷其違法性模糊。

02:24:11 - 02:24:14
因為它很模糊，所以這邊的違法性就要切入到什麼點？

02:24:15 - 02:24:16
明確性的判斷。

02:24:18 - 02:24:18
好。

02:24:19 - 02:24:21
剛才所講的全部。

02:24:21 - 02:24:22
請你看下面的表格。

02:24:23 - 02:24:24
來，得分關鍵字這邊，請看左邊。

02:24:25 - 02:24:27
左邊這是題目的原文。

02:24:28 - 02:24:34
速限突然降低，與一路走來不同，這樣的速限決定是否違法。

02:24:35 - 02:24:37
如果未來考類似的東西，它很模糊，右邊。

02:24:38 - 02:24:44
你就要從難以理解遇見，想到適用明確性原則來審查速限決定，這樣懂了嗎？

02:24:46 - 02:24:46
哦。

02:24:47 - 02:24:51
我現在再跟你分享的是很重要的寫題技巧，叫破題。

02:24:53 - 02:24:59
破題的意思是指，你如何把題目轉成具體的問題。

02:24:59 - 02:24:59
請。

02:25:00 - 02:25:01
再看一次。

02:25:01 - 02:25:02
題目怎麼問？

02:25:02 - 02:25:04
這個技巧你一定要慢慢學會喔。

02:25:04 - 02:25:06
但第一次不會也沒關係。

02:25:07 - 02:25:11
題目問得很概括啊，判斷違法性，對不對？

02:25:11 - 02:25:13
所以你可以寫的東西超多的啊，那你為什麼偏偏是432？

02:25:16 - 02:25:22
因為當題目裡面出現模糊的事實，你就要預備，他有可能在考明確性的問題。

02:25:23 - 02:25:29
二來，如果這時候又剛好問你這句話，兩線相交為一點嘛，一邊是很模糊的事實。

02:25:31 - 02:25:33
一邊是問你哪邊違法。

02:25:33 - 02:25:37
兩線相交就會聚焦在明確性是否違法的點上面，這樣可以嗎？

02:25:37 - 02:25:39
有沒有聽不太清楚的，可以舉手問。

02:25:40 - 02:25:41
都懂了嗎？

02:25:41 - 02:25:42
哦。

02:25:42 - 02:25:42
好。

02:25:42 - 02:25:43
所以現在問題來了。

02:25:44 - 02:25:48
既然爭點就是issue在問你是否違反明確性原則。

02:25:49 - 02:25:50
這個時候就等同在問什麼？

02:25:50 - 02:25:53
等同在問你甲是否該當殺人罪嗎？

02:25:53 - 02:25:54
好，一個簡單的問題。

02:25:55 - 02:25:56
某甲是否該當殺人罪？

02:25:57 - 02:25:59
好，不要用殺人罪，因為這邊會涉及到三階。

02:25:59 - 02:25:59
請問。

02:26:00 - 02:26:02
某甲是否成立侵權行為。

02:26:02 - 02:26:05
那請問某甲是否成立侵權行為，你的第一段會寫什麼？

02:26:07 - 02:26:07
184嘛。

02:26:08 - 02:26:09
我為什麼寫184？

02:26:09 - 02:26:10
因為它是大前提啊。

02:26:10 - 02:26:11
好，問題回來了。

02:26:12 - 02:26:15
某甲，對不起，行政機關行為是否違反明確性原則，請問大前提要寫什麼？

02:26:17 - 02:26:18
四三二啊。

02:26:18 - 02:26:20
因為它就是標準嘛，這樣懂意思了嗎？

02:26:21 - 02:26:23
你去寫它是否成立侵權行為會用184。

02:26:24 - 02:26:27
你去寫它是否違反明確性原則，你也會用432啊，這樣理解了嗎？

02:26:28 - 02:26:30
所以在這個時候的學習。

02:26:31 - 02:26:32
回到黑板這邊。

02:26:33 - 02:26:40
你在學的時候，你不能夠只把明確性原則當作是原則的一環，然後把432當成判準就結束了，不行。

02:26:41 - 02:26:46
你要把它想成是，如果爭點是明確性原則，432就是拿來解決的大前提。

02:26:46 - 02:26:47
你要有這個意識。

02:26:48 - 02:26:49
懂嗎？

02:26:49 - 02:26:50
你不能只是背432。

02:26:51 - 02:26:55
你要把432拿來當成是認定明確與否的大前提。

02:26:55 - 02:26:56
要寫在第一段。

02:26:57 - 02:26:57
這樣可以嗎？

02:26:58 - 02:26:59
所以你就把它背進去。

02:27:00 - 02:27:00
好。

02:27:00 - 02:27:01
好。

02:27:01 - 02:27:02
所以這邊就結束了。

02:27:03 - 02:27:05
好，那我再把你拉回來一次。

02:27:07 - 02:27:08
請回到95頁。

02:27:14 - 02:27:14
好。

02:27:14 - 02:27:16
95頁的部分呢，

02:27:16 - 02:27:17
請再看一次閃電命中。

02:27:18 - 02:27:20
所以我們用這個文字把它收攏。

02:27:20 - 02:27:22
請看閃電命中的第一行。

02:27:22 - 02:27:26
本原則的考點常見聚焦於明確性原則的涵攝，這樣懂了嗎？

02:27:27 - 02:27:29
當時討論的是降低速限的決定。

02:27:30 - 02:27:32
好，第二行是否足夠明確。

02:27:33 - 02:27:35
這類的考點相對單純，關鍵是你要把題目的事實好好分析進去，講出哪裡模糊。

02:27:35 - 02:27:35
好。

02:27:39 - 02:27:40
盲測，請問

02:27:41 - 02:27:42
速限哪裡模糊？

02:27:43 - 02:27:43
突然降低啊。

02:27:44 - 02:27:46
沒辦法預見啊,所以他無法理解預見啊,這樣可以嗎?

02:27:48 - 02:27:48
好,往下念。

02:27:49 - 02:27:52
好,記得好好涵射,寫到具體事實,就是他突然降低速限這件事情。

02:27:53 - 02:27:57
才能夠去跟一堆背四處二人當中脫穎而出,這樣明白了嗎?

02:27:58 - 02:27:58
好。

02:27:59 - 02:27:59
好。

02:28:00 - 02:28:00
那我們繼續往下，講完這個應該要休息了，剩10分鐘而已。

02:28:05 - 02:28:05
來，繼續看A版喔。

02:28:07 - 02:28:10
432啊，是一個民國80幾年的東西。

02:28:10 - 02:28:12
所以現在已經民國114年了。

02:28:12 - 02:28:16
所以這個時候，大法官對於明確性原則的判準，不會只有一個四字啊。

02:28:17 - 02:28:19
他跑出了一個四字767。

02:28:20 - 02:28:25
那這個767呢，跟432是，怎麼講，1.0跟2.0的關係。

02:28:26 - 02:28:27
1.0的432呢。

02:28:29 - 02:28:30
它泛用性很高。

02:28:30 - 02:28:31
它可以用在80%的案子。

02:28:32 - 02:28:35
但是某些特定的案子，你一定要用767，不然你解不出來。

02:28:36 - 02:28:38
好，那這個767跟432差別在哪裡？

02:28:39 - 02:28:41
差別在，待會會有完整的，先看。

02:28:42 - 02:28:49
他呢,所講的人民的理解呢,跟人民的預見呢,都是一樣,只是時間點不一樣。

02:28:50 - 02:28:51
時間點不一樣是這樣子的。

02:28:51 - 02:28:57
432呢,我們通常呢,會要求他看到這些東西當下要能夠理解。

02:28:57 - 02:28:58
可是767不一樣。

02:28:59 - 02:29:00
767他說。

02:29:02 - 02:29:04
就算當下看不懂沒關係。

02:29:04 - 02:29:10
如果你之後有一個有義務的人跑過來講，講到你看懂了。

02:29:11 - 02:29:16
所以雖然你當下看不懂，可是有義務的人跑過來跟你講，講到你看懂了，打勾。

02:29:17 - 02:29:22
那你事後如果經過這樣講看懂了，我也會認為這個東西對你來講是明確的。

02:29:23 - 02:29:26
好，所以這個就要回到767的背景事實了。

02:29:26 - 02:29:28
767的背景事實。

02:29:28 - 02:29:30
講義也都有，但是我們先。

02:29:30 - 02:29:30
喔。

02:29:32 - 02:29:34
來看一下767到底講什麼，它跟義務之人有什麼關係。

02:29:35 - 02:29:35
我們看767。

02:29:35 - 02:29:35
哦。

02:29:35 - 02:29:36
哦。

02:29:36 - 02:29:36
哦。

02:29:36 - 02:29:36
哦。

02:29:36 - 02:29:36
哦。

02:29:36 - 02:29:37
哦。

02:29:37 - 02:29:37
哦。

02:29:37 - 02:29:37
哦。

02:29:37 - 02:29:38
哦。

02:29:38 - 02:29:38
哦。

02:29:38 - 02:29:38
哦。

02:29:38 - 02:29:39
哦。

02:29:39 - 02:29:39
哦。

02:29:39 - 02:29:39
哦。

02:29:39 - 02:29:39
哦。

02:29:39 - 02:29:40
哦。

02:29:40 - 02:29:40
哦。

02:29:40 - 02:29:40
哦。

02:29:40 - 02:29:41
哦。

02:29:41 - 02:29:41
哦。

02:29:41 - 02:29:41
哦。

02:29:41 - 02:29:42
哦。

02:29:42 - 02:29:42
哦。

02:29:42 - 02:29:42
哦。

02:29:42 - 02:29:42
哦。

02:29:42 - 02:29:43
哦。

02:29:43 - 02:29:43
哦。

02:29:43 - 02:29:43
哦。

02:29:43 - 02:29:44
哦。

02:29:44 - 02:29:44
哦。

02:29:44 - 02:29:44
哦。

02:29:44 - 02:29:45
哦。

02:29:45 - 02:29:45
哦。

02:29:45 - 02:29:45
哦。

02:29:45 - 02:29:45
哦。

02:29:45 - 02:29:46
哦。

02:29:46 - 02:29:46
哦。

02:29:46 - 02:29:46
哦。

02:29:46 - 02:29:47
哦。

02:29:47 - 02:29:47
哦。

02:29:47 - 02:29:47
哦。

02:29:47 - 02:29:48
哦。

02:29:48 - 02:29:48
哦。

02:29:48 - 02:29:48
哦。

02:29:48 - 02:29:48
哦。

02:29:48 - 02:29:49
哦。

02:29:49 - 02:29:49
哦。

02:29:49 - 02:29:49
哦。

02:29:49 - 02:29:50
哦。

02:29:50 - 02:29:50
哦。

02:29:50 - 02:29:50
哦。

02:29:50 - 02:29:51
哦。

02:29:51 - 02:29:51
哦。

02:29:51 - 02:29:51
哦。

02:29:51 - 02:29:51
哦。

02:29:51 - 02:29:52
哦。

02:29:52 - 02:29:52
哦。

02:29:52 - 02:29:52
哦。

02:29:52 - 02:29:53
哦。

02:29:53 - 02:29:53
哦。

02:29:53 - 02:29:53
哦。

02:29:53 - 02:29:54
哦。

02:29:54 - 02:29:54
哦。

02:29:54 - 02:29:54
哦。

02:29:54 - 02:29:54
哦。

02:29:54 - 02:29:55
哦。

02:29:55 - 02:29:55
哦。

02:29:55 - 02:29:55
哦。

02:29:55 - 02:29:56
哦。

02:29:56 - 02:29:56
哦。

02:29:56 - 02:29:56
哦。

02:29:56 - 02:29:57
哦。

02:29:57 - 02:29:57
哦。

02:29:57 - 02:29:57
哦。

02:29:57 - 02:29:57
哦。

02:29:57 - 02:29:58
哦。

02:29:58 - 02:29:58
哦。

02:29:58 - 02:29:58
哦。

02:29:58 - 02:29:59
哦。

02:29:59 - 02:29:59
哦。

02:29:59 - 02:29:59
哦。

02:29:59 - 02:30:00
哦。

02:30:00 - 02:30:01
也會符合明確哦

02:30:01 - 02:30:01
好，那這時候請回到黑板。

02:30:06 - 02:30:07
767為什麼要這樣？

02:30:07 - 02:30:09
767為什麼要衝康？說是要考證？

02:30:09 - 02:30:10
為什麼？

02:30:11 - 02:30:14
因為767，它涉及到某一個東西的構成要件。

02:30:15 - 02:30:17
那這部法呢叫做藥害救濟法。

02:30:17 - 02:30:20
就是說吃錯藥我會給你錢，讓你好過一點。

02:30:20 - 02:30:23
那這個要件呢，有一個要件是常見

02:30:24 - 02:30:28
可預期的這個用藥的問題。

02:30:29 - 02:30:33
所以如果你是本來可以領錢，可是請繼續看黑板喔。

02:30:33 - 02:30:37
如果你的這個藥害是常見可預期喔，

02:30:37 - 02:30:38
我就不給你領錢了。

02:30:38 - 02:30:40
所以假設各位是被害者。

02:30:40 - 02:30:42
喔，吃錯藥了，好痛苦喔，

02:30:42 - 02:30:47
那這時候，有關單位跟你說，抱歉，你的藥害是屬於常見可預期，

02:30:47 - 02:30:48
那你就不能領了。

02:30:48 - 02:30:50
你這時候第一直覺就會抗辯了。

02:30:50 - 02:30:52
我昨天晚上才學432的。

02:30:52 - 02:30:54
什麼是常見可預期的藥害？

02:30:54 - 02:30:58
我根本就作為人民無法理解，無法預見，我當下看不懂啊。

02:30:59 - 02:31:00
所以他會跑去市界了嗎？

02:31:00 - 02:31:03
因為他當下根本就看不懂什麼是常見可預期的藥物不良反應嘛。

02:31:04 - 02:31:04
對不對？

02:31:04 - 02:31:05
好，

02:31:05 - 02:31:06
可是問題是呢，大法官認為這個合憲。

02:31:07 - 02:31:08
就是因為767做了轉變了。

02:31:08 - 02:31:09
他認為

02:31:10 - 02:31:11
如同你們剛剛所讀到的。

02:31:12 - 02:31:13
強調，雖然他當下看不懂，

02:31:15 - 02:31:18
可是他有一個有義務之人會跟他講東西啊，這個有義務之人是誰？

02:31:19 - 02:31:19
醫師。

02:31:19 - 02:31:22
醫師會透過義務告訴他要怎麼吃，或者藥袋上面都會有記載啊。

02:31:25 - 02:31:25
對不對？

02:31:25 - 02:31:29
大家去領藥，不是會看到藥袋上面記載什麼東西嗎？對不對？

02:31:29 - 02:31:33
所以醫師有義務告訴他，藥師有義務告訴他。

02:31:33 - 02:31:36
所以這些有義務之人在事後告訴他，他也能看懂的話，

02:31:37 - 02:31:41
那這個常見可預期的這個規定，也是一種明確的規定。

02:31:42 - 02:31:42
所以

02:31:42 - 02:31:43
為什麼

02:31:44 - 02:31:46
這五個字寫這麼抽象還是可以過關。

02:31:47 - 02:31:50
因為他改變了理解跟預見的時間點。

02:31:52 - 02:31:53
有沒有聽不太懂的？

02:31:53 - 02:31:53
好。

02:31:54 - 02:31:57
正因為他改變了理解跟預見的時間點，

02:31:57 - 02:31:59
所以我們再讀一次他的文字，請看一下例。

02:32:00 - 02:32:00
95頁。

02:32:01 - 02:32:03
95頁再看一次反白的部分。

02:32:03 - 02:32:04
第一行

02:32:04 - 02:32:05
四至七六七表示

02:32:06 - 02:32:09
細則規定常見可預期的藥害不良反應

02:32:09 - 02:32:11
仍無法完全確知是否符合要件。

02:32:12 - 02:32:13
惟因可合理期待透過告知義務

02:32:13 - 02:32:15
譬如醫師,

02:32:15 - 02:32:18
讓人們事後有合理程度之預見。

02:32:18 - 02:32:20
所以你看一下閃電命中。

02:32:21 - 02:32:24
本題重點在於明確性標準的擇取。

02:32:25 - 02:32:26
重點在選對四字。

02:32:27 - 02:32:28
432比較嚴格,

02:32:28 - 02:32:31
要求法律條文本身就要夠清楚,

02:32:31 - 02:32:32
但是767比較寬鬆,

02:32:32 - 02:32:35
如果透過有義務之人（醫護人員）解釋後,

02:32:35 - 02:32:36
可以讓人預見法律效果

02:32:37 - 02:32:37
這也算是明確。

02:32:38 - 02:32:39
所以這題就在問，

02:32:39 - 02:32:41
藥害救濟法的條文一開始看不懂沒關係，

02:32:41 - 02:32:43
因為有後續醫護人員協助解釋。

02:32:44 - 02:32:45
答題要套對四字。

02:32:45 - 02:32:46
用對才不會丟分。

02:32:47 - 02:32:48
講人話給你聽喔。

02:32:49 - 02:32:50
這一題如果你套那個,

02:32:50 - 02:32:54
如果你只套432是不會過的。

02:32:55 - 02:32:59
因為你你你沒有辦法從432得出事後的預見性了。

02:32:59 - 02:32:59
這樣懂嗎？

02:33:00 - 02:33:00
懂意思嗎？

02:33:01 - 02:33:02
所以這一題喔,

02:33:02 - 02:33:03
我沒有放在這個地方,

02:33:03 - 02:33:04
我放在另外一個地方。

02:33:04 - 02:33:06
我翻給你看，等我一下。

02:33:23 - 02:33:23
好。

02:33:23 - 02:33:24
你看229頁。

02:33:24 - 02:33:25
你看229頁。

02:33:26 - 02:33:27
這題有兩個問題。

02:33:28 - 02:33:29
另外一個問題是後面的進度，

02:33:30 - 02:33:31
所以放在229頁。

02:33:31 - 02:33:31
好，

02:33:31 - 02:33:32
你看一下229頁。

02:33:33 - 02:33:34
來，最下面這一題。

02:33:35 - 02:33:35
好,

02:33:35 - 02:33:37
講完這題下課，再一下。

02:33:37 - 02:33:38
來，

02:33:38 - 02:33:39
假因持續高燒,

02:33:39 - 02:33:41
到某醫院就診並住院治療。

02:33:42 - 02:33:45
住院時使用含阿法成分的藥品治療，

02:33:45 - 02:33:47
產生聽力喪失的不良反應。

02:33:47 - 02:33:49
診斷為雙側聽力喪失，

02:33:49 - 02:33:52
原因藥害救濟法向主管機關申請藥害救濟，

02:33:52 - 02:33:52
停。

02:33:53 - 02:33:56
他引用的法就是767的背景事實的法,

02:33:56 - 02:33:58
所以這邊你不用767根本就無法解,

02:33:59 - 02:33:59
這樣懂意思嗎?

02:34:00 - 02:34:00
再往下念,

02:34:01 - 02:34:02
精神裡頭,

02:34:03 - 02:34:06
諸案就任其情心屬要害，救濟法13條九款

02:34:06 - 02:34:08
常見可預期的藥物不良反應。

02:34:09 - 02:34:11
好，所以請看下一頁，230頁。

02:34:15 - 02:34:16
好，請看一下括號二

02:34:16 - 02:34:17
看到了嗎？

02:34:17 - 02:34:20
假若不服否準提起救濟,

02:34:20 - 02:34:21
訴訟中阿拉伯數字一,

02:34:22 - 02:34:26
假主張要害救濟法13條九款違反法律明確性原則,有無理由。

02:34:26 - 02:34:27
所以這題在問什麼?

02:34:28 - 02:34:29
你看下面的框框,

02:34:29 - 02:34:30
你看左邊

02:34:31 - 02:34:33
要害救濟法13條九款違反法律明確性

02:34:34 - 02:34:37
右邊是否能拿767標準論斷

02:34:37 - 02:34:38
這樣懂了嗎？

02:34:38 - 02:34:40
如果你不拿767，這題根本就不能解。

02:34:41 - 02:34:43
因為這個背景事實就是767的背景事實,

02:34:44 - 02:34:45
你不拿767，那就是掉分了啦,

02:34:46 - 02:34:46
就這麼簡單。

02:34:47 - 02:34:48
好，所以回到黑板。

02:34:53 - 02:34:57
所以這題常見可預期的不良反應，有沒有違反明確性原則？

02:34:57 - 02:34:59
你要拿767去套，767說什麼？

02:35:40 - 02:35:44
他說，縱當下無法完全預見，

02:35:44 - 02:35:50
為事後透過有義務之人的告知而合理能夠預見的話，

02:35:50 - 02:35:52
那這樣的一個規範也算是明確的，

02:35:53 - 02:35:53
這樣可以嗎？

02:35:54 - 02:36:00
就把剛才767當頭,然後小前提去套有沒有醫師這樣的人存在。

02:36:00 - 02:36:00
病人跟家屬,醫師真規定做無法完全勸知,用藥行為是否符合藥害救濟的要件。

02:36:06 - 02:36:09
為因可合理期待其透過醫師之告知義務。

02:36:10 - 02:36:11
跳過括號,好到後面兩行。

02:36:12 - 02:36:20
要帶上的標示及藥物仿單上的記載,就用藥不良反應之可預期性,發生機會及藥害救濟是可能,可以有合理程度是預見。

02:36:20 - 02:36:24
所以誰讓病人有預見，誰，他自己還是別人？

02:36:25 - 02:36:25
別人，有看到嗎？

02:36:26 - 02:36:30
所以你就要把767強調的別人的告知把它帶進去，

02:36:30 - 02:36:31
讓他有預見。

02:36:31 - 02:36:33
你一定要帶進去這個論述。

02:36:33 - 02:36:33
哦。

02:36:34 - 02:36:34
好。

02:36:35 - 02:36:36
所以呢，呃

02:36:36 - 02:36:40
我們再看一次，不是再看一次，再幫我放到96頁。

02:36:41 - 02:36:42
好，所以你看第一行。

02:36:44 - 02:36:49
延續432的標準，法律要明確，就要讓人得以預見。

02:36:49 - 02:36:52
破折號，不過這裡的預見卻被修正。

02:36:52 - 02:36:54
一級當下無法看懂沒關係。

02:36:54 - 02:36:59
如果事後透過有告知義務的人告知，讓人事後弄懂的話，這樣也可以算是得以預見。

02:37:00 - 02:37:00
懂嗎？

02:37:00 - 02:37:03
這就是767跟432最大的差別。

02:37:04 - 02:37:09
所以我在前面的閃電命中就一直強調，你要看題目用對數字。

02:37:09 - 02:37:11
80%的模糊，我們用432。

02:37:12 - 02:37:13
好。

02:37:13 - 02:37:14
這邊收尾，準備下課。

02:37:15 - 02:37:16
請看A版。

02:37:16 - 02:37:21
80%的模糊，我們用432去檢驗明確。

02:37:21 - 02:37:23
那請問什麼樣的背景事實給用767？

02:37:24 - 02:37:25
什麼樣的背景事實可以用767？

02:37:27 - 02:37:28
個案模糊之餘。

02:37:29 - 02:37:30
要出現

02:37:30 - 02:37:31
這個角色才可以用767，什麼角色？

02:37:32 - 02:37:33
有告知義務之人，懂嗎？

02:37:35 - 02:37:39
在題目中，你要判斷他有沒有告知義務之人存在，你才能用767。

02:37:39 - 02:37:42
不然沒有告知義務之人，那個人怎麼事後得預見？

02:37:42 - 02:37:43
不可能，通靈啦。

02:37:43 - 02:37:44
喔，嚇死了，所以這邊

02:37:44 - 02:37:45
不能亂用767，喔。

02:37:46 - 02:37:47
好。

02:37:48 - 02:37:49
那我們先收攏一下喔。

02:37:50 - 02:37:55
明確性原則，我們只講了判準，尤其是1.0跟2.0的差別。

02:37:56 - 02:38:00
所以這個判準喔，只是明確性原則的一環，我們還沒有進去。

02:38:00 - 02:38:00
想完

02:38:01 - 02:38:02
所以先停在這邊

02:38:02 - 02:38:04
那我們來約一下頁數

02:38:04 - 02:38:05
因為每次都會約頁數

02:38:05 - 02:38:07
所以

02:38:07 - 02:38:08
只是怕我忘記而已

02:38:08 - 02:38:09
但是我會折起來

02:38:09 - 02:38:10
所以只是一個備註而已

02:38:10 - 02:38:12
請看一下96頁

02:38:12 - 02:38:13
我們今天就上到96頁

02:38:13 - 02:38:14
我就折起來

02:38:14 - 02:38:16
那下次就會延續的96頁往下上

02:38:16 - 02:38:19
那每次的上課tempo都是差不多的

02:38:19 - 02:38:23
就是一個半小時8點休息一次，然後20分鐘接下來會上完

02:38:23 - 02:38:25
然後會盡可能上到一個段落

02:38:25 - 02:38:27
那今天剛好也是一個段落的時候我就停在這邊

02:38:28 - 02:38:29
那下次就會延續的講

02:38:29 - 02:38:30
好

02:38:30 - 02:38:33
那鼓勵大家每次結束之後就要回想來做複習

02:38:33 - 02:38:34
好

02:38:34 - 02:38:35
所以來

02:38:35 - 02:38:36
回想完我們就下課

02:38:36 - 02:38:37
請問我們今天上了什麼

02:38:38 - 02:38:39
我們今天上了法源

02:38:39 - 02:38:42
所以成文的法源裡面，

02:38:42 - 02:38:46
行政命令裡面的緊急命令

02:38:46 - 02:38:50
是一個相對可考度高一點的

02:38:50 - 02:38:51
因為它會有543的操作

02:38:51 - 02:38:52
好

02:38:52 - 02:38:53
還有那個可不可以牴觸憲法的問題

02:38:53 - 02:38:54
那麼再來

02:38:54 - 02:38:55
中間的就是職權命令

02:38:55 - 02:38:56
因為行政命令裡面的職權命令

02:38:56 - 02:38:57
它的外部性的這個職權命令

02:38:57 - 02:38:58
還有沒有存在的空間

02:38:58 - 02:38:59
有

02:38:59 - 02:39:02
針對那種細節性技術性事項的職權命令

02:39:02 - 02:39:03
它還會有現在存在的空間

02:39:04 - 02:39:07
那麼講到條約，我們講到4329它的定義

02:39:07 - 02:39:08
以及內國法化的問題

02:39:09 - 02:39:11
然後進一步談到

02:39:11 - 02:39:12
這個不成文

02:39:12 - 02:39:13
不成文的習慣法

02:39:13 - 02:39:14
它唯一的例子在臺灣是

02:39:14 - 02:39:17
400號的這個公共通行權，應該說繼承道路的公共通行

02:39:19 - 02:39:20
然後

02:39:20 - 02:39:22
法官法裡面呢,我們談到幾個關鍵詞

02:39:22 - 02:39:23
好

02:39:23 - 02:39:24
那判決跟決議線都沒有了嗎

02:39:24 - 02:39:25
因為他違反了這個審判獨立

02:39:27 - 02:39:28
但取代他的是更進化版的大法庭

02:39:30 - 02:39:31
那除此之外跟決議一樣問問題很像的是「言」解字

02:39:31 - 02:39:32
「言」解字是被定位成統一解釋

02:39:32 - 02:39:33
而法官不會受其直接拘束

02:39:33 - 02:39:34
他可以排斥、適用他

02:39:34 - 02:39:35
好

02:39:35 - 02:39:36
排斥拒絕適用於他

02:39:36 - 02:39:37
然後最後我們談到原則

02:39:37 - 02:39:38
原則是一種盡可能的要求

02:39:38 - 02:39:39
作為一種規範

02:39:39 - 02:39:40
它不是條件句

02:39:40 - 02:39:41
一定怎麼樣就怎麼樣

02:39:41 - 02:39:42
它是要盡可能完成就好

02:39:42 - 02:39:43
所以我們會要求盡可能明確

02:39:43 - 02:39:44
因為各位行政機關

02:39:44 - 02:39:45
對各位行政機關來說

02:39:45 - 02:39:46
你不可能百分百明確啊

02:39:46 - 02:39:47
一個東西寫出來一定有人懂，一定有人不懂啊

02:39:47 - 02:39:48
所以那個明確只能是盡可能

02:39:48 - 02:39:49
但是

02:40:00 - 02:40:00
是明確還是要有個起碼的判準？

02:40:00 - 02:40:00
所以我們的判準有兩個事

02:40:00 - 02:40:00
一個是4432，理解預見審查。

02:40:00 - 02:40:00
另外一個是把理解跟預見的時間點延後，

02:40:00 - 02:40:00
在有義務告知人的前提之下。

02:40:00 - 02:40:00
他會把理解跟預見的時間點延後。

02:40:00 - 02:40:00
到了告知之後還能夠理解的話。

02:40:00 - 02:40:00
這樣的一個行為也算是明確的。

02:40:00 - 02:40:00
所以432跟767，你都要同時把它記起來，然後用在不同的特定情況下。

02:40:00 - 02:40:00
好。

02:40:00 - 02:40:00
好，那我們今天就到這邊了。

02:40:00 - 02:40:00
謝謝大家，那我們下次見。